

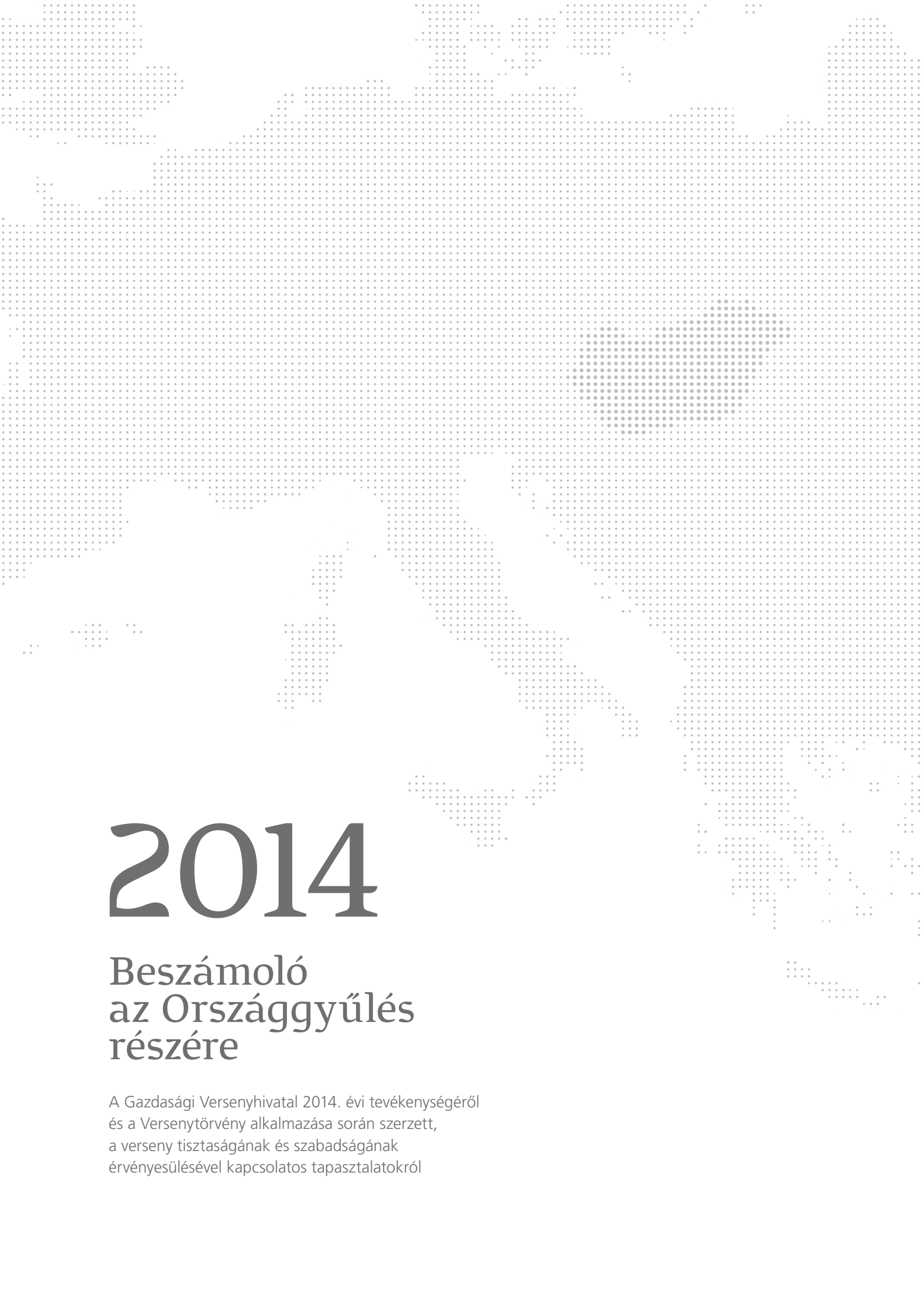


# 2014

## Beszámoló az Országgyűlés részére

A Gazdasági Versenyhivatal 2014. évi tevékenységéről  
és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett,  
a verseny tisztaságának és szabadságának  
érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról





# 2014

## Beszámoló az Országgyűlés részére

A Gazdasági Versenyhivatal 2014. évi tevékenységéről  
és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett,  
a verseny tisztaságának és szabadságának  
értvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról

E BESZÁMOLÓ – MÁS, A HIVATALLAL ÉS ANNAK  
TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK  
MELLETT – MEGTALÁLHATÓ A GAZDASÁGI  
VERSENYHIVATAL INTERNETES HONLAPJÁN IS  
(WWW.GVH.HU).

E BESZÁMOLÓ SZÖVEGE A FORRÁS FELTÜNTETÉSÉVEL  
SZABADON IDÉZHETŐ ÉS HIVATKOZHATÓ.

GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL  
BUDAPEST, 2015. MÁRCIUS

# Tartalomjegyzék

|                                                                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Elnöki köszöntő.....</b>                                                                                                                                                                                 | <b>6</b>  |
| <b>I. Vezetői összefoglaló.....</b>                                                                                                                                                                         | <b>8</b>  |
| I.1. A GVH feladatai.....                                                                                                                                                                                   | 8         |
| I.2. A 2014. évi célok.....                                                                                                                                                                                 | 10        |
| I.3. A 2014. évre vonatkozó számok, adatok.....                                                                                                                                                             | 12        |
| <b>2. Javaslatok.....</b>                                                                                                                                                                                   | <b>18</b> |
| <b>3. A GVH középtávú stratégiája.....</b>                                                                                                                                                                  | <b>20</b> |
| <b>4. 2014. évi eseménynaptár.....</b>                                                                                                                                                                      | <b>22</b> |
| <b>5. Ágazati tapasztalatok.....</b>                                                                                                                                                                        | <b>23</b> |
| <b>6. Az ügyfélszolgálat tapasztalatai.....</b>                                                                                                                                                             | <b>30</b> |
| <b>II. Jogalkalmazás.....</b>                                                                                                                                                                               | <b>33</b> |
| II.1. A hazai jogi környezet változásai.....                                                                                                                                                                | 33        |
| II.2. A szélesebb jogi környezet változásai.....                                                                                                                                                            | 38        |
| II.3. Az uniós versenyszabályozás változásai.....                                                                                                                                                           | 40        |
| II.4. Az üzletfelek döntéseinek tisztességtelen befolyásolása és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen gyakorlat.....                                                                                    | 41        |
| II.5. A versenyt korlátozó megállapodások.....                                                                                                                                                              | 50        |
| II.6. A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés.....                                                                                                                                                         | 56        |
| II.7. Az összefonódások ellenőrzése.....                                                                                                                                                                    | 58        |
| II.8. A bírósági felülvizsgálat tapasztalatai.....                                                                                                                                                          | 62        |
| <b>III. Versenypártolás.....</b>                                                                                                                                                                            | <b>68</b> |
| <b>IV. A versenykultúra fejlesztése.....</b>                                                                                                                                                                | <b>69</b> |
| IV.1. A GVH szakmai hátterére épülő versenykultúra-fejlesztő tevékenység.....                                                                                                                               | 70        |
| IV.2. Más szervezetek versenykultúra-fejlesztő tevékenységének támogatása.....                                                                                                                              | 74        |
| IV.3. Az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ tevékenysége.....                                                                                                                       | 75        |
| <b>V. Nemzetközi kapcsolatok.....</b>                                                                                                                                                                       | <b>79</b> |
| V.1. Nemzetközi kapcsolatok és az az uniós jog alkalmazásával kapcsolatos koordináció.....                                                                                                                  | 79        |
| V.2. A jogalkalmazással kapcsolatos nemzetközi koordináció.....                                                                                                                                             | 82        |
| <b>VI. A GVH költségvetése.....</b>                                                                                                                                                                         | <b>84</b> |
| VI.1. 2014. évi költségvetés alakulása.....                                                                                                                                                                 | 85        |
| <b>Mellékletek.....</b>                                                                                                                                                                                     | <b>87</b> |
| 1. sz. melléklet – Versenytanácsi döntések, befejezett ügyek ügýtípusonként 2014. évben.....                                                                                                                | 88        |
| 2. sz. melléklet – Versenypártolási tevékenység a GVH által véleményezett egyes jogszabálytervezetek vonatkozásában, illetve egyéb versenypártoló közbenjárások a jogalkotó, vagy más szervezetek felé..... | 106       |
| 3. sz. melléklet – Táblázatok.....                                                                                                                                                                          | 113       |
| 4. sz. melléklet – A GVH célterképe.....                                                                                                                                                                    | 121       |



## Tisztelt Olvasó!

A Gazdasági Versenyhivatal 2014. évi beszámolója a korábbi évekhez hasonlóan tartalmazza a Hivatal elmúlt évi tevékenységét jellemző adatokat, eseményeket.

Az elmúlt évben hatályba lépett módosítások lényeges változásokat jelentenek a GVH életében. A január 1-jével életbe lépő rendelkezések új, kiszámítható, egységesített előmeneteli rendszert hoztak létre. A július 1-jével hatályosuló rendelkezések pedig, követve a nemzetközi versenyjogi szabályozási tendenciákat és gyakorlatot, több tekintetben is módosították a GVH eljárásait. Ezekről részletesebben a beszámoló jogi környezet változásairól szóló fejezetben lesz szó.

Az elmúlt évben is kiemelt célja volt a Gazdasági Versenyhivatalnak a vállalkozások jogkövető magatartásának elősegítése. Ennek érdekében indítottuk el „*Tiszta verseny, tiszta nyereség*” szlogennel 2012-ben – elsősorban a kis- és középvállalkozások versenyjogi tudatosságának növelésére irányuló – versenyjo-

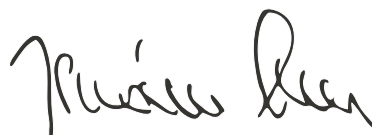
gi megfelelési kampányunkat, melyet 2014 novemberében zártunk le a „*Megfelelni – de minek?*” címmel megrendezett konferenciánkkal. A kampánnyal segíteni akartuk a piaci szereplőket abban, hogy megismerjék, miként tudnak igazodni a versenyjogi előírásokhoz, szabályokhoz. A cél az volt, hogy az üzleti élet résztvevői szert tehessenek a versennyel (miért szükséges a verseny, mire való és miért jó, hogyan járul hozzá a társadalmi jólét emeléséhez, valamint a gazdaság élénkítéséhez), illetve a versenyjoggal (mire valók a verseny-szabályok, mire kell figyelni a mindennapi működésük során, mi tilos a versenyjog alapján) kapcsolatos alapvető ismeretekre. E célt szolgálta az elmúlt évben közzétett, kiemelkedő számú közlemény, tájékoztató, útmutató is.

A GVH 2014 júniusában Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Irodákat indított öt vidéki nagyvárosban. A Debrecenben, Egerben, Szegeden, Pécsen és Győrött működő Irodahálózat felállításának célja a fogyasztók tájékozottságának, versenyjogi ismereteinek és

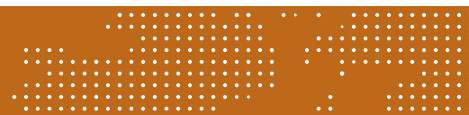
tudatosságának növelése, így a versenykultúra és a minél tudatosabb vásárlói döntéshozatal támogatása.

Másodízben végeztük el azt a hatáselemzést, amelynek módszertanát az OECD dolgozta ki, s amely a versenyhivatalok által végzett tevékenység jóléti hatásait számszerűsíti. Ebből kiderül, hogy konzervatív megközelítéssel, a fogyasztók számára mintegy 97 milliárd forint összeget tett ki a 2009. és 2014. közötti időszakban az az anyagi előny, amely a Hivatal verseny tisztaságának és szabadságának érdekében kifejtett tevékenységnek köszönhető. A számítás a verseny árleszorító hatásán alapul: a GVH közbelépése megkíméli a fogyasztókat azoktól a többletkiadásoktól, amelyekkel a GVH által megakadályozott versenyellenes magatartások és fúziók miatt egyébként szembesülnének.

Kérem, forgassák érdeklődéssel a Beszámolót.



Dr. Juhász Miklós  
elnök



## I.1. A GVH feladatai

A GVH tevékenysége alapvetően három pilléren nyugszik. A jogalkalmazói, versenyfelügyeleti feladatai mellett, munkájának fontos részét képezi a versenypártolás és a versenykultúra fejlesztése is.

A Gazdasági Versenyhivatal **jogalkalmazóként** versenyfelügyeleti tevékenységet lát el, a törvényi kereteken belül a tisztességes és szabad verseny biztosításának, a társadalmi és fogyasztói többlet javakat eredményező hatásos gazdasági verseny kikényszerítésének a letéteményese.

A GVH jogalkalmazói tevékenysége során a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpv.) mellett, illetve azzal összhangban uniós jogot is alkalmaz, amennyiben az adott ügyben felmerül a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége. A jogalkalmazással kapcsolatos feladatok igénylik a legnagyobb erőforrásokat, ez az a tevékenység, amely a munka túlnyomó többségét adja.

A GVH fellép a tisztességtelen és versenykorlátozó piaci magatartásokkal szemben, így a vállalkozások olyan magatartása, illetve megállapodása ellen, amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejt ki. A **versenykorlátozó megállapodá-**

**sok** közül súlyosságuknál fogva kiemelkednek ún. „kőkemény” (hardcore) kartell ügyek. A GVH fellép továbbá az olyan vállalkozásokkal szemben is, amelyek visszaélnek a **gazdasági erőfölényükkel**.

Egyes tranzakciók bizonyos árbevételi küszöbszámok esetében bejelentési és engedélyezési kötelezettség alá esnek. Az összefonódások ellenőrzésére irányuló tevékenysége, más néven a **fúziókontroll** keretében a GVH engedélyezi az egymástól független vállalkozások összefonódását, más vállalat feletti irányításszerzést.

**Fogyasztóvédelmi** hatáskörében a GVH fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, amennyiben azok a verseny érdemi befolyásolására alkalmasak. A verseny érdemi érintettségét az alkalmazott kereskedelmi gyakorlat kiterjedtsége, az érintett vállalkozás mérete határozza meg, illetve bizonyos feltételek megvalósulása esetén ezt a törvény vélelmezi. Fontos azonban kiemelni, hogy az általános fogyasztóvédelmi feladatokat nem a Gazdasági Versenyhivatal, hanem a fogyasztóvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság látja el, illetve a pénzügyi közvetítő rendszer felügyeletét ellátó tevékenysége körében a Magyar Nemzeti Bank, valamint információs szolgáltatás és elektronikus hír-

közlés útján megvalósított reklám estén az NMHH is rendelkezik hatáskörrel.

A GVH feladatainak második pillérét az ún. **versenypártolási tevékenysége** jelenti. Ennek keretében a hivatal véleményezi a feladat-és hatáskörét, továbbá a versenyt, a piacra lépés feltételeit érintő, valamint az árakra vagy az értékelési feltételekre vonatkozó előírásokat tartalmazó szabályozási koncepciókat, jogszabálytervezeteket az önkormányzati rendeletek kivételével. A versenypártolási tevékenysége körében a GVH a jogalkotást, a közhatalmi döntéseket a piaci verseny, mint fontos közérdek érvényesülése érdekében igyekszik befolyásolni. Ezen döntések ma-

gukba foglalják a közpolitikák kialakítását, azok alkalmazását, valamint a kormányzat és egyéb állami szervek egyedi adminisztratív lépéseit és beavatkozásait is.

Végül a GVH a **versenykultúra fejlesztése** keretében a verseny társadalmi elfogadottsága, a vállalkozások jogkövető magatartásának előmozdítása, valamint a fogyasztói tudatosság növelése érdekében saját szakmai hátterére épülő tevékenységet lát el, illetve más szervezetek versenykultúra-fejlesztő tevékenységét támogatja, ezzel is hozzájárulva a verseny, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozatal közgazdaságtani és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közelet fejlődéséhez.

## 1.2. A 2014. évi célok

1. A jogalkalmazást illetően, a korábbi évekhez hasonlóan az elmúlt évben is kiemelt cél volt a kartellek elleni küzdelem. A „kőkemény” kartellek a legsúlyosabb versenyjogi jogsértések közé tartoznak, az egész gazdaság fejlődésére káros hatást gyakorolnak, súlyos és közvetlen fogyasztói hátrányt, valamint általános hatékonyság csökkenést eredményeznek. A „kőkemény” kartellen olyan, több szereplős vállalati összejátszást értünk, amelyben a résztvevők koordinálják, összehangolják magatartásukat. A megállapodás nem feltétlenül kell, hogy az árra vonatkozzon, a tisztességes versenykörülményeket befolyásolni lehet például a termelt mennyiséggel vagy kvótákkal, fogyasztók allokálásával, vagy földrajzi felosztással. A hatékonyabb felderítés érdekében 2013-ban felállított Felderítő Iroda tevékenysége nyomán nőtt az ilyen jellegű ügyindítások száma.

2. A GVH további fontos célja a **szolgáltató, ügyfélbarát** hivatali jelleg erősítése. A törvényi alap megteremtését követően kibocsátásra került közlemény még hangsúlyosabbá tette az előzetes egyeztetés intézményét, amely keretében a vállalkozások előzetes egyeztetést kezdeményezhetnek a már elhatározott összefonódás engedélyezése iránti kérelem benyújtásához szükséges adatok, iratok körének tisztázása céljából; módosult a kérelem alapjául szolgáló űrlap, emellett a fúziós kérelem egyes mellékleteit idegen nyelven is lehet nyújtani. A mélyreható elemzést nem igénylő egyfázisú ügyekben csökkent az elintézésre nyitva álló törvényi határidő. Az üzleti életben rendkívül fontos a kiszámíthatóság, a bizonytalan függő jogi helyzetek lerövidítése. Ezért fontos, hogy az összefonódásokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások minél gyorsabban és hatékonyabban lezárásra kerüljenek, és így a tranzakciókban rejlő kockázatok csökkenjenek. E szem-

pontokat a GVH 2014-ben is fontos prioritásként kezelte.

Nyilvánvalóan másként érvényesül az ügyfélbarátság azokban az ügyekben, ahol a hivatal szankcionáló hatóságként lép fel. A versenyjog sok esetben keretjellegű szabályokból áll, ezért kiemelten fontos a következetes és kiszámítható jogalkalmazás a Hivatal részéről, illetve az, hogy az érdekeltek megfelelően tájékozódhassanak a Hivatal egyes jogalkalmazási gyakorlatiról. Ennek megfelelően 2014-ben egy új közlemény kibocsátása mellett további öt közleményt egészített ki és aktualizált, valamint négy tájékoztatót hozott nyilvánosságra. A Hivatal biztosítja a tisztességes eljárás garanciális elemeit, így többek között körültekintően szabályozza az iratbetekintés szabályait, ahol a személyes és üzleti titok védelméhez, illetve a védekezéshez való joghoz fűződő érdekek egyensúlyát teremti meg.

A hivatalból induló eljárások tekintetében az időbeliség mellett a GVH kiszámítható, következetes és a leginkább megfelelő beavatkozást választó jogalkalmazást tartja szem előtt és széles spektrumú joghasználatlal érvényesíti a versenyjogi követelményeket.

3. **Fogyasztóvédelmi tevékenysége** keretében a GVH évek óta kiemelt figyelmet szentel a sérülékeny, az átlagosnál kiszolgáltatottabb fogyasztók védelmére. Ők azok, akik életkoruk, anyagi helyzetük, hiszékenyséjük, szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk, egészségi állapotuk miatt különösen kiszolgáltatottak a mindennapi életben megjelenő kereskedelmi kommunikációnak. Melyik beteg ember ne szeretne meggyógyulni? Így, ha olyan hirdetéssel találkozunk, amely gyógyírt ígér reménytelennek hitt helyzetben, ki ne lenne nyilvánvalóan fogéko-

nyabb az átlagnál? Ugyanígy nyilvánvaló az is, hogy a pénzügyi intézeteknél hitelképtelen személy kapva kap az alkalmon, ha azt olvassa, hogy bizonyos feltételek mellett kölcsönhöz juthat. A sérülékeny fogyasztókat egészségi állapotuk, életkoruk vagy nehéz anyagi helyzetük miatt könnyebben befolyásolják a hirdetések és az ajánlatok, így az ő védelmükre a GVH kiemelt figyelmet fordít.

4. A **versenypártolás** terén a Hivatal célja, hogy minél több jogszabály tekintetében tudja megfogalmazni álláspontját, emellett fontos kritérium az is, hogy a GVH által megfogalmazottak mennyiben hasznosulnak, azaz milyen mértékben veszi figyelembe azokat a jogalkotó.
5. A **versenykultúra fejlesztés** területén 2014-ben a GVH célja volt a kis- és középvállalkozások versenytudatosságának növelése. E téren jócskán van még tennivaló. A GVH méri a vállalkozások körében a gazdasági versennyel, illetve versenyjoggal kapcsolatos ismereteket. Egy 2012-es felmérés szerint a kis- és középvállalko-

zások vezetőinek 24%-a nem hallott a versenytörvényről, 16%-a szerint a versenytörvény sporttal kapcsolatos szabályozás, és 21%-uk úgy gondolja, hogy nem tiltott az, ha egy cég versenytársaival megegyezik arról, hogy egymás területén nem foglalkoznak tevékenységet végezni. Mivel a probléma alapvetően kulturális jellegű – és érinti a piacgazdasággal kapcsolatos általános hozzáállást – érdemi változás csak hosszútávon érhető el. Igazán hatékony módon csak akkor lehet jelentős előrelépést elérni, ha a versenytudatosság egy átfogó oktatási, edukációs program részévé válik, hiszen a Hivatal erőforrásai, eszközei az elérendő célhoz viszonyítva e téren meglehetősen korlátozottak.

6. A Gazdasági Versenyhivatal középtávú, a 2015-2018 közötti időszakra szóló **intézményi stratégiája** 2014. december elejére készült el. A stratégiai dokumentum kidolgozását az Állami Számvevőszék 14001. számú, a GVH működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló jelentés megállapításai alapján készült Intézkedési Terv 2014. évi kiemelt feladatként irányozta elő.

### I.3. A 2014. évre vonatkozó számok, adatok

#### I.3.1. A jogalkalmazói tevékenység

2014-ben 125 versenyfelügyeleti eljárás indult, ez 14,5%-al több az előző évi ügyindítások számánál (2013-ban 109 ügy indult). A korábbi évekhez hasonlóan valamivel több, mint 50%-ot tesz ki a hivatal portfóliójában a fogyasztóvédelmi ügyek aránya. A 2014-ben indított eljárások közül 66 tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, 36 összefonódások ellenőrzése, 17 versenykorlátozó megállapodás, 6 erőfölénnyel való visszaélés miatt indult. A 2014-ben versenykorlátozó megállapodás miatt indult ügyek száma több mint 50%-kal meghaladja az előző évit. 2013-ban 11 ilyen ügy indult. Egyértelműen javultak az ügyek lezárására nyitva álló határidők betartására vonatkozó mutatók. 2014 végén mindössze 3 határidőn túli ügy volt függőben.

Az elmúlt évben lezárt ügyek száma nagyságrendileg megegyezik a korábbi évek adataival. A GVH 2014-ben 124 eljárást fejezett be. Ez a szám 2013-ban 120, 2012-ben 116 volt. A lezárt

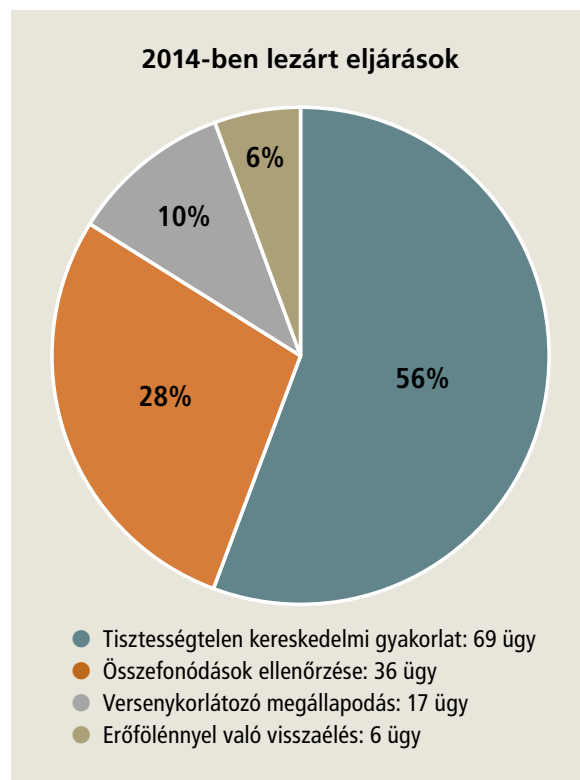
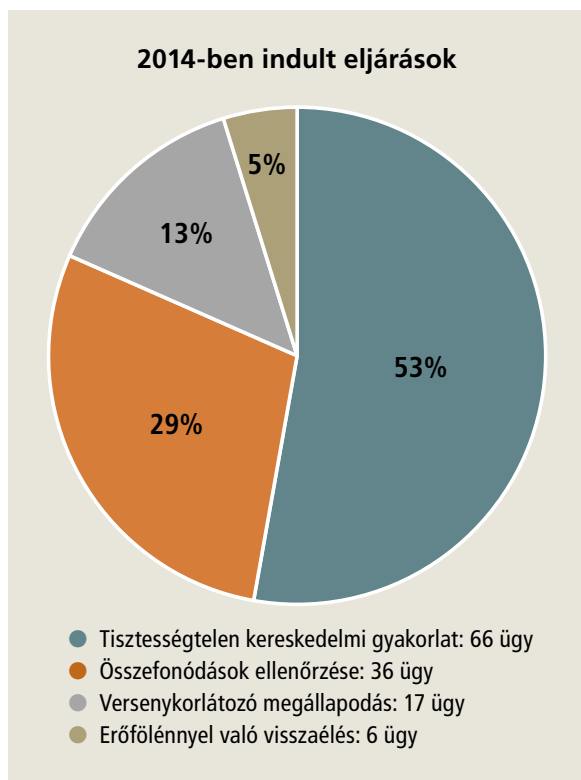
eljárások közül 69 tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, 35 összefonódás ellenőrzése, 13 versenykorlátozó megállapodás, 7 pedig erőfölénnyel való visszaélés tárgyában született.

A 2014. évben kiszabott bírság<sup>1</sup> közel 7,2 Mrd Ft volt. Ebből megközelítőleg 1,4 Mrd Ft üzletfelek tisztességtelen befolyásolásának tilalma (Tpvt. III. fejezet), 5,8 Mrd Ft versenykorlátozó megállapodás (Tpvt. IV. fejezet), 1 M Ft gazdasági erőfölénnyel való visszaélés (Tpvt. V. fejezet) és 34,4 M Ft engedélykérelem késedelmes benyújtása (Tpvt. VI. fejezet) miatt került kiszabásra. 2014. évben összesen 5 574 410 795 Ft bírság befizetésére került sor.

#### A versenykorlátozó megállapodások

2014-ben a GVH 13 döntést hozott a versenykorlátozó megállapodásokkal kapcsolatos eljárásokban, amelyből 8 ún. kőkemény kar-

<sup>1</sup> A végrehajtási bírság, az eljárási bírság, illetve a kötelezettségvállalás nem teljesítése miatt kiszabott bírság, illetve a befizetett bírságösszeg kamatai nélkül.

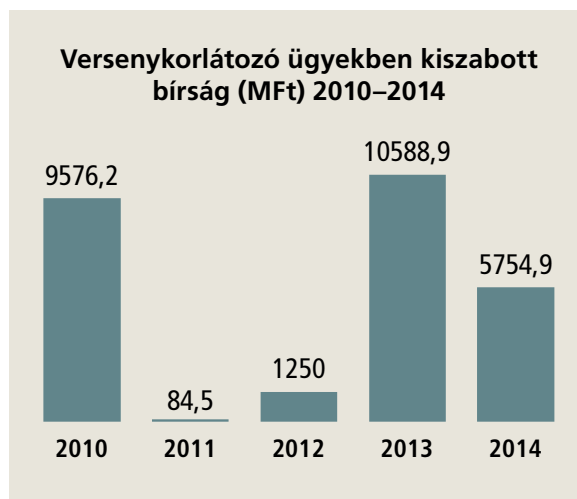




tell ügyben született. 4 ügyet szüntetett meg a hivatal, mert a helyszíni kutatások és az adatszerzés más formái során beszerzett információk nem voltak elegendők a jogsértés megállapítására.

2014-ben a korábbi évekhez hasonlóan a kartellezésekkel kapcsolatos jelzések jelentős része (kb. 60-65%-a) közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben érkezett a Hivatalhoz, elsősorban az ún. „3 ajánlatos” (hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos) eljárások miatt. Az informátori díj megkeresések terén a 2013-as év csökkenése után 2014-ben ismét emelkedett az aktivitás. A mintegy 20 potenciális informátori megkeresésből végül 2 kérelmet fogadott be a GVH.

Az informátori díj mellett a kartellek elleni fellépés másik hatékony eszköze lehet az engedékenységi politika. Ez azt jelenti, hogy a kartellben részt vevő, a kartell feltárását tevékenyen elősegítő vállalkozások mentesülhetnek az egyébként kiszabásra kerülő bírság egésze, vagy annak egy része alól. Az engedékenységi politika arra épül, hogy a titkos megállapodásoknak lehetnek olyan résztvevői, akik készek lennének részvételüket megszüntetni és a kartell létezéséről, működéséről információt szolgáltatni, ha nem tartanának a te-



vékenységük miatt rájuk váró szankcióktól. Ezeknek a vállalkozásoknak kínál megoldást az engedékenységi politika, amelynek keretében a hatósággal való együttműködést a bíróság mérséklésével vagy teljes elengedésével honorálja a versenyhatóság. Úgy látszik azonban, hogy ez az intézmény még mindig nem „népszerű” a vállalkozások között. A cégek nem szívesen adják fel a jogellenes együttműködésben résztvevő partnereiket. Ennek tudható be, hogy 2014-ben egyetlen ilyen kérelmet sem fogadott be a Hivatal.

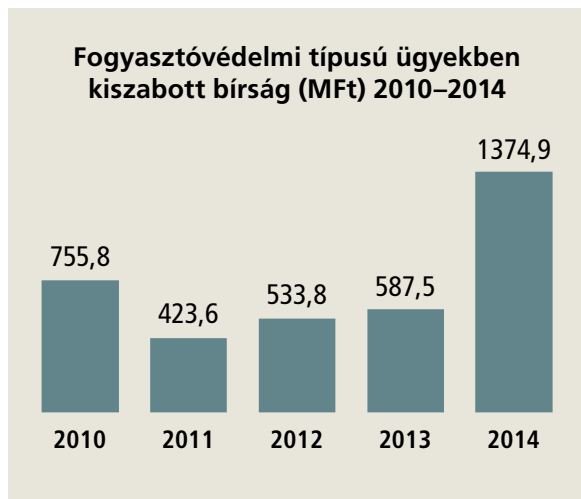
Az informátori díj és az engedékenységi politika összevetéséből továbbra is az a tendencia látszik, hogy a munkavállalói oldalt érintő informátori díj rendszere a felderítést jobban segíti, mint a kartellben résztvevő vállalkozások „önfeljelentése”, az engedékenységi kérelem.

### **A fogyasztóvédelmi típusú ügyek**

A GVH Fogyasztóvédelmi Irodája által vizsgált tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok témakörében lezárt 69 eljárás közül 55 esetben állapított meg a Versenytanács jogsértést, 2 esetben elfogadta az eljárás alá vont vállalkozás kötelezettségvállalási nyilatkozatát, mivel úgy ítélte meg, hogy a közérdek az eljárás alá vont vállalatának elfogadásával hatékonyan biztosítható.

A kötelezettségvállalás azt jelenti, hogy a hivatalból indult versenyfelügyeleti eljárásban a vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy magatartását meghatározott módon össz-

hangba hozza az alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel, így az eljáró versenytanács határozatában kötelezővé teheti a vállalat teljesítését anélkül, hogy a jogsértés megvalósulását megállapítaná. A kötelezettségvállalási nyilatkozat elbírálása során az eljáró versenytanács minden esetben értékeli – az adott piaci viszonyokra figyelemmel – a kötelezettségvállalási nyilatkozat elfogadása mellett és ellene szóló érveket.



### Az összefonódások ellenőrzése (fúziókontroll)

Az elmúlt év érdemi változásokat hozott fúziós eljárások szempontjából, hiszen a Tpv. július 1-től hatályba lépő módosítása anyagi és eljárási jogi változásokkal is járt. Ezek közül a végrehajtási tilalom bevezetése és az egyszerűsített eljárások határidejének 45 napról 30 napra csökkentése emelhető ki. A kérelmezők adminisztratív terheinek csökkentésére tett intézkedések sorába illeszkedően a jogszabályváltozással egyidejűleg a GVH frissítette egyéb fúziós szabályozási (ún. soft-law) eszközeit is.

2014-ben a GVH 35 összefonódás ellenőrzése körébe tartozó eljárást zárt le. Ebből 32 kérelemre, 1 pedig elmulasztott engedélykérés gyanúja miatt hivatalból indult, emellett 2 utóvizsgálatra is sor került. Két esetben került sor vizsgálói megszüntetésre, míg a többi ügy a versenytanács döntésével zárult. A ver-

senytanács által lezárt ügyek közül 24 egyszerűsített (egy fázisú) eljárás keretében került elbírálásra, melyek közül 2 esetben egyszerűsített (indokolás nélküli) döntés meghozatalára is lehetőség nyílt. A versenytanács 3 kérelem kapcsán állapította meg, hogy a tárgyi összefonódás nem volt engedélyköteles. Teljes körű (két fázisú) eljárás lefolytatására 6 esetben került sor, azonban a részletes vizsgálatok alapján végül ezekben az ügyekben sem volt szükség a GVH beavatkozására (az összefonódás tiltására, vagy feltétel/kötelezettség kiszabására). Elmulasztott engedélykérési kötelezettség miatt 2014-ben 3 eljárás indult, de ezek közül csak egy zárult le ebben az évben, jogsértés megállapítása nélkül. A kérelem késedelmes benyújtása miatt 2 alkalommal került sor jogsértés megállapítására és bírság kiszabására (összesen 34 350 000 Ft összegben).

A fúziós ügyekben megállapítható, hogy a GVH csaknem minden esetben a törvényi előírásoknál rövidebb idő alatt hozza meg döntéseit, 2014-ben egyetlen alkalommal sem került sor az elintézési határidő törvény által lehetővé tett meghosszabbítására.

### Erőfölénnyel való visszaélés

A GVH 2014-ben 7 erőfölénnyel való visszaélés tárgyában indított ügyben hozott döntést. Ezek közül 4 esetben kötelezettségvállalás elfogadására került sor, egy esetben a Versenytanács a kifogásolt magatartástól való eltiltás és bírság kiszabása mellett megállapította a jogsértést. Két esetben az eljárás megszüntetésre került. A beavatkozással zárult eljárások a későbbiekben röviden bemutatásra kerülnek.

Egy vállalkozás akkor van erőfölényes helyzetben, ha az érintett piac többi résztvevőjétől nagymértékben függetlenül tud működni, anélkül, hogy döntései során érdemben tekintettel kellene lennie rájuk. A gazdasági erőfölény lényege a független piaci viselkedés lehetősége. Önmagában az erőfölényes helyzet meglétét nem tiltja a Versenytörvény. Ami tiltott, az a vállalkozás erőfölényes helyzetével való visszaélés. A gazdasági erőfölényben levő

vállalkozások a többiekhez képest fokozott felelősséggel bírnak az adott piacon.

A lezárt eljárások közül kiemelendő a Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.-vel (MOL) szemben indult ügy. A GVH annak vizsgálatára indított eljárást, hogy a MOL visszaélt-e erőfölényével nagykereskedelmi árának túlzottan magasán történő meghatározásával. A Versenytanács úgy ítélte meg, hogy az eljárás alá vont vállalkozás által benyújtott kötelezettségvállalás alkalmas a felmerült versenyprobléma hatékony kezelésére, így az eljárást jogsértés megállapítása nélkül megszüntette, egyben vállalásával megegyezően arra kötelezte a MOL-t, hogy a gázolaj nagykereskedelmi árait úgy határozza meg, hogy azok a döntéstől számított öt év során éves átlagban a Platts jegyzésárainak változásait szorosabban, egy  $\pm 1\%$ -os sávon belül kövessék. Lényegesnek ítélte az eljáró versenytanács azt is, hogy a MOL-lal egyeztetetten kialakított kötelezettség várhatóan jobb összhangot teremtett az egymással ellentétes közérdekű célok (a jegyzésár változásának lehetséges legpontosabb követése, illetve az áringadozások tompítása) között, mintha az eljáró versenytanács a feltételezett jogsértés megállapítása mellett a MOL-lal történő együttműködés nélkül írt volna elő kötelezettséget.

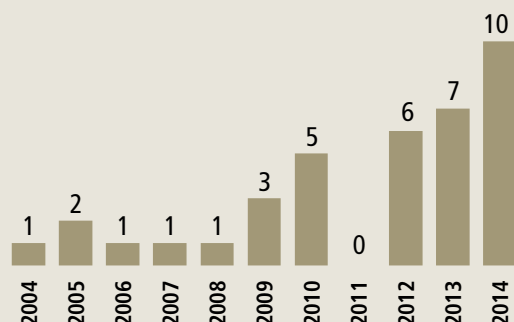
**Erőfölénnyel való visszaéléssel kapcsolatos ügyekben meghozott döntések száma**



### **A jogalkalmazás kiszámíthatóságát elősegítő intézkedések**

A versenyjogi szabályok alapvetően keretjelleűek, azt a jogalkalmazói gyakorlat értelmezi és tölti meg tartalommal. A GVH az érdekeltek számára igyekszik elősegíteni a jogkövető magatartás magvalósítását a jogalkalmazást elősegítő intézkedésekkel, illetve a Hivatal eljárásaival kapcsolatos tájékoztatások, „soft law” típusú eszközök kibocsátásával. Ez azért fontos, mert csak akkor kérhető számon a piaci szereplőkön a jogszabályok betartása, ha tisztában van azzal, hogy mit vár el tőlük a Hivatal. 2014-ben egy közlemény kibocsátása mellett további öt közlemény módosításra, illetve kiegészítésére került sor, valamint megjelent négy tájékoztató. Emellett a Versenytanács közzétette elvi jelentőségű döntéseit is.

**A GVH elnökének és a GVH Versenytanácsa elnökének közleményei, tájékoztatók, útmutatók**



A közlemények normatív kötelező erővel nem rendelkeznek, funkciójuk annak bemutatása, hogy a jogalkalmazó milyen tartalommal tölti meg egy adott jogszabály rendelkezéseit összefoglalva a múltban kialakult, illetve a jövőben követni kívánt jogalkalmazási gyakorlatot. A tájékoztatók a GVH hatósági eljárásának nem minősülő azon jogalkalmazási gyakorlatairól nyújtanak információt az érdekeltek számára, amelyek nem érik el a közlemény közzétételéhez szükséges kiforrott tapasztalatokat és feltételeket.

### A piacelemzési eljárások

A 2014. július 1-jével hatályba lépő törvény módosítás bevezette a piacelemzés intézményét. Ennek során a Gazdasági Versenyhivatal nyilvános információk, valamint önkéntes válaszadáson alapuló adatgyűjtés útján, szükség esetén külső szakértő vagy tanácsadó bevonásával felméri és elemzi egyes piacok működését, a piaci folyamatokat és a piaci trendek alakulását, illetve egyes – több ágazatban vagy valamely ágazat meghatározott részében alkalmazott – piaci gyakorlatokat, továbbá ezeknek a versenyre és az üzletfelekre, így különösen a végső üzletfelekre gyakorolt hatását. Az elmúlt év második felében két piacelemzési eljárást indított a Hivatal. Ezek során a filmgyártási és filmforgalmazási, valamint moziüzemeltetési piacok szerkezetét, működésének jellemzőit, valamint a magyarországi személy- és kishaszongépjármű forgalmazás és -javítás piacait vizsgálja a GVH.

#### I.3.2. A versenypártolás

2014-ben a GVH összesen 68 jogszabálytervezetet véleményezett, amelyből 18 esetben tett észrevételt. Ezek nagyobb hányada változatlanul a verseny szabályozási környezetének versenybarát kialakítására, az adminisztrációs terhek csökkentésére, vagy a fogyasztói döntéshozatal körülményeire kívánt hatni, kisebb része pedig a kodifikáció minőségének javítását célozta. További kilenc olyan közbenjárás volt, amely egyes piacokon a verseny szabályozási környezetének javítását, illetve romlásának megelőzését célozta. Előfordult az is, hogy a hatóságok közötti egyértelműbb feladat- és hatáskörmegosztás kialakítása érdekében, vagy az egyes jogterületek közötti koherencia zavarok elkerülése érdekében került sor a közbenjárásra.<sup>2</sup> Három esetben a minisztériumoktól, vagy más hatóságtól, köztestülettől érkezett olyan egyéb megkeresés, amely jellemzően a GVH feladat- és hatáskörének, jogalkalmazásának ismeretén alapuló választ

igényelt, így a GVH-ban rendelkezésre álló tapasztalat hasznosítására nyílt lehetőség.<sup>3</sup>

#### I.3.3. A versenykultúra fejlesztése

A GVH a versenyjogi normák vállalati gyakorlatba ültetésének és követésének elősegítése érdekében 2014-ben komplex médiakampánnyal egészítette ki a 2012-ben indult versenyjogi **megfelelést támogató programjait**. A versenyjogi megfelelést átfogóan értelmező és bemutató [www.megfeleles.hu](http://www.megfeleles.hu) weboldal tartalmi mellett a tisztességes versenyhez és piaci magatartáshoz fűződő érdek megértését és elfogadását a médiakampány figyelemfelhívó, attitűdváltást támogató megjelenései segítették. A televíziós, rádiós és nyomtatott sajtóban elhelyezett felhívások mellett az internethasználók is mintegy nyolc és félezer alkalommal nyitották meg a GVH hirdetéseit. A kampány a „*Megfelelni – de minek?*” címmel, kkv-k számára megrendezett sajtónyilvános szakmai konferenciával zárult 2014. november 20-án.

A GVH a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztése érdekében 2014 áprilisában nyílt közbeszerzési eljárást hirdetett egy Versenypolitikai Tanácsadó Irodahálózat kiépítésére és működtetésére. A tanácsadó irodák feladata a fogyasztók tájékozottságának, versenyjogi ismereteinek és fogyasztói tudatosságának növelése, a helyi versenypiacokon jelentkező, de a GVH-hoz esetenként el nem jutó versenyproblémák beazonosítása. A tanácsadó irodák Debrecenben, Egerben, Szegeden, Pécsen és Győrben működnek.

A versenyjog komplexitását figyelembe véve – a versenytörvény 2014. július 1-jei átfogó módosítására is tekintettel – a GVH munkatársainak és elismert gyakorlati szakembereknek a közreműködésével elkészítette a **versenytörvény kommentárját**. A kommentár bemuta-

<sup>2</sup> Például a versenyjogi erőfölény fogalom újradefiniálása kapcsán történő fellépés a kereskedelmi szektort érintően.

<sup>3</sup> Egyes parlamenti képviselői kérdések megválaszolása, szakmai szövetség információigénye (versenyhatósági információk a fogyasztói csoportok tevékenységéről, kereskedelmi etikai kódex korábbi időszakot érintő versenyhatósági kontrolljáról adott információk stb.).

tására 2015-ben, hivatalos szakmai könyvbe-mutató keretében kerül sor.

A GVH a Visegrádi Csoport soros elnöksége keretében rendezte meg 2014. március 20-án a V4 Országok Versenyjogi Konferenciáját. A konferencia lehetőséget adott a hasonló problémákkal és tapasztalatokkal rendelkező hivatalok munkatársainak eszmecseréjére, amely érdekében a GVH aktívan közreműködik a Visegrádi Négyek versenyhivatalai közötti együttműködés erősítésében. A konferencia fő témái a regionális versenyjogi problémák, a jogalkotási gyakorlat, a közbeszerzési kartellek elleni küzdelem és a bírósági felülvizsgálat voltak.

Tágabb értelemben ide tartozik a GVH és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) – a magyar kormány támogatásával – 2005 februárjában létrehozott **OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK)** tevékenysége is, mely a kelet-, délkelet- és közép-európai országok versenyhatóságai számára nyújt szakmai képzéseket. Magyarország geopolitikai helyzete és a GVH kiemelt szakmai megítélése ideális központtá tették a ROK-ot a régió belül, melynek elsődleges célja a versenypolitika, versenyjog és a versenykultúra fejlesztése különböző szakmai programokon (szemináriumok, tréningek) keresztül.



**I. A GVH javasolja az Országgyűlésnek az árubemutatóval egybekötött termékértékesítéssel (termék-bemutató) kapcsolatos szabályozás újragondolását, különös tekintettel annak pénzügyi vonatkozásaira, a kapcsolódó hitelnyújtási gyakorlatokra.**

A GVH-hoz érkezett jelzések és az eljárásainak a tapasztalatai alapján továbbra is aggályosak az árubemutatóval egybekötött termékértékesítések, amelyek különösen hátrányosan érintik az egyes kiszolgáltatókat, jellemzően nyugdíjas állampolgárokat. A fogyasztó és vállalkozás között létrejött szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) számú Kormányrendelet részben megoldást nyújt a problémára, de, e mellett további jogalkotói lépések megtétele is szükségesnek mutatkozik. Célszerű lenne szabályozni a termékbemutatókon nyújtott kölcsön-, illetve hitelszerződések kialakult gyakorlatát, mert mindaddig, amíg a forrást tudja „biztosítani” a termékbemutatót szervező vállalkozás, lesznek, akik bedőlnek, s olyan kötelezettséget vállalnak, amelyet utóbb, a pillanatnyi ráhatás alól szabadulva megbánnak.

**II. A GVH javasolja az Országgyűlésnek, hogy fontolja meg annak a lehetőségét, hogy az első jogsértés esetében a kis- és középvállalkozásokkal szemben a versenyfelügyeleti bírság mérséklésére, vagy mellőzésére nyíljon mód.**

A GVH észlelte, hogy a versenyfelügyeleti eljárások során az eljárás alá vont vállalkozások rendkívül nagy hányada, több mint 70%-a kis- és közepes vállalkozás. Ezek közül nem egy olyan vállalkozás, amely néhány embernek, családnak nyújt megélhetést, s amelyek nem rendelkeznek megfelelő versenyjogi ismeretekkel, s nincs elegendő forrásuk jogi szakember igénybe vételére. Ezeket a vállalkozásokat már egy viszonylag alacsony összegű versenyfelügyeleti bírság is ellehetetleníti. A probléma orvoslására a GVH a versenykultúra fejlesztő tevékenysége körében is igyekszik megoldást nyújtani, e téren azonban csak hosszabb távon remélhető változás. Megfontolásra javasoljuk ezért, hogy bizonyos körben, nem kifejezetten szándékos magatartás és első jogsértés esetén, a bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmazhasson a hatóság.

### **III. A GVH javasolja az Országgyűlésnek a kereskedelemről szóló CLXIV. törvény 2016. január 2. napjától hatályos kiskereskedelmi láncokra vonatkozó módosítás felülvizsgálatát a Tpvt.-vel és a Tmftv.-vel való összhang megteremtése érdekében.**

A kereskedelemről szóló CLXIV. törvény (Kertv.) 2016. január 2. napjától hatályos módosítása szerint a Tpvt. alkalmazásában a gazdasági erőfölényt a napi fogyasztási cikkek kiskereskedelmi értékesítésének piacán fennállónak kell tekinteni, amennyiben a vállalkozásnak az előző évi nettó árbevétele meghaladja a 100 milliárd forintot. A jogalkotó feltehető szándéka az erőfölény vélelmének kimondásával az, hogy a nagyméretű kereskedők visszaélészerű magatartásával szemben hatékonyabb védelem lehetőségét teremtsen meg. Ugyanakkor a jelenleg hatályos szabályozás szerint a nagyméretű kereskedők tiszt-

tességtelen vevői kereskedelmi gyakorlatával szemben 100 milliárd forintos értékhatár fölött éppen a kereskedelmi törvény megváltoztatni tervezett rendelkezései alapján, míg az élelmiszerkereskedők esetében – árbevételtől függetlenül – a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvényben (Tfmtv.) alapján van helye eljárás lefolytatásának. A kereskedelmi törvény hivatkozott szabályozásának betartása a GVH feladata, míg az élelmiszerágazat vonatkozásában a NÉBIH az eljáró hatóság. A 2016 januárjától hatályos hármas törvényi szabályozás (Tpvt., Kertv., Tfmtv.) alapján két külön hatóság által alkalmazandó rendelkezések egymáshoz való viszonyával kapcsolatos értelmezési-alkalmazási nehézségek elkerülése végett a GVH javasolja, hogy a jogalkotó fontolja meg a szabályozás felülvizsgálatát a szabályok nagyobb koherenciájának megteremtése érdekében.



A Gazdasági Versenyhivatal 2015–2018 közötti középtávú intézményi stratégiáját 2014. december 11. napján hagyta jóvá a GVH elnöke. A stratégiai dokumentum bemutatja a Hivatal 2015–2018 közötti időszakra vonatkozó stratégiai cselekvés irányát és célját. A dokumentum reflektál a helyzetértékelés során feltárt kihívásokra és a hivatali szintű működés további fejlesztése érdekében részletezi a 2015–2018 évekre vonatkozó tervezett stratégiai elemeket, úgymint küldetés, alapértékek, jövőkép, továbbá a stratégiai célrendszert<sup>4</sup> és stratégiai akcióterületeket.

A GVH középtávú intézményi stratégiájának kidolgozása két okból is indokolt volt. Egyfelől 2014-ben lezárult az aktuális stratégiai időszak, illetve a belső kontrollrendszer fejlesztés folyamatához is szükségesé vált az intézményi stratégia megalkotása. A GVH „Zárt menedzsment ciklus megvalósítása a GVH intézményirányítási rendszerében” című, ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0002. azonosító számú 2014. évi szervezetfejlesztési projektjében a szervezetfejlesztési munkacsoport tagok a stratégia létét, mint igényt, megalkotását, mint sürgős feladatot jelölték meg. A szervezetfejlesztési projekt és a korábbi években megkezdett belső kontrollrendszer fejlesztés eredményeit a stratégia meghatározásakor a munkacsoport figyelembe vette. Emellett az Állami Számvevőszék 14001. számú, a GVH működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló jelentés megállapításai alapján készült Intézkedési Terv is 2014. évi kiemelt feladatként tűzte ki a stratégia kidolgozását. A stratégiaalkotás folyamata alapos előkészítést követően, külső szakértők bevonásával 2014 augusztusától novemberig zajlott, amely-

ben a munkatársak széles köre aktív szerepet vállalt.

A stratégiaalkotás egyik mérföldköve a GVH korábbi években megfogalmazott küldetésének, valamint jövőképének az újrafogalmazása, pontosítása volt, azzal az elsődleges céllal, hogy azokban hangsúlyosabban megjelenjenek a felsővezetői prioritások mellett a szervezet alsóbb szintjein artikulálódó szempontok is. A GVH *küldetése* egyfajta öndefiníció, amely tömören leírja, hogy mi a szervezet létezésének értelme, alapvető célja. A GVH *jövőképe* egy meghatározott jövőbeni időpontra (jelen esetben 2018-ra) elérendő állapotot határoz meg azokkal a sikerkritériumokkal, melyekkel a szervezet a fejlődését méri.

A stratégiai dokumentum rögzíti a GVH alapértékeit és részletesen kifejti azok tartalmát. Ezek az alapértékek a törvényesség és tisztesség eljárás, az ügyfélközpontúság, a szakmaiság, a munkatársak együttműködése, a munkatársak elismerése, a transzparencia és kiszámíthatóság, az integritás és partnerség. A stratégiai célok<sup>5</sup> a stratégiatérképben nézőpontok szerint rendezett, hosszabb távon érvényesülő, mérhető fejlődési célkitűzések, melyek elérésével szándékozik a szervezet a jövőképében megfogalmazott kívánt műkö-

<sup>4</sup> A GVH céltérképét lásd a jelen beszámoló mellékletében.

<sup>5</sup> Proaktív fellépés, időszerűség, szakmai kiválóság, ügyfélközpontúság, hatásosság, intenzívebb, rugalmasabb partneri együttműködés, piaci folyamatok intenzívebb monitorozása, következetesebb és kiszámíthatóbb jogalkalmazás, eredményesebb versenykultúra-fejlesztés, hatásos külső kommunikáció, rendelkezésre álló eszközrendszer jobb kihasználása, vezetői kompetenciák fejlesztése, az együttműködés erősítése – „Egy hajóban evezünk”, adaptív „hivatali” működés, folyamat- és projektcentrikus központúság erősítése, hosszú távon biztosított kompetens emberi erőforrások, strukturáltabb tudásmegosztás, korszerű módszerek, technológiák alkalmazása, teljesítményalapúság erősítése, költségvetési források hatékony felhasználása.

désű állapotba eljutni. A szervezet sikerességét e célkitűzések teljesülésével méri.

A stratégia végrehajtását – a meglévő működési folyamatokon túl – több különböző akcióterületen részben már megkezdett, illetve betervezett projektek szolgálják. Ezek között találhatóak olyan komplex programok is, amelyek több akcióterülethez is kapcsolódnak. A stratégia végrehajtását szolgáló akciók megvalósításával lesz a stratégiából „élő”, a szervezeti működés minden szintjére kiható cselekvés. A stratégia végrehajtása az alábbi akcióterületeken keresztül valósul meg.<sup>6</sup>

- folyamatfejlesztés;
- stratégiai menedzsment;
- informatikai fejlesztés;
- humánerőforrás-fejlesztés;
- partnerség;

- a szervezeti kultúrának a változások emberi oldalát biztosító fejlesztése;
- a tudásmenedzsment intézményesítése a szakmai kiválóság garanciájaként.

A középtávú stratégia megvalósításának egyik letéteményese a stratégiai menedzsment szemlélet erősítése, mely a Hivatal hosszú távú fejlődésére, a jövőbeni sikeres működés megalapozására irányul. Ez az irányítási mechanizmus tervezi a szervezet jövőjét és a stratégiai céloknak megfelelően biztosítja a szervezet fejlődésének irányban tartását, vezetői eszközei és módszerei segítségével és intézkedések megvalósításán keresztül. A stratégiai menedzsment tehát jövőalkotó, integráló, motiváló és szervezeti összhangteremtő vezetési mód. A stratégia végrehajtása során célunk, hogy a munkatársak közös alkotásaként született intézményi stratégia a szervezet teljes szegmensét átható aktív cselekvéssé és szemléletmóddá váljon.

---

<sup>6</sup> Ezek tartalmát és részletes kifejtését lásd: [http://www.gvh.hu/letoltheto\\_dokumentumok/gvh/strategia](http://www.gvh.hu/letoltheto_dokumentumok/gvh/strategia).



|                         |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| január 9.               | A GVH és a Magyar Ügyvédi Kamara közös versenyjogi rendezvénye.                                                                                                                                                    |
| január 24.              | Sajtótájékoztató az első informátori díjkifizetéssel érintett kartell ügyében.                                                                                                                                     |
| <b>február 14-15.</b>   | <b><i>ROK-szeminárium európai versenyjogi bírók számára: „Erőfölénnyel való visszaélés”.</i></b>                                                                                                                   |
| <b>március 11-13.</b>   | <b><i>ROK-szeminárium „Gyakorlat és eljárások az összefonódások vizsgálatában” címmel.</i></b>                                                                                                                     |
| március 20.             | A GVH Visegrád4 Versenyjogi Konferenciája.                                                                                                                                                                         |
| április 29.             | Együttműködési megállapodást kötött a GVH és az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal.                                                                                                               |
| <b>május 9-10.</b>      | <b><i>ROK-szeminárium európai versenyjogi bírók számára „Együttműködés az Európai Bizottsággal és magánjogi jogérvényesítés” címmel.</i></b>                                                                       |
| május 20.               | A GVH sajtótájékoztató keretében ismertette a társadalmi hasznossága közgazdasági méréseinek eredményét.                                                                                                           |
| <b>június 3-5.</b>      | <b><i>ROK-szeminárium az „Összejátszás az ajánlattételben és közbeszerzés” címmel.</i></b>                                                                                                                         |
| június 11.              | Kötelezettségvállalás elfogadásával zárult a MOL-vizsgálat.                                                                                                                                                        |
| június 17.              | Versenyjogi konferencia a GVH, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Versenyjogi Kutatóközpontja rendezésében. |
| július 1.               | A versenytörvény egyes anyagi és eljárásjogi módosításai hatályba léptek.                                                                                                                                          |
| július 11.              | A GVH Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Irodákat indított öt vidéki nagyvárosban.                                                                                                                                    |
| július 31.              | A GVH piacelemzést indít a filmforgalmazási és a moziüzemeltetési piacok vizsgálatára.                                                                                                                             |
| <b>szeptember 16-18</b> | <b><i>ROK-szeminárium a „Verseny a kiskereskedelemben” címmel.</i></b>                                                                                                                                             |
| <b>október 14-16.</b>   | <b><i>ROK és az orosz versenyhatóság közös rendezvénye Kazánban „Repterekkel kapcsolatos versenyjogi témák” címmel.</i></b>                                                                                        |
| november 20.            | „MEGFELELNI – DE MINEK?” –versenyjogi megfelelési konferencia.                                                                                                                                                     |
| december 1.             | A GVH piacelemzést indít a személy- és kishaszongépjármű forgalmazás és -javítás piac vizsgálatára.                                                                                                                |
| <b>december 2-4.</b>    | <b><i>ROK-szeminárium „Erőfölénnyel való visszaélés bizonyítása” címmel.</i></b>                                                                                                                                   |



## Infokommunikációs piacok

Az infokommunikációs szektort a 2014-es évben több nagyobb jelentőségű összefonódási ügy érintette. Két egymással szoros kapcsolatban álló összefonódás révén az Axel Springer SE és a Ringier AG egyes magyarországi lapjaikat értékesítették a Vienna Capital Partners-csoport részére, míg a többi magyarországi lapjukat pedig az általuk közösen irányított Ringier Axel Springer Media AG irányítása alá helyezték (VJ/6/2014. és VJ/7/2014.). Nem fúziós ügy, de a piaci szereplőket ugyancsak lényegesen érintő másik eljárás is lezárult az évben: a GVH kartell megállapodás miatt bírságolta meg a megyei napilapok kiadóit (VJ/23/2011.).

A 2014-es évben az infokommunikációs ágazatot érintően két kötelezettségvállalás mellett engedélyezett összefonódás utóvizsgálata zajlott le. A GVH 2010 decemberében engedélyezte, hogy az Invitel-csoport megszerezze a FiberNet távközlő hálózatainak nagy részét. Három év elteltével a GVH utóvizsgálatban ellenőrizte, hogy az előírt árazást illetve minőségi paramétereket érintő kötelezettségek megfelelően teljesültek-e, ugyanis ellenkező esetben végső soron akár az engedély visszavonására is sor kerülhetett volna. Az utóvizsgálatban megállapítást nyert, hogy a kötelezettségek teljesültek, így az eljárás megszüntetésre került.

A 2014. évben lezajlott másik utóvizsgálat előzménye volt a Magyar RTL Televízió Zrt. az IKO Televisions Kft.-től a Cool, Sorozat+, Prizma, Muzsika, Reflektor, Film+ és Film+2 televíziós csatornák műsorterjesztési és hirdetési jogainak megszerzése. Az utóvizsgálat során – számos piaci szereplő véleményének beszerzését követően – megállapítást nyert, hogy az

M-RTL az előírt kötelezettségeket megfelelően teljesítette, így az eljárás ebben az esetben is megszüntetésre került.

## Postai piac

A postai piacon az ágazati szabályozás 2013. január 1-étől hatályos jelentős megváltozása ellenére érdemi piaci átrendeződés nem volt megfigyelhető 2014-ben sem. 2013. január 1-jén lépett hatályba a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény, valamint a szolgáltatás nyújtásának végrehajtásával kapcsolatos részletszabályokat tartalmazó 335/2012. (XII.4.), és 336/2012. (XII.4.) Korm. rendelet, amelyek legfontosabb következménye, hogy piacnyitási folyamat újabb lépéseként megnyílt az 50 g alatti levélküldemények piaca a verseny előtt, és ezzel lényegében a valamennyi postai szolgáltatás versenypiacrá vált.

A piacnyitás jelentős hatásai tehát a 2014-es év folyamán nem mutatkoztak meg, és a korábbi uniós piacnyitások tapasztalatai alapján feltételezhető, hogy radikális átrendeződésre valószínűleg még a közeljövőben sem lehet számítani. Feltehető, hogy az említett esetleges új piacra lépés esetén is a Magyar Posta hosszabb időre megőrzi piacvezető pozícióját az egyetemes postai szolgáltatások szegmensében.

## Energiapiacok

2014 folyamán számos szabályozási, és strukturális változás érintette az energiapiacokat. A 2014-es évben is folytatódott az egy évvel korábban elkezdett rezsicsökkentés. A rezsicsökkentés harmadik üteme keretében a Kormány a földgáz lakossági árát áprilistól 6,5%-kal, a villamos energiáét szeptembertől 5,7%-kal csökkentette, a távhő ára pedig októbertől 3,3%-kal lett alacsonyabb. A rezsicsök-

kentés harmadik ütemének eredményeként a földgáz ára összesen 25,19 a villamos energiáé 24,55 százalékkal, a távhő ára pedig 22,63 százalékkal csökkent az első rezsicsökkentés előtt érvényben lévő árhoz képest. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) kalkulációja szerint a rezsicsökkentéseknek köszönhetően a lakossági fogyasztók több mint 334 milliárd forintot takarítottak meg 2013. január 1-je óta.

2014 novemberében sikeresen elindult a cseh-szlovák-magyar-román villamos energia piac-összekapcsolás (4M MC), amely a cseh, a szlovák, a magyar és a román másnapi kereskedésű villamosenergia-piacokat integrálja, felváltva a korábbi cseh-szlovák-magyar piac-összekapcsolást. A projekt 2013 augusztusában vette kezdetét azzal a céllal, hogy a cseh-szlovák-magyar piac-összekapcsolást kiterjessze Romániára, és bevezesse a PCR (Price Coupling of Regions) megoldást. A piac-összekapcsolás fő előnye, hogy hatékonyabb kereskedést és kapacitás-felosztást tesz lehetővé, amellyel nő az ellátásbiztonság, stabilabb likviditás és alacsonyabb áringadozás mellett.

A földgáz piacon elsősorban a szállítóvezeték hálózat fejlesztése kapcsán történtek fontos fejlemények. A Magyarországot és Szlovákiát összekötő új, kétirányú nagynyomású földgázszállító vezeték hivatalos átadására 2014-ben sor került, jelenleg a műszaki átvétel és a próbaüzem zajlik, a magyar-szlovák gázvezeték üzembe helyezése 2015 első felében várható. 2014. december 1-jén Oroszország bejelentette, hogy lemondja a Déli Áramlat gázvezeték-beruházás további építését. A tervezett csővezeték Ukrajnát kikerülve a Fekete-tenger alatt szállított volna orosz földgázt Bulgárián keresztül többek között Magyarországra is. A projekt megghiúsulásában nagy szerepet játszott az Európai Unió erős ellenállása, amiatt, mert a tervezett gázvezeték nem felelt meg a 3. uniós energiacsomag tulajdonosi szétválasztásra vonatkozó előírásainak.

A kőolaj piacon bekövetkezett legfontosabb fejleményt az évek óta nem látott mértékű ár-

esés jelentette. 2014-ben ugyanis több mint 50 százalékkal csökkent a kőolaj világpiaci ára, annak hatására, hogy az USA és az OPEC-országok elutasították a termelésük csökkentését. A világpiaci árcsökkenés hatására a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt (MOL) is folyamatosan csökkentette mind a benzin, mind a gázolaj nagykereskedelmi árát, amely így a benzinkutaknál is érzékelhető árcsökkenéssel járt.

A víziközmű szektorban tovább folytatódott a piaci integráció. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény hatálybalépése óta csak olyan cég folytathat víziközmű-szolgáltatást, amely megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek. A működési engedélyek kiadása a MEKH hatáskörébe tartozik. A törvény hatályba lépése előtt 400 szolgáltató különböző színvonalon és eltérő díjakat alkalmazva látta el feladatát. A 2014-es évben mindösszesen 46 társaság kapott engedélyt, hogy a jövőben szolgáltatást nyújthasson Magyarországon. A kiadott engedélyeket az MEKH háromévente felülvizsgálja.

### Közlekedési piacok

A légi közlekedési piacon 2014-ben tovább folytatódtak a Malév csődjét követően megindult piaci átrendeződést eredményező folyamatok. A repülőtér forgalmában továbbra is meghatározó szerepet játszanak a diszkont légitársaságok, de új hálózati légitársaságok is indítottak járatokat, így a dohai székhelyű Qatar Airways és a Dubai-on át repülő Emirates Airlines biztosít hozzáférést kiterjedt hálózatahoz. A repülőtér forgalma éves szinten 7,5 százalékkal nőtt 2013-hoz képest, és az utaslétszám átlépte a Malév csődje előtti 2011-ből származó abszolút forgalmi rekordot, meghaladva a 9 millió utast. A repülőtér legnagyobb légitársasága a Wizzair, amely 2015-re további kapacitásbővítéseket tervez.

A vasúti közlekedést érintően változást jelenthet, hogy a 2013-ban bevezetett közúti közlekedési piacot érintő útdíj miként hat a vasúti fuvarozás versenyképességére. A kezdeti tapasztalatok szerint úgy tűnik nincsen jelentős

áru-átterelődés közútról vasútra, igaz a hosszú távú hatások a vasúti közlekedésre még nem láthatóak. Nemzetközi összehasonlításban viszont az látszik, hogy térségünkben az árutovábbításon belül továbbra is csökken a vasút aránya. A magyar piacon a vasúti piac teljesítménye negyedik éve nő a válság okozta jelentős visszaesés után, részaránya viszont még így is csak 18 százalék az áruszállításon belül. A legnagyobb hazai szereplő továbbra is a Rail Cargo Hungária Zrt. A vasúti piacot érintő szabályozási kérdés, hogy 2014-ben megindult a vasúti törvény felülvizsgálata, hogy átültetésre kerüljenek a 2012/34/EU irányelv rendelkezései a magyar szabályozásba. Az új vasúti törvény elfogadása 2015-ben várható.

A közúti közlekedési piacot érintő, 2013 őszén hatály lépett fővárosi taxirendelet. Alkalmazásának első teljes évében megjelentek az alternatívát kínáló szolgáltatók, azok közül is a potenciálisan legnagyobb kihívást jelentő amerikai székhelyű Uber. A szolgáltatás lényege, hogy egy okos-telefonokra írt alkalmazás segítségével találhatnak egymásra a potenciális utasok és sofőrök. A szolgáltatás a hagyományos taxiszolgáltatással versenyben kínálja, nagyobb térnyerése függeni fog majd a szabályozói oldalról adott válaszoktól is.

### Pénzügyi piacok

A pénzügyi közvetítőrendszer működését érintően az egyik legfontosabb változás az új jegybanktörvény elfogadása, amely a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének pénzügyi közvetítő rendszert felügyelő, ellenőrző feladatainak a Magyar Nemzeti Bank feladat- és hatáskörébe, illetve szervezetrendszerébe történő integrációját valósította meg. Ennek eredményeként a Magyar Nemzeti Bank, mint makroprudenciális hatóság számára, az eddiginél jóval szélesebb eszköztár áll rendelkezésre az egyedi intézményi, illetve a rendszerszintű kockázatok kezelésére.

A felügyeleti rendszert érintő intézményi reformot követően, a 2014. év második felében a *fogyasztói kölcsönszerződések* törvényi szabályozásának átfogó átalakítása vette kezdetét.

Ennek keretében az első fontos lépés az elszámolási törvény elfogadása volt, amely alapján a bankoknak el kell számolniuk ügyfeleikkel az árfolyamrés semmissége és az egyoldalú szerződésmódosítások miatt keletkezett túlfizetéseket.<sup>7</sup> Az elszámolás mellett az érintett hitelek költsége (kamatláb és díjak) visszaáll a tisztességes feltételeknek megfelelő szintre.

A fogyasztónak nyújtott hitelek szabályozásával összefüggésben, a másik lényeges intézkedés az ún. „fair bankrendszer” megteremtése. A vonatkozó törvény megerősíti a bankok tájékoztatási kötelezettségét, emellett meghatározza az egyoldalú kamat-, díj- és költségemelés szabályait is. A jogszabály a szerződés módosításának lehetősége kapcsán a hitelek futamideje szerint a három évnél rövidebb, illetve annál hosszabb szerződések közt tesz különbséget.

Szintén kiemelendő a *deviza jelzáloghitelek forintosítására* vonatkozó törvény elfogadása, amelynek értelmében 2015-től kezdődően a deviza-, vagy devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződéseket automatikusan forintra kell átváltani. A forintosított állomány árazásának a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény alapelvei fognak keretet adni, amely meghatározza az árazást, a kamat vagy kamatfelár változtatásának objektív kritériumait, valamint lehetőséget biztosít a kamatperiódus végén a szerződés díjmentes felmondására.

A Gazdasági Versenyhivatal üdvözli a fogyasztónak nyújtott hitelekkel kapcsolatos jogszabályi változásokat, tekintve, hogy az elmúlt években a Gazdasági Versenyhivatalhoz érkezett fogyasztói jelzések többsége a deviza alapú jelzáloghitelek kondícióinak változására, az egyoldalú szerződésmódosítások lehetőségére vonatkozott. Ezen intézkedéseknek köszönhetően a fogyasztók számára átlátha-

<sup>7</sup> Az adósok túlfizetéseit visszamenőleg tőke-előtörlesztésként kell figyelembe venni a folyószámla-, hitelkártyahiteleken és az állami kamattámogatású hiteleken kívül minden hitel esetében, melyet 2004. május 1. után nyújtottak, illetve 2009. július 26. előtt nem szűnt meg.

többé válik a termékek árazása, a szerződés módosításának esetei és feltételei, valamint egyszerűsödhet a hitelkiváltás (szolgáltató váltás). A fent bemutatott intézkedések összességében a lakossági hitelezési piacon a hatásos verseny feltételeinek megteremtése irányába mutatnak.

A pénzügyi közvetítő rendszer egyik meghatározó szegmensét képező *pénzforgalmi rendszert* érintően, az elmúlt időszak jogszabályi változásai kapcsán kiemelendő a bankközi jutalékkal kapcsolatos szabályozás. A szabályozási javaslatot a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezte, melyet a Gazdasági Versenyhivatal is támogatott. A 2014. január 1-jétől alkalmazandó jogszabály értelmében a kártyatársaságok által alkalmazható belföldi bankközi jutalék<sup>8</sup> mértékét a betéti kártyák tekintetében 0,2%-ban, hitelkártyák vonatkozásában pedig 0,3%-ban maximálta. A szabályozás célja, hogy a fizeteskártya-használat ösztönzésével, valamint a készpénzhasználat ezzel párhuzamos visszaszorításával növelje a hazai pénzforgalom hatékonyságát. A jogalkotó felismerte, hogy a hazai kártyaelfogadó hálózat fejlettsége alulmaradt az Európai Unió átlaghoz képest; a Magyarországon működő pénzforgalmi szolgáltatók által belföldön alkalmazott bankközi jutalékok mértéke viszont jóval magasabb volt a fizetési kártyával végzett határon átnyúló tranzakciók esetében alkalmazott bankközi jutalékoknál.

A hazai szabályozási javaslat egyeztetésével párhuzamosan, 2013. július 24-én tette közzé az Európai Bizottság az Európai Unió egészére vonatkozó szabályozási javaslatát, amely a *bankközi jutalékok mértékét* – a magyar szabályozáshoz hasonlóan – betéti kártyák esetén 0,2%-ban, hitelkártyák vonatkozásában pedig 0,3%-ban maximálná. A Bizottság javaslata a tervezett rendelet hatályba lépését követően két hónapos átmeneti időszakot biztosítana a határon átnyúló tranzakciók, míg két éves átmenetet minden egyéb bankkártyás tranzak-

ció tekintetében a rendeletben meghatározott bankközi jutalék értékek meghatározására.<sup>9</sup>

### **Biztosítási piac**

A 2014-es év a biztosítási piacon a biztosítási piac két fő ágát – élet-, nem-élet biztosítási ág – tekintve a piaci, illetve a jogszabályi környezet változásait tekintve az alábbiak emelhetők ki.

Az életbiztosítási ágat illetően, a 2014. január 1-től megváltozott adózási törvényeknek köszönhetően, a nyugdíjbiztosításokra igénybe vehető adókedvezmény jó hatással volt a folyamatos díjas életbiztosítások, ezen belül a nyugdíjbiztosítások piacára. A szektor érdekvépképviseleti szervének, a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) adatai alapján már 45 ezer ügyfél döntött az öngondoskodás ezen formája mellett.

A *nem-életbiztosítási ág* legnagyobb szeletét jelentő gépjármű-biztosítási piacon belül a tavalyi évhez viszonyítva főként a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (KGFB) piac bővült. A biztosítók 142 ezerrel több KGFB szerződést tartottak nyilván, mint egy évvel korábban, amely a forgalomba helyezett új és használt gépjárművek számának növekedésének volt köszönhető. A gépjárműállomány növekedése ugyanakkor nem járt együtt a casco biztosítások számának növekedésével. 2014-ben kevesebb, mint 800 ezer casco-biztosítást kezeltek a biztosítók, amely nagyságrendileg 20% körüli penetrációt jelent. Amennyiben 2015-ben folytatódik az újautó értékesítés felfutása, az várhatóan pozitív hatással lehet a gépjármű-biztosítási piacra, különösen a casco biztosítások piacára.

### **Mezőgazdaság**

2014 az előző évhez hasonlóan viszonylag nyugodt és jó év volt az agráriumban. A kifejezetten jó termés mellett hosszú évek óta először az állattartás is érdemben bővült. Az agrárpiacon kiegyensúlyozott fejlődését 2014-ben

<sup>8</sup> Multilateral Interchange Fee (MIF).

<sup>9</sup> A rendelet-tervezet elfogadása folyamatban van, amelynek szövege elérhető a Bizottság honlapján.

csak az alma és a meggy piacán kísérték komolyabb feszültségek.

Az alma és a meggy esetében néhány éves időközökkel visszatérően jelentkeznek piaci zavarok. A két piac több közös vonást mutat. A lényegesen alacsonyabb árú tömegtermék, a feldolgozásra kerülő ipari gyümölcs és a drágább étkezési alma, illetve étkezési meggy szegmense nem válik el élesen egymástól. A felvásárlási árak egyik évről a másikra rapszodikus emelkedhetnek, illetve csökkenhetnek – nemcsak az időjárási eredetű hazai termésingadozások miatt, hanem az ipari gyümölcs nemzetközi piacának alakulása szerint is (pl. az alma sűrítmény, illetve a meggybefőtt készletek nagyságának függvényében). 2014-ben a felvásárlási átlagár az almánál az előző évnek a felére, a meggyénél kevesebb, mint a felére zuhant. Az áresést az almánál részben az uniós exporttal szemben augusztusban elrendelt orosz embargó okozta.

Az alma- és a meggysektor strukturális problémái nem egyediek, azokhoz hasonló más hazai termékpiacon is előfordulnak: kis üzemméret, atomizált termelői kínálat, a szövetkezés hiánya, elöregedett ültetvények és elavult fajtaszervezet, elmaradt beruházások (korszerű ültetvények, tárolók, jég és fagy elleni védelem, öntözés), a márkázás hiánya, gyenge marketing, mérsékelt piaci orientáció, instabil vertikális kapcsolatok. Mindezek miatt piaci feszültségek kialakulására számos ágazatban a jövőben is sor kerülhet.

A mezőgazdasági termelői árak az előző évihez képest ugyan visszaestek, de – a gyümölcs kivételével – az agráriumban szokásosnál kisebb mértékben. Mivel a ráfordítási árak is csökkentek, a termelés pedig nőtt, a mezőgazdasági jövedelmek ismét emelkedtek.

A szakmaközi szervezetek 2014-ben a mezőgazdasági piacok aktív szereplőivé, sok esetben kezdeményezőkké léptek elő. Az 1308/2013/EK Rendelet és a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény (Szakmakö-

zi törvény) előírásai nyomán az elismert szakmaközi szervezetek bizonyos piacszerzési intézkedései szigorú együttes feltételeknek való megfelelés esetén mentesülhetnek a versenykorlátozás tilalma alól.

### **Kiskereskedelem**

A kiskereskedelmi piacon a GVH mindig is kiemelt figyelmet fordított az élelmiszerek kiskereskedelmére, főként azért, mert egy versengő élelmiszer-kiskereskedelmi piacon minden magyar állampolgár elsődlegesen érdekelt.

A napi fogyasztási cikkek kiskereskedelmében a szerkezetváltozás 2006-tól lelassult. Ez egyaránt érvényes a nemzetközi összehasonlításban alacsonynak tekinthető piaci koncentrációra, a vezető üzletláncok sorrendjére, a külföldi és a hazai láncok arányára, az egyes üzlettípusok, illetve értékesítési csatornák arányaira, beleértve az üzletek méretstruktúráját is. A változásokat 2013-ról 2014-re nézve a hagyományos, 200 négyzetméteres és kisebb boltok stabilan tartják 26 százalékos piaci részesedésüket, érték szempontjából. A 201-400 négyzetméteres üzletek 8 százalékos mutatója sem változott, ugyanakkor a 2500 négyzetméternél nagyobb egységek részaránya 30 százalékról 28-ra csökkent, értéket tekintve. A szupermarketet és diszkontot magában foglaló 401-2500 négyzetméteres csatorna piacrésze 36-ról 38 százalékra nőtt. A modern üzlettípusok részesedése az eladásokból 2007 óta változatlanul 58-59 százalékos, lényegében az európai átlaggal azonos. A struktúra megmerevedésében a válság mellett szerepe volt egyes kormányzati intézkedéseknek is (pl. „plázastop”).

Az élelmiszerek bolti kiskereskedelmi forgalma a Nielsen nyilvános felmérése alapján a 2014-es évben az egy évvel korábbihoz képest az értéket tekintve 5 százalékkal, mennyiség alapján 4 százalékkal nőtt.

A Kereskedelmi törvény módosítása értelmében 2016. január 1-jétől a napi fogyasztási cikkek kiskereskedelmi értékesítésének piacán a

gazdasági erőfölényt fennállónak kell tekinteni, amennyiben a vállalkozásnak a napi fogyasztási cikkek kiskereskedelmi értékesítéséből származó előző évi nettó árbevétele meghaladja a 100 milliárd forintot. A szabályozás tekintve, hogy a Tvpt. anti-tröszt rendelkezései az uniós joggal harmonizáltak, bizonytalanságot okozhat a jogalkalmazás során. A GVH erre vonatkozóan javaslatot fogalmazott meg.

A GVH jelenleg több versenyfelügyeleti eljárást is folytat a kiskereskedelmi piacokon. Több esetben a viszonteladási árak megkötése („resale price maintenance” – RPM) tárgyában vizsgálódik a GVH, ami az Európai Unióban az egyik leggyakoribb típusú eljárás napjainkban.

### **Gépjárműszektor**

A gépjárműszektort az elmúlt években az értékesítési volumenek csökkenése, stagnálása, és az ezzel együtt járó kínálatcsökkenés, illetve a vonatkozó jogi szabályozás megváltozása jellemezte, amelyek jelentős hatást gyakoroltak az ágazat struktúrájára, belső szerveződésére. A gépjárműszektorral kapcsolatos (vertikális csoportmentességi rendeletekben testet öltő) versenyjogi szabályozás elsősorban a forgalmazási rendszerek kialakítását, az értékesítési hálózatokhoz való hozzáférést, a vezérképvisellettől független javítóműhelyek és a márkaszervizek közötti verseny biztosítását érinti. Az európai versenyjog, illetve hazánk EU-s csatlakozását követően a magyar szabályozás is az általánostól eltérő, szektor-specifikus szabályokat vezetett be a gépjárműszektor vonatkozásában, felismerve azt, hogy az ágazatban tapasztalható verseny dinamikája nem volt megfelelő. Ez az elkülönült szabályozás az Európai Bizottság döntése alapján 2010-et követően fokozatosan kivezetésre került.<sup>10</sup> Ez az új gépjárművek értékesítése tekintetében – három éves átmeneti idő biztosításával –

az elkülönült szabályozás teljes eltörlését, míg a gépjármű utópiacra annak visszaszorítását jelentette. A GVH-hoz érkező piaci jelzések szabályozási környezet megváltozása együtt járt a gazdasági, finanszírozási környezet megváltozásával, az értékesítési hálózatok optimalizálásával. Számos vezérképvislet ennek megfelelően átalakította forgalmazási rendszerét, amely együtt járt a forgalmazási rendszert megalapozó kétoldalú megállapodások megújításával, illetve több esetben a szerződéses partnerek számának csökkentésével, amely folyamat 2014-ben is folytatódott.

A GVH-hoz érkező piaci jelzések, illetve az ágazat kiemelt jellegére tekintettel a GVH 2014. december 1-jén piacelemzésbe kezdett, amelynek célja, hogy megvizsgálja a magyarországi személy- és kishaszongépjármű forgalmazási és javítási piacok jellemzőit. A piacelemzés során a GVH vizsgálja a személygépjárművek és kishaszongépjárművek értékesítésével és szervizelésével kapcsolatos hálózatok jellemző kialakítását, ezen hálózatokat érintő változásokat, a márkák közötti és márkán belüli verseny jellemzőit. A piacelemzés során a GVH különös figyelmet fordít a gépjárművek szervizelésével kapcsolatos verseny kereteinek és esetleges akadályainak megismerésére, például a garanciális javítások és a pótalkatrészekhez való hozzáférés kérdésére, illetve a független javítóműhelyek piaci helyzetének feltárására.

### **Szakmai szolgáltatások**

A Gazdasági Versenyhivatal kiemelt figyelmet fordít a köztestületekre és szakmai kamarákra, nem pusztán a versenyfelügyeleti eljárásban, hanem versenypártolási, versenykultúra-fejlesztési tevékenysége keretében is. A szakmai szolgáltatásokat magas szintű szabályozottság jellemzi, ami a folyamatosan formálódó állami jogalkotás, továbbá a kamarák által megvalósított önszabályozás keveredéséből tevődik össze.

A szakmai kamarák jogi helyzetük, a rájuk vonatkozó jogszabályi keretek tekintetében két csoportra oszthatók: egyes kamarákat tör-

<sup>10</sup> Lásd: a Bizottság 461/2010/EU rendelete (2010. május 27.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének a gépjármű-ágazatbeli vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról (HL L 129., 2010.5.28., 52. o.).

vény hoz létre (köztestületek), míg más szervezetek az Alaptörvényben biztosított egyesülési jog alapján jönnek létre. A köztestületek tevékenységének versenyjogi vizsgálata szempontjából lényeges kérdés, hogy az adott foglalkozás tekintetében kötelező tagság érvényesül-e. Kötelező kamarai tagság esetén a köztestület által alkotott belső szabályok szigorúbb megítélés alá eshetnek, mivel az érintett köztestület a piacra lépésre, illetve piacon maradásra érdemi hatást tud gyakorolni.

Főszabály szerint a versenyszabályokat sérti, ha egy szakmai kamara akár minimál árakat, akár rögzített árakat határoz meg a tagjai számára, illetve az is, ha ajánlott árakat tesz közzé. Ez az értékelés független attól, hogy a közzétett árak alkalmazását a szakmai szövetség kötelezővé teszi-e, vagy csak ajánlatott díjként határozza meg. A GVH állandó, bíróságok által is megerősített joggyakorlata szerint a köztestületek, szakmai kamarák magatartása a Tptv. értelmében vállalkozások társulása döntésének minősül, ezért amennyiben például ajánlott árak, vagy minimál árak közzétételével, esetleg jogellenes reklámtilalmi kikötésekkel sérti az előbb említett törvényi tilalmat, a versenytörvény alapján elmarasztható, és vele szemben bírság szabható ki.

Az árrögzítés, akár minimálárban, akár rögzített árban ölt testet, rendszerint nem képes a versenyárnál alacsonyabb árakat biztosítani a fogyasztók részére. Azt sem képes meggátolni, hogy rossz minőségű szolgáltatást nyújtsanak részükre, viszont akadályát képezi annak, hogy valamely foglalkozás gyakorlói hatékonyabban szervezzék meg tevékenységüket, költségeik csökkentésére törekedjenek. A javasolt árak közzététele pedig lehetővé teszi,

hogy a szolgáltatók árakat összehangolják, illetve megtévesztheti a fogyasztókat abban, hogy milyen árszintet tekintsenek az adott szolgáltatás tekintetében átlagosnak.

A szakmai önszabályozás jogszerű, elfogadható azokban az esetekben, ahol valamilyen „piackudarc” jelentkezik: az önszabályozásnak azonban minden esetben meg kell felelnie a szükségesség és arányosság követelményének. E követelmény teljesülését esetről esetre szükséges vizsgálni.

A jogalkotó – általánostól eltérő szabályok alkotásával – feljogosíthatja a köztestületeket ajánlott díjak közzétételére. Ilyen megoldást alkalmaz jelenleg például a Magyar Építész Kamarával, a Magyar Mérnöki Kamarával, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával kapcsolatos törvény. A Gazdasági Versenyhivatal következetes jogalkalmazási tevékenységével összefüggésben a szakmai kamarák felismerték, hogy az ajánlott árakkal kapcsolatos döntések jogszerűen csak jogalkotói felhatalmazás alapján hozhatók. Az elmúlt években több ágazati törvény is feljogosította az érintett szakmai kamarákat arra, hogy díjajánlatokat határozzanak meg és tegyenek közzé, arra viszont nem, hogy ezeket az árakat bármilyen módon ki is kényszerítsék. A specifikus szabályozás előtérbe kerülése következtében a GVH is leginkább versenypártolási eszközöket alkalmaz a szakmai kamarákkal kapcsolatos kérdésekben. Kivételesen olyan törvényi szabályozást is találunk, amely egyes szakmák tekintetében kötelezően alkalmazandó díjakat jelöl meg (közjegyzők, önálló bírósági végrehajtók). Mivel e szabályok jogszabályi formát öltenek, azok a versenyjogi értékelésen kívül esnek.



Az Ügyfélszolgálat 2014-ban nagyságrendileg 2500 telefonos megkeresést és személyes ügyfelet fogadott, és 1910 panaszt, illetve egyéb beadványt kezelte. Az Ügyfélszolgálati Iroda (ÜSZI) elsődleges feladata a beérkező panaszok előszűrése, így csak a megalapozottan versenyjogi problémát felvető magatartások tárgyában érkező panaszokat továbbítja a szakmai irodák részére. A Gazdasági Versenyhivatalhoz forduló panaszosok a legkülönbözőbb problémáival keresik fel a Hivatalt. A panaszok kezelése során a Hivatal kiemelten fontosnak tartja, hogy a Gazdasági Versenyhivatal tevékenységéhez kapcsolódó információk, tájékoztató anyagok eljussanak a fogyasztók felé.<sup>11</sup>

Az alábbiakban bemutatunk néhány tipikus megkeresés fajtát:

- A 2014-es évben számos vállalkozás, illetve képviselője fordult azzal a Gazdasági Versenyhivatalhoz, hogy egy addig számára ismeretlen cég olyan szolgáltatás ellenértékét követeli, amelyet a vállalkozás képviseletre jogosult tagja nem rendelt meg. Jellemzően adatbázisban való szereplés, online megjelenés volt a szolgáltatást tartalmazta. A panaszokban sérelmezett magatartásokról általánosságban megállapítható volt, hogy azok a szerződés létrejöttével, illetve létre nem jöttével kapcsolatos egyedi jogvitának minősültek, amelyek elbírálása nem a Gazdasági Versenyhivatal, hanem a Bíróság hatáskörébe tartoztak. Előbbiekén túl az ÜSZI több esetben vizsgálta, hogy fennállhat-e a kifogásolt magatartások tekintetében az üzletfelek megtévesztésének

gyanúja, azonban ennek megállapítására a rendelkezésre álló adatok alapján az esetek többségében nem került sor. Egyedül a **Telefonkönyv Magyarország Kft.**-vel szemben merült fel, hogy a vállalkozás magatartásával megtévesztette az üzletfeleket, amely vállalkozással szemben a versenyfelügyeleti eljárás indult.<sup>12</sup>

- A 2014. január 1-ével hatályba lépő 530/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 16/B. §-ában szabályozott új rendelkezések alapján a fogyasztói csoportok tevékenysége visszaszorulni látszik. 2014-ben csupán egy vállalkozás, nevezetesen a **CL Brokers Group Kft.** tevékenysége kapcsán érkeztek olyan panaszok, amelyek szerint a vállalkozás gyors hitelnyújtás ígéretével téveszti meg a fogyasztókat. E vállalkozást, illetve annak tevékenységét a Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárásban vizsgálta<sup>13</sup>. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa marasztaló döntésben bírság kiszabása mellett a vállalkozást eltiltotta a magatartás további folytatásától.
- Jelenős számú panasz érkezett 2014. évben is az **egészségre vonatkozó, illetve betegségek kockázatának csökkentésével kapcsolatos** állításokat tartalmazó termékek, készülékek reklámozásával kapcsolatban. Ezek között gyakori a gyors testsúlycsökkentést ígérő<sup>14</sup>, valamint a rákos megbetegedések gyógyítására vonatkozó<sup>15</sup> étrend-kiegészítő kapszulák, illetve a széleskörű gyógyhatást ígérő mágnes-

<sup>11</sup> A szóbeli tájékoztatás mellett az Ügyfélszolgálati Iroda 2014. évben is készített írásos tájékoztató anyagokat, amelyek a honlapunkon jelennek meg.

<sup>12</sup> VJ/98/2014.

<sup>13</sup> VJ/45/2014.

<sup>14</sup> VJ/12/2014., VJ/60/2014., VJ/83/2014.

<sup>15</sup> VJ/68/2014.

terápiás készülékek<sup>16</sup> reklámozása. Megszaporodott azon telefonos megkeresések száma is, amelyben vállalkozások iránymutatást szeretnének kérni az ilyen típusú termékek, készülékek megfelelő reklámozásával kapcsolatosan, melyből azt a következtetést lehet levonni, hogy a Gazdasági Versenyhivatal döntései elrettentő és egyben preventív hatással bírnak az érintett területen.

- 2014-ben jelentős mértékben emelkedett azon panaszoknak a száma, amelyekben a fogyasztók üdülési joguk továbbértékesítése céljából részt vettek egy előadáson, ahol arra kaptak ígéretet, hogy üdülési jogukat a vállalkozás rövid időn belül továbbértékesíti, azonban erre nem került sor. Tekintettel a panaszok nagy számára és e területet jellemző piaci gyakorlatra 2014 nyarától az üdülési jogokkal kapcsolatos panaszokból több versenyfelügyeleti eljárást indított a hivatal.<sup>17</sup>
- Említésre méltóak azok a panaszok, amelyben egy vállalkozás **kedvezményes utazásra** invitálja a fogyasztókat, fakultatív programokkal, városnézéssel, esetleg egy jelentősebb esemény, fesztivál meglátogatásával, azonban közvetlenül az utazást megelőzően, vagy az utazás során derült ki, hogy az árban a fakultatív programok nem szerepelnek, azoknak külön díja van<sup>18</sup>. Az utazásközvetítéssel kapcsolatosan előbbiekén túl a szálláshely minőségét, csillagbesorolását kifogásoló panaszok is érkeznek, ez utóbbi esetekben a Gazdasági Versenyhivatal – hatásköre hiányában – nem tud eljárni.
- 2014 nyarán több fogyasztó élt jelzéssel, hogy a **Direkt Market s.r.o.** garantált nyerelemény (2 200 000 Ft-os fődíj) átadásáról szóló tájékoztatót küldött, és mint egyedüli nyertest szólította meg a levél címzettjét. A fogyasztók sérelmezték e tájékoztatót, különös tekintettel arra, hogy a kiküldött DM levelekben foglaltak a fogyasztók felé azt a látszatot keltették, hogyha rendelnek a mellékelt katalógusból, akkor garantáltan megkapják a fődíjat. Tekintettel arra, hogy a bejelentett székhelye Csehországban található a Gazdasági Versenyhivatal a 2006/2004/EK rendelet szerinti együttműködés keretében, a rendelet 8. cikke alapján megkereste a cseh hatóságot a vállalkozással szembeni eljárás lefolytatása iránt.
- 2014-ben több vállalkozás sérelmezte az **iBio Plus Kft.**<sup>19</sup> és a **Global Pencil Kft.**<sup>20</sup> tevékenységét, mivel e vállalkozások a panaszok alapján ingyenes irodaszer és/vagy tisztítószercsomagot ajánlottak a cégeknek majd a telefonon keresztül nyújtott szóbeli tájékoztatót követően – az ingyenesség ellenére – mégis kiszámlázták a kiszállított csomag ellenértékét. A vállalkozásokkal szemben 2014-ben versenyfelügyeleti eljárás is indult.
- 2014-ben – a korábbi évekhez hasonlóan – sok megkeresés érkezett az elektronikus hírközlési szolgáltatók magatartásával szemben. A panaszok nagy része a számlázással, ügyfélszolgálat működésével és a panaszkezeléssel áll kapcsolatban, így ezek továbbításra kerülnek az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség részére. A panaszok további része az általános szerződési felté-

<sup>16</sup> VJ/13/2014., VJ/43/2014., VJ/101/2014.

<sup>17</sup> VJ/77/2014., VJ/92/2014., VJ/94/2014., VJ/95/2014.

<sup>18</sup> VJ/87/2014.

<sup>19</sup> VJ/53/2014.

<sup>20</sup> VJ/42/2014.

teleknek való megfelelés tárgyában érkezett a Gazdasági Versenyhivatalhoz. Utóbbi panaszok a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hatáskörét alapozzák meg. A korábbi évekhez hasonlóan 2014-ben is érkeztek a szolgáltatók megtévesztő tájékoztatást kifogásoló panaszok, amelyben az ÜSZI a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörének megállapítását és a tényállás feltárását követően jogsértés gyanúja esetén a panaszt továbbította a szakmai irodának, ellenkező esetben azt ideiglenesen lezárta.

- A **közműszolgáltatókkal** szemben rendszerint a díjmegállapítással kapcsolatban érkeztek panaszok a Gazdasági Versenyhivatalhoz. Tekintettel arra, hogy e terület rendkívül szabályozott, az esetek döntő többségében a Gazdasági Versenyhivatal nem tud eljárást lefolytatni.
- A **kiskereskedelmi tevékenységet** folytató vállalkozásokkal szemben továbbra is rendszeresen érkeznek panaszok azzal kapcsolatban, hogy a meghirdetett termék az

akció első napjában elfogyott, illetve nem is volt kapható.

- Változatlanul érkeznek megkeresések a **jótállási és szavatossági jogok** érvényesítésével kapcsolatosan a GVH-hoz. A panaszosok nem érik el telefonon a vállalkozást, amely vagy megszűnt, vagy elérhetetlen korábbi címén, így a GVH-tól várnak arra vonatkozó információt, segítséget, hogy a panaszolt hol érhető el, illetve milyen módon tudják a jótállást érvényesíteni az általuk vásárolt termékre.
- Számos panasz érkezett a **webáruházak** működésére, tágabb értelemben az online kereskedelemre vonatkozólag. A fogyasztók gyakran sérelmezték, hogy nem azt a terméket, nem azt a minőséget kapták, amit rendeltek, mindemellett voltak olyan panaszosok is, akik a termék árának átutalása mellett végül a megrendelt terméket sem kapták meg. Gyakori, hogy a panaszosok a külföldi (pl. szlovák) céggel szemben nem tudják fogyasztói jogaikat érvényesíteni.

**A GVH eljárását, feladat- és hatáskörét érintő legfontosabb hazai jogszabályok:**

**A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény („Tpv.”)**

**A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény („Fttv.”)**

**A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”)**

**A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény („Ket.”)**

**A kereskedelemről szóló CLXIV. törvény („Kertv.”)**

## II.1. A hazai jogi környezet változásai

### *A Tpv. átfogó módosítása*

Az Országgyűlés 2013 novemberében fogadta el a Tpv. nagyobb terjedelmű módosítását<sup>21</sup>, amelynek egyes – alapvetően a GVH jogállását, a GVH-ban foglalkoztatottak jogviszonyát érintő – rendelkezései 2014. január 1-jén, a módosítások többségét kitevő egyéb, jellemzően inkább eljárásjogi rendelkezések pedig 2014. július 1-jén léptek hatályba. A törvény átfogó felülvizsgálatára és módosítására legutóbb 2009-ben (illetve azt megelőzően 2005-ben) került sor. Az azóta eltelt idő során a GVH működését, eljárásait számos ponton érintő jogszabályi környezet igen jelentős mértékben változott, amely változások következetes átvezetése a Tpv. szövegén, az ezekkel való összhang maradéktalan biztosítása érdekében a Tpv. megfelelő módosítása nem történt meg teljes körűen. Ezen – az alapvetően a jogrend-

szeri koherencia biztosítására vonatkozó – igényen túl az elmúlt időszak jogalkalmazási gyakorlatának tapasztalatai, valamint a versenyjogi szabályozás és gyakorlat terén mindig is szorosan követett nemzetközi versenyjogi szabályozási tendenciák és versenyhatósági gyakorlatok fejlődése (ezek között is kiemelten az európai uniós versenyjogé) szintén szükségessé és időszerűvé tette a Tpv., valamint egyes kapcsolódó más törvények rendelkezéseinek felülvizsgálatát, a hatályos eljárási rendelkezések módosítását, adott esetben új jogintézmények bevezetését.

A módosítások célja ennek megfelelően a GVH eljárására vonatkozó a Tpv.-beli szabályozás kiigazításával a versenyjogi követelmények maradéktalan és zökkenőmentes, hatékony és eredményes érvényesítése, általánosságban a jogérvényesítés eszközeinek bővítése és javítása a versenyjog területén a gyakorlatban felmerült igények, problémák kezelése, valamint az európai uniós jogfejlődés követése volt, figyelemmel ugyanakkor a versenyjog hatálya alá tartozó vállalkozások jogaira,

<sup>21</sup> A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 2013. évi CCI. törvény.

érdekeire. Kifejezetten nem érintették a módosítások a Tpv-t.-nek a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmáról szóló IV. Fejezetét, valamint a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmáról szóló V. Fejezetét, és az összefonódások engedélyezése anyagi jogi szabályainak módosítására (kiigazítására) is csak a legszükségesebb mértékben került sor.

A módosítás alapvetően az alábbi területeket érintette.

### **Egységes besorolási rendszer és kiszámítható előmeneteli rend**

A GVH feladatainak hatékonyabb és eredményesebb ellátása, valamint a megváltozott háttérjogszabályokkal való összhang megteremtése több ponton módosult a Tpv-t.-nek a GVH jogállására, szervezetére és foglalkoztatási jogviszonyaira vonatkozó VII. Fejezete. Így, a GVH-ban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők tekintetében egységes besorolási rendszer és kiszámítható előmeneteli rend került kialakításra, továbbá – a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők egységes besorolási rendszerével – a szakmai-funkcionális megosztás a besorolási rendszer szintjén megszűnt, és a besorolási lehetőségek bővítésével az előmeneteli rendszer a jövőben jobban épít a fokozatosságra, és a közszolgálati jogviszonyban töltött időn alapuló szakmai tapasztalatra. Ezen túl, a GVH-ban foglalkoztatott köztisztviselők – a Kttv. általános szabályaitól adott esetben eltérő – képzési, teljesítményértékelési és kiválasztási szabályainak meghatározását más hasonló jogállású központi államigazgatási szervekhez hasonlóan a GVH belső szabályzataira (normatív elnöki utasításokra) utalta, illetve újraszabályozta, tisztázta, és rendszerbe helyezte a versenyhatóság jogállását szabályozó rendelkezéseit (úgy, mint az autonóm jogállás elemeit, és a GVH feladatköreit).

### **Fúziókontroll**

A vállalkozások összefonódásának ellenőrzése tárgyában a módosítások célja a fúziókontroll hatékonyabbá, ügyfélbarátabbá, egyben átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá tétele volt,

annak biztosítása mellett, hogy az összefonódások engedélyezésére vonatkozó szabályokat be nem tartó vállalkozásokkal szemben is hatékony és adekvát eszközök álljanak a GVH rendelkezésére. A szabályozás kiigazítására elsősorban az engedélykérés joghatásának tisztázása, a végrehajtási tilalom egyértelmű kimondása, érvényesülése korlátainak meghatározása, az egyszerűsített és a teljes körű engedélyezési eljárás élesebb elhatárolása, valamint az előzetes egyeztetés jogintézményének bevezetése érdekében volt szükség.<sup>22</sup>

Lényeges anyagi jogi változás, hogy bevezetésre került a végrehajtási tilalom intézménye.

A július 1-je előtt létrejött fúziókra nem vonatkozott **végrehajtási tilalom**, az ügyfelek saját kockázatukra végrehajthatták a tranzakciókat. A módosítás révén a törvény egyértelművé teszi: amíg az ügyfelek nem kapják meg a GVH engedélyét, az összefonódás nem hajtható végre.

Ez alól az általános szabály alól – kivételes jelleggel – a GVH az eljárása során külön kérelemre mentességet engedélyezhet, egyes irányítási jogok gyakorlását megengedheti, különösen akkor, ha az szükséges a befektetés értékének megőrzéséhez, és nem jár a piaci viszonyok visszafordíthatatlan megváltoztatásával.

A módosítást követően törvényi megerősítést kapott a GVH által eddig is biztosított előzetes egyeztetés (ún. prenotifikáció), amelynek keretében a GVH a már elhatározott összefonódás kapcsán az egyébként felkészült jogi szakembereknek segítséget nyújt abban, hogy a konkrét engedélyezés iránti kérelemben milyen adatokat kell megadni, ahhoz milyen iratokat kell csatolni.

<sup>22</sup> A fúziókat érintő szabályok változásának részletes ismertetéséről a GVH Fúziós Irodájának munkatársai publikáltak egy tanulmányt a Versenytükrő 2014. nyári számában, azzal a céllal, hogy a szakmai közönség felkészülését az új szabályok alkalmazására elősegítsék.

A módosítások több ponton érintik az eljárási határidőket, mellyel az volt a jogalkotó célja, hogy a fúziós eljárások még hatékonyabbak és gyorsabbak legyenek, illetve kiszámíthatóbb legyen, hogy melyek azok az időtartamok, amelyek nem tartoznak bele az eljárási határidőkbe. Leglényegesebb változás az egyfázisú eljárások határidejének csökkenése, illetve az az újítás, hogy – igazodva a Ket. rendszeréhez – a határidő nem a hiánytalan kérelem, illetve hiánypótlás beérkezését követő naptól, hanem a kérelem beérkezését követő naptól indul.

2014. július 1-jétől az egyfázisú, ún. **egyszerűsített eljárásokban** a korábbi negyvenöt napos határidő 30 napra csökkent. A módosítás célja az eljárások további gyorsítása azon ügyekben, amelyek nem vetnek fel érdemi versenyproblémát.

2014. július 1-jétől a Tpv. alapján lehetősége nyílik a Versenytanácsnak egyeztetést (közkeletű elnevezéssel élve „piaci tesztet”) kezdeményezni az összefonódás kapcsán érdekelt más vállalkozásokkal, hogy megismerje álláspontjukat az előírni kívánt feltétellel, kötelezettséggel kapcsolatban. A piaci teszt révén az összefonódással kapcsolatos kötelezettség, feltétel hatósági megállapítását megelőzően a GVH-nak lehetősége lesz konzultálni az adott piac többi szereplőjével, és megtudni, hogy azok miként vélekedik a tervezett előírásról, így tisztázható különösen az, valóban elegendő, hatékony, illetve teljesíthető feltételről, kötelezettségről van-e szó.

### **Az iratbetekintés szabályozása**

A Ket.-től eltérő szabályozást elsősorban a versenyfelügyeleti eljárás vizsgálati és versenytanácsi szakaszra tagolódása, illetve a hivatalbóli eljárásokban az indokolta, hogy az iratok idő előtti megismerhetősége különös mértékben veszélyeztetheti az eljárás érdekeit például úgy, hogy az érintettek összejátszanak, illetve befolyásolni kívánják a tényállás-tisztázás irányát, megvalósítását. A specialitásokra figyelemmel, egyúttal a Ket. szerinti iratbete-

kintési jogosultságok maradéktalan tiszteletben tartása mellett szükséges volt a Tpv.-ben önálló, az eljárás fajtájára (kérelemre vagy hivatalból indult), az eljárási szakaszokra és az iratbetekintésre jogosult eljárási helyzetére, valamint az érintett különböző adatfajtákra tekintettel kellően differenciált, ugyanakkor koherens rendszer megalkotása.

### **A magán- és az üzleti titok védelme**

A GVH eljárásaiban különös súllyal merülnek fel az üzleti titok kezelésével kapcsolatos kérdések, ezért jelentősen módosultak az erre vonatkozó szabályok is. Így, valamely adatot akkor kezel üzleti titokként a GVH, ha az adatot szolgáltató személy vagy az adat jogosultja erre vonatkozó nyilatkozatot tesz, mely azonban nem keletkeztet döntéshozatali kötelezettséget a hatóság oldalán, mivel az adat védelme hivatalból történik; a nyilatkozat alapján a GVH az adott adatot üzleti titokként (magántitokként) kezeli, amíg ennek védelme valamely oknál fogva meg nem dől, amely esetben a védettként kezelés megszüntetéséről a vizsgáló vagy az eljáró versenytanács végzést hoz, amivel szemben a jogosult jogorvoslattal élhet. Konkrét ügyfél iratbetekintési kérelme alapján az eljáró versenytanács – a jogosultnak az egyéb védett adatok védelméhez fűződő joga és a betekintést kérő ügyfél törvényben biztosított jogainak, így elsősorban védekezési, illetve jogorvoslati jogának mint ütköző érdekeknek a mérlegelésével, adott esetben megfelelő gyakorlati korlátozásokkal és titoktartási kötelezettség mellett, az érintettek meghallgatását követően – engedélyezheti a másik ügyfél üzleti titkába, bizonyos egyéb védett adatába való betekintést. Az ilyen döntéssel szemben ugyanakkor önálló jogorvoslatnak van helye; a döntés jogerőssé válásáig nincs helye az adott adatokba való betekintés biztosításának.

### **A GVH adatkezelési jogosultsága, illetve adatvédelmi kötelezettsége**

A GVH által védendő közérdek maradéktalan érvényesíthetősége érdekében az új szabályok immár egyértelműen lehetőséget adnak arra, hogy a GVH a feladatkörének ellátásához

szükséges mértékben és ideig jogosult legyen megismerni és kezelni valamennyi személyes és védett adatot, kivéve, ha külön törvény azt kizárja vagy feltételhez köti (mint például a minősített adatok tekintetében), illetve felhívásra minden személy köteles a kért adatok átadására. Garanciális jelentőségű továbbá, hogy a GVH zárolja, illetve megsemmisíti azokat a személyes és védett adatokat, amelyeknek kezelése az eljárás lefolytatása érdekében a továbbiakban nem szükséges.

A Tpv. módosítása kapcsán kiigazításra kerültek azok az ágazati jogszabályok is, melyek megkönnyítik, illetve lehetővé teszik a jövőben a GVH számára az azokban szabályozott egyes védett adatokhoz való hozzáférést. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, illetve a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosítása biztosítja, hogy a GVH az eddigieknél könnyebben férhessen hozzá banktitokhoz, biztosítási titokhoz, ha helyszíni kutatás keretében, valamint szélesebb körben férhet a jövőben a biztosítási titkokhoz, illetve a hivatal feladatainak hatékony ellátása érdekében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása az adótitkokhoz való hozzáférés lehetőségét is megteremti. Mindezekon túl, a kartellek, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés, valamint a kifejezetten a telekommunikációs eszközökön keresztül megvalósuló agresszív, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok felderítése érdekében az egyes hírközléssel kapcsolatos személyes adatokhoz való hozzáférési jogosultságot is biztosítja az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása.

### **Elektronikus bizonyítékok kezelése**

A gyakorlatban több adatkezelési és eljárási kérdést vetett fel a nagy mennyiségben lefoglalt, illetve lemásolt adat (például szervezeti levelezés, vagy számítógép teljes tartalmának tükrömoslata) esetében azok megismerési, átvizsgálási lehetőségének mértéke, ezért az ilyen másolatokon szereplő adatok kezelésére, megismerésének korlátaira, az illetéktelenek

által megismeréssel, felhasználással szembeni védelmére is további garanciális szabályok születtek.

### **A Grt.- és az Fttv.-t érintő módosítások**

A Tpv.-t módosító 2013. évi CCI. törvénnyel sor került a GVH eljárását, feladat- és hatáskörét érintő egyéb főbb jogszabályok módosítására is. Így – az egységes jogalkalmazás előmozdítása érdekében – az új szabályozás szerint a korábban a GVH hatáskörébe tartozó Grt.-beli szabályok (megtévesztő és a jogellenes összehasonlító reklámot érintő szabályozás) a Tpv.-be integráltan jelennek meg a jövőben. Ennek egyszerűbbé vált a jogalkalmazás a tekintetben is, hogy a nem a szűken vett fogyasztók (azaz az önálló foglalkozásukkal vagy gazdasági tevékenységükkel összefüggő célok érdekében eljáró, ún. laikus természetes személyek) felé irányuló reklámok, egyéb üzleti gyakorlatok együtt, egységes szabályrendszer keretében ítéltethők meg, az Fttv. szabályozási logikájához igazodva.

E vonatkozásban kiemelendő, hogy – figyelembe véve azt, hogy a Tpv. érdemben kizárólag a GVH közérdekű keresetindítási jogosítványa kapcsán szabályoz önállóan a fogyasztókra – a korábban hatályos szabályozástól eltérően, az „üzletfelek és fogyasztók” közötti megkülönböztetést feladva „üzletfél” alatt ért minden megrendelőt, vevőt, igénybevevőt és felhasználót, függetlenül attól, hogy laikus vagy professzionális, természetes személy-e vagy sem, minthogy például egy versenykorlátozó megállapodás hatásai szempontjából e körülmények nem relevánsak. Ahol pedig kizárólag a korábbi értelemben vett üzletfelekre alkalmazandó a szabályozás, a fogyasztókra azonban nem (mert arra a személyi körre az Fttv. szabályoz), illetve ahol csak a természetes személy fogyasztókra irányadó a törvény, azt a törvény kifejezett rendelkezés útján jelzi.

A három törvényi szabályozás egymáshoz igazítása keretében sor került az Fttv. kisebb – az eddigi jogalkalmazási tapasztalatokat figyelembe vevő – korrekciójára is. E körben a hatásköri szabályok kisebb kiigazítására, illetve

a próbaügylet-kötésre vonatkozó új szabályokat érdemes kiemelni.

### ***Egyéb jogszabályi változások***

Bár a Ket., illetve a Kertv. esetében is hatályba lépett 2014-ben néhány kisebb módosítás, ezek a GVH eljárásait, illetve az általa alkalmazott anyagi jogi szabályokat érdemben nem érintették. A Ket. tekintetében a GVH eljárásai szempontjából talán leginkább releváns módosítás az, amely kimondja, hogy a nemzetközi jogsegély esetén a viszonyosság fennállását az Európai Gazdasági Térség tagállamai esetében mindaddig vélelmezni kell, ameddig eltérő állásfoglalást a külpolitikáért fele-

lős miniszter az ügyfajta tekintetében feladatkörrel rendelkező miniszterrel egyetértésben nem ad ki.

A Tpv. 2013. november 22-én hatályba lépett 24/A. §-a értelmében a Kormány a vállalkozások összefonódását közérdekből – így különösen a munkahelyek megőrzése, az ellátás biztonsága érdekében – rendeletben nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítheti, ami azzal a következménnyel jár, hogy az ilyen összefonódáshoz nem kell a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérni, így az érintett tranzakciónak a versenyre gyakorolt hatása versenyhivatali kontrollja nem érvényesül.

## II.2. A szélesebb jogi környezet változásai

### *Alkotmánybíróági döntések*

2014-ben az Alkotmánybíróság két, ugyanazon versenyügyben született kúriai ítélet<sup>23</sup> ellen előterjesztett panasz ügyében döntött az alábbiak szerint.

*Az Alkotmánybíróság 30/2014. (IX. 30.) AB határozata*

Az Alkotmánybíróság részletesen elemezte az uniós, illetve a strasbourgi emberi jogi joggyakorlatot, és megállapította, hogy alapjogi értelemben a versenyfelügyeleti eljárás megfelel a nemzetközi jogvédelmi mechanizmusokban foglalt standardoknak. Megállapította, hogy a generálklauzula-szerű versenyjogi szabályozás miatt versenyügyekben nagy jelentősége van az ítélezési gyakorlatnak, amely fontos szerepet játszik a versenyjogi tényállások tartalmi kitöltésében. Az Alkotmánybíróság megerősítette azt a versenyfelügyeleti eljárásban régóta alkalmazandó eljárásjogi alaptételt, miszerint a GVH-nak kell bizonyítania a versenyjogi felelősséget megalapozó összes jelentős tény. Az Alkotmánybíróság a hazai alkotmányjogi gyakorlat és a nemzetközi egyezményekkel összhangban kimondta továbbá, hogy az Alaptörvény XXVIII. cikkében foglalt tisztességes eljáráshoz fűződő jognak teljes körűen nem a GVH előtti eljárásban, hanem a bírósági felülvizsgálatban kell érvényesülnie, azaz a versenyügyben született közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző bíróságnak teljes körűen lehetőséget kell biztosítani a felülvizsgálatra. Ennek a követelménynek a hazai bírói rendszer kétség kívül eleget tesz.

Az Alkotmánybíróság a döntésében – lényegében először jogalkalmazási gyakorlatában – a kúriai ítélettel szembeni panasz kapcsán részletesen vizsgálta a GVH eljárásának a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggésben.

Noha a panaszt lényegében érdemben elutasította, illetve egy vonatkozásban – a helyszíni kutatások tekintetében a kúriai ítélet alaptörvény-ellenességét kizárólag nemzetközi szerződésbe ütközéssel indokoló részében – visszautasította, a határozat számos fontos alkotmányos követelményként is felfogható érdemi megállapítást tartalmaz.

*Az Alkotmánybíróság 3104/2014. (IV. 11.) számú végzése*

Az indítványozó szerint a Kúria azzal sértette meg az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében garantált tisztességes eljáráshoz való jogát, hogy önkényesen rekesztette ki a védelem által hivatkozott bizonyítékot egy kisebb súlyú eljárási hiba miatt, külön törvényi felhatalmazás nélkül. Lényegében a konkrét ügyben arról volt szó, hogy a meghatalmazottként eljáró személyt nem megfelelő eljárási pozícióban hallgatták meg (ügyfélként tanú helyett), amire tekintettel a Kúria kizárta a vallomást a bizonyítékok közül. Az Alkotmánybíróság szerint az indítvány lényegében arra irányult, hogy az Alkotmánybíróság – a támadott bírósági határozat megsemmisítésével – mondja ki, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog magában foglalja-e a versenyfelügyeleti eljárások, illetve az annak alapján indult bírósági felülvizsgálati eljárás kapcsán azt a követelményt, hogy a védelem által hivatkozott bizonyítékok önkényesen nem rekeszthetők ki a bizonyítékok közül.

Az Alkotmánybíróság rögzítette, hogy csak a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség kiküszöbölésére van jogköre, a bírói döntés irányának, a bizonyítékok bírói mérlegelésének, és a bírósági eljárás teljes egészének ismételt felülbírálatára azonban már nem rendelkezik hatáskörrel. Kifejezett módon nem foglalt még ugyan állást az Alkotmánybíróság abban a kérdésben, hogy a tisztességes eljáráshoz való jogból levezethető egyes bizonyítékok kizárásának kötelezettsége vagy tilalma, de többször kiemel-

<sup>23</sup> A Kúria Kfv.II.37 076/2012/28. számú ítélete a VJ/130/2006. számú ügyben meghozott versenytanácsi határozat felülvizsgálata tárgyában.

te, hogy a tisztességes eljárás követelménye olyan minőség, amelyet az eljárás egészének és körülményeinek figyelembevételével lehet megítélni. E joggal szemben nem létezik mérlegelhető más alapvető jog, vagy alkotmányos cél, mert már maga is mérlegelés eredménye. Egyes részletek hiánya ellenére éppúgy, mint az összes részletszabály betartása mellett le-

het az eljárás méltánytalan vagy igazságtalan, avagy nem tisztességes.

Erre, valamint az ügy konkrét körülményeire is tekintettel az Alkotmánybíróság a panaszt visszautasította, mivel az ilyen módon nem vett fel olyan alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést, illetve bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet.

## II.3. Az uniós versenyszabályozás változásai

2014-es évben az EU egyik legjelentősebb, a versenyszabályokat érintő jogalkotási eseménye az Európai Bizottság által 2014. március 21-én elfogadott új technológiatranszfer csoportmentességi rendelet (316/2014/EU rendelet) 2014. május 1-i hatályba lépése volt. A korábban hatályos rendelet felülvizsgálatára azért volt szükség, mert az 2014. április 30-án hatályát veszítette, és a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a pozitív tapasztalatokat figyelembe véve és tekintettel a jogalkalmazás során szerzett tapasztalatokra, szükséges a korábbi rendelet aktualizálása. A felülvizsgált rendszer továbbra is kifejezi, hogy a technológiatranszfer a legtöbb esetben elősegíti a versenyt.

Érdemes megjegyezni, hogy a hatályos magyar technológiatranszfer csoportmentességi rendelet (a 86/1999. (IV. 11.) Korm. rendelet) értelemszerűen még a korábban hatályos EU-s jogszabály alapján készült. Ezért a változások átvezetése feladatként jelentkezik a magyar jogalkotás részére.

A másik, a magyar jogalkotás szempontjából is fontos jogi környezeti változás 2014-ben a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló 2014/104/EU irányelv elfogadása volt. Az irányelv tervezetét a 2013-as országgyűlési beszámolóban részletesen ismertettük. Most a már elfogadott és hatályba lépett irányelv fő pontjai kerülnek bemutatásra röviden. Ezek szerint:

- a nemzeti bíróságok felszólíthatják a vállalkozásokat, hogy bizonyítékot osszanak

meg – természetesen az arányosság és az üzletit titkok védelmének elvét szem előtt tartva – abban az esetben, ha ez szükséges a sértett ügyének lefolytatásához;

- egy versenyhatóság jogsértést megállapító határozata automatikusan a jogsértés bizonyítékának tekintendő a nemzeti bíróságok előtt is;
- a károsultak számára a versenyhatóság végső döntésétől számított legalább egy évet kell biztosítani kártérítési keresetük előterjesztésére;
- ha a jogsértés hatására keletkező áremelkedés hatásait az ellátási lánc alsó tagjáiig hárították („passing-on”), akkor a végső károsultaknak is van lehetőségük kártérítést kérni, még ha nincsenek is közvetlen vevői kapcsolatban a jogsértő vállalkozással;
- az irányelv a bírósági eljárások és a peren kívüli egyezségek viszonyát is rendezi, ezzel megkönnyítve azt, hogy a felek az egyezségi kísérlet intézményével éljenek.

Az irányelv legfőbb érdeme, hogy harmonizálja a nemzeti jogrendszereket a kártérítési keresetek tekintetében, valamint biztosítja, hogy az összes tagállamban legyen egy olyan legalább alapszintű szabályozás, amely biztosítja a károsultak teljes kártalanításhoz való európai uniós jogát.

A magyar jogalkotó számára fontos időpont 2016. december 27., mivel az Európai Unió tagállamainak legkésőbb ekkorra kell a nemzeti jogszabályrendszerükbe implementálni az irányelv elemeit.

## II.4. Az üzletfelek döntéseinek tisztességtelen befolyásolása és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen gyakorlat

A GVH antitröszt- és fogyasztóvédelmi tevékenysége egymást kiegészítve szolgálja a fogyasztók érdekeit: a verseny teszi lehetővé, hogy a fogyasztók a lehető legtöbb opció közül választhassanak. A fogyasztók azonban nem tudják a verseny kínálta előnyöket élvezni, ha – megfelelő információ és kellő fogyasztói tudatosság hiányában – nem a számukra legjobbat választják ki a verseny kínálta alternatívák közül. Ily módon a verseny szabadságának és a fogyasztói döntés szabadságának védelme kölcsönösen feltételezi egymást.

A GVH fogyasztóvédelmi tevékenysége elsősorban a piacok keresleti oldalára koncentrál: célja, hogy a fogyasztói magatartásra gyakorolt kínálati oldali kommunikációs tevékenység vizsgálatával biztosítsa a tudatos fogyasztói döntés feltételeit, vagyis védje a fogyasztói döntés szabadságát. Amennyiben egy piac fogyasztóinak jelentős részéről megállapítható, hogy döntéseiket egy vállalkozás tisztességtelenül befolyásolja, illetve a fogyasztókat olyan döntés meghozatalára készíti, amelyet a fogyasztók egyébként nem hoztak volna meg, a fogyasztók torzított döntései miatt a piac folyamatai, a versenyfolyamatok is torzulhatnak.

### II.4.1. Egészségre vonatkozó, illetve az élelmiszereknek emberi betegségek megelőzésére, kezelésére vagy gyógyítására vonatkozó tulajdonságok tulajdonítása vagy ilyen tulajdonságra történő utalás

A GVH versenyfelügyeleti eljárásainak tárgyát továbbra is jelentős számban a különböző termékek és szolgáltatások népszerűsítésére használt, gyógyhatásra utaló vagy egészséggel kapcsolatban tett reklámállítások képezik.

Az utóbbi években az egészségmegővő életstílus elterjedésével párhuzamosan

egyre több olyan termék került forgalomba, amely az ilyen irányú megnövekedett fogyasztói igényeket elégíti ki, és a GVH-hoz is egyre nagyobb számban érkeznek olyan bejelentések és panaszok, melyek a különböző gyógyhatást, egészségre való pozitív hatást ígérő termékekkel vagy készülékekkel kapcsolatos tájékoztatásokat kifogásolják. Mindezek miatt a GVH évek óta kiemelt figyelmet fordít ezekre a piacokra, így 2014. évben is több eljárást indított és zárt le ezen a területen, a Fogyasztóvédelmi Iroda által vizsgált ügyek 1/3-át ez az ügycsoport teszi ki.

Az eljárások során a GVH megkülönbözteti az egészségre és a gyógyhatásra vonatkozó állításokat. Egészségre vonatkozó állításnak minősül bármely olyan állítás, amely kijelenti, sugallja vagy sejteti, hogy az adott termék, termékcsoporthoz vagy annak valamely alkotóeleme és az egészség között összefüggés van. Gyógyhatásra utaló állításnak minősül az az állítás, amely kijelenti, sugallja vagy sejteti, hogy az áru alkalmas betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei gyógyítására.

#### Gyógyszerek reklámozása

Vény nélkül is kiadható és társadalombiztosítási támogatásban nem részesülő gyógyszerek reklámozása a jogszabályi előírások betartása esetén megengedett, ebben az esetben a GVH eljárásaiban a fő szempont, hogy gyógyszerrel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció (reklám) során közölt információknak összhangban kell állnia a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyében jóváhagyott beteg tájékoztatóban és a gyógyszer alkalmazási előírásában foglaltakkal (lásd: Laboratoires Boiron S.A. ügyében a VJ/37/2013. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott döntésben).

A GVH eljáró versenytanácsa a VJ/76/2013. számú eljárásban megállapította, hogy a Schwabe GmbH & CO KG meg nem engedett

reklámtevékenységet folytatott azáltal, hogy a Tebofortan 120 mg filmtabletta vény nélkül kiadható gyógyszer 2013. április 8. és június 18. között alkalmazott egyes reklámjai – kifejezett jogszabályi tilalom ellenére – egy egészségügyi szakember ajánlását tartalmazták.

**Élelmiszereknek tulajdonított gyógyhatás, illetve egy adott élelmiszer és az egészség közötti összefüggést hirdető reklámállítások**

Az élelmiszerekkel kapcsolatos reklámállítások esetében az állítások vállalkozások általi igazolására a jogszabályi tilalmak, korlátok között kerülhet sor. Egy állítás GVH előtti eljárásban történő igazolása nem vezethet olyan eredményre, amely (következményeit is tekintve) ellentétes a vonatkozó ágazati jogi szabályozással. Ennek megfelelően egy, a GVH előtt folyamatban lévő eljárás nem eredményezheti, hogy az élelmiszernek betegség megelőzésére, gyógyítására vagy kezelésére vonatkozó tulajdonságot lehetne tulajdonítani, s így az erre irányuló bizonyítási kísérlet, a vállalkozások által beterjesztett bizonyítékok a GVH eljárása szempontjából nem bírnak relevanciával.

Az egészségre, tápanyag-összetételre vonatkozó állítások vonatkozásában a vállalkozásoknak az élelmiszerek kapcsán alkalmazott tanúsított kereskedelmi gyakorlatai esetében az 1924/2006/EK rendelet, illetve a rendelet mellett hatályba lépését követően a 432/2012/EU rendelet előírásaira is figyelemmel kell(ett) eljárniuk.

**Élelmiszerek**

A GVH eljáró versenytanácsa a VJ/34/2013. számú eljárásban megállapította, hogy a Foodorgany Kft. 2011. augusztus 17. és 2013. április 12. között egyes kereskedelmi kommunikációiban az Update termékeknek jogsértően gyógyhatást, valótlán *egészségre* vonatkozó állításokat tett, valótlán állításokat tett az Update termékekkel összetételével összefüggésben, és valótlán *piacelsőségi* állításokat tett. Az eljáró versenytanács kötelezte a Foodorgany Kft.-t 15 000 000 Ft bírság megfizetésére.

A VJ/16/2014. számú versenyfelügyeleti eljárásban az eljáró versenytanács megállapította, hogy a HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. kommunikációjában jogsértően tulajdonított a Preventa csökkentett deutériumtartalmú ivóvíz termékeknek *rákbetegséget megelőző, illetőleg gyógyító* hatást. Emellett a versenytanács eltiltotta a HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft.-t a fenti magatartás folytatásától, továbbá kötelezte 30 000 000 Ft bírság megfizetésére.

**Étrend-kiegészítők**

Az élelmiszerek körében az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatban érkezett a legtöbb bejelentés a GVH-hoz. Élelmiszerek tekintetében a vonatkozó ágazati közösségi jogi norma (1924/2006/EK rendelet) a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó tagállami általános előírásoknál szigorúbb követelményeket támaszt az élelmiszerekkel kapcsolatban tehető reklámállításokkal szemben, ezért a versenyfelügyeleti eljárásokban a GVH a termékkategóriára vonatkozó hazai ágazati szabályoknak való megfelelés vizsgálata során, a bizonyítás körében a hivatkozott európai uniós norma előírásait veszi figyelembe. Az eljárás alá vontaknak azt szükséges bizonyítékokkal alátámasztani, hogy a vizsgált egészségre vonatkozó állítások

- az Európai Bizottság által engedélyezett (az 1924/2006/EK rendelet 13. cikk (3) bekezdésében meghatározott) közösségi listán szerepelnek, vagy
- az Európai Bizottság által még nem értékelt állítások esetén az EFSA<sup>24</sup> által kezelt ún. konszolidációs listán szerepelnek, vagy
- amennyiben az állítás sem a közösségi, sem a konszolidációs listán nem szerepel, a vállalkozás egyedi kérelem benyújtásával az állítás listára történő felvételét kérte, az 1924/2006/EK rendelet 15. és 18. cikkében foglalt előírások szerint, és azt az Európai Bizottság elfogadta.

<sup>24</sup> European Food Safety Authority

**Gyógyhatás állítás főszabálya szerint az étrend-kiegészítők esetében – mivel azok is élelmiszernek minősülnek – tilos.**

A GVH eljáró versenytanácsa étrend-kiegészítők esetén jogellenes gyógyító hatás, valamint valótlan egészségre vonatkozó állítások kereskedelmi kommunikációjának közzététele miatti jogsértést állapított meg a VJ/6/2013. számú eljárásban a Viva Natura World Kft.-vel, a VJ/101/2013. számú eljárásban Hosptess Kft.-vel, a VJ/70/2013. számú eljárásban a Ky-äni Europe AB-vel, valamint a VJ/49/2014. számú eljárásban a TVBrands Kft.-vel szemben. A GVH eljáró versenytanácsa a VJ/36/2013. számú eljárásban megállapította, hogy MAX-IMMUN Rák- és Immunkutató Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor egyes kereskedelmi kommunikációiban valótlanul tekintendő állításokat tett az általa forgalmazott gyógygomba kivonatokat tartalmazó étrend-kiegészítők gyógyító, betegségmegelőző hatásaira vonatkozóan, továbbá televíziós kommunikációiban olyan körülmények között tett az egyes gyógygombák *gyógyhatásaira* és betegségmegelőző hatásaira vonatkozó közléseket, hogy azokat a fogyasztók összekapcsolhatták az eljárás alá vont termékeivel. A jogsértés megállapításán túl az eljáró versenytanács a MAX-IMMUN Rák- és Immunkutató Kft. számára megtiltotta a jogsértő magatartás további folytatását és kötelezte 21 000 000 Ft bírság megfizetésére.

A GVH eljáró versenytanácsa a VJ/27/2013. számú eljárásban az Interalfa-Complex Kft. kötelezettségvállalását elfogadta, ezért a versenyfelügyeleti eljárást megszüntette, egyben kötelezte az Interalfa-Complex Kft-t az általa tett vállalások teljesítésére. A versenytanács úgy ítélte meg, hogy a közérdek az eljárás alá vont vállalatának elfogadásával hatékonyan biztosítható.

### **Probiotikumok**

A GVH 2014-ben több – az alábbiakban ismertetett – határozatot hozott a probiotikumok vonatkozásában, négy esetben étrend-kiegészítőkről, két esetben tápszerekről. A probiotikumok vonatkozásában a GVH álláspontja szerint önmagában a probiotikum elnevezés is egészségre vonatkozó állításnak minősülhet, figyelemmel arra, hogy

- a probiotikum kifejezés, valamint a probiotikus jelző ugyan nem minősül márkanévnek, illetve nem bejegyzett védjegy, azonban egy termékcsoporthoz olyan „beszédess” megnevezése, amely a köznyelvben is meggyökerezett,
- az OÉTI a 432/2012/EU rendelet hatálybalépését követően következetesen nem járul hozzá a probiotikus, illetve probiotikum szavak alkalmazásához élelmiszerek notifikációja esetén, mivel az Európai Bizottság egyetlen esetben sem fogadott el állítást a probiotikumok kedvező hatásaira vonatkozóan.

### **Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszerek**

A speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer termékek élelmiszernek minősülnek, így vonatkoznak rájuk az élelmiszerek reklámozására irányadó ágazati jogszabályok is. A speciális gyógyászati célra szánt tápszerek különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek, amelyek beteg emberek diétás ellátására készülnek. Ebből fakadóan kizárólag az arra vonatkozó utalás lehet jogszerű ezen termékek kommunikációjában, reklámjában, hogy a termék milyen betegségben, rendellenességben, illetve egészségügyi problémában szenvedők étrendi ellátására alkalmas, de a kereskedelmi gyakorlat nem keltheti azt a látszatot, hogy a termék a speciális táplálkozási igény kielégítésén túl, a betegség megszüntetésére, kezelésére is alkalmas lenne (azaz gyógyhatással rendelkezik), mivel az ilyen állítás feltétele, hogy az élelmiszer tekintetében az adott állítás alkalmazását az Európai Bizottság engedélyezze. (Lásd: Vitaminkosár Gyógyszerforgalmazó és Szolgáltató Kft.-vel szemben lefolytatott VJ/12/2013. számú eljárásban és a BG Disztribúció Hungary Kft.-vel szemben lefolytatott VJ/68/2013. számú eljárásban.)

A VJ/83/2013. számú versenyfelügyeleti eljárásban az eljáró versenytanács megállapította, hogy a Culevit Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. 2011 márciusa és 2013. november 4. között jogsértést valósított meg azáltal, hogy egyes kereskedelmi kommunikációiban a Culevit megnevezésű speciális – gyógyászati célra szánt – tápszerekről rákbetegség gyógyítására, kezelésére vonatkozó tulajdonságokat állított. Az eljáró versenytanács kötelezte továbbá a Culevit Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft.-t 25 000 000 Ft (azaz Huszonötmillió Forint) bírság megfizetésére valamint megtiltotta a jogsértő magatartás további folytatását.

### **Orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos állítások**

A GVH vizsgálja az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatban tett, gyógyhatásra és egészségre vonatkozó ígéretek valóságtartalmát, az alkalmazási céloknak való megfelelést. Egy orvostechnikai eszköz hatástani megfelelőségét a klinikai értékelés igazolja, amely a forgalomba hozatal előtt összeállított műszaki dokumentáció része.

A GVH a versenyfelügyeleti eljárás során nem foglal állást abban a kérdésben, hogy a készülékek megfelelnek-e az „orvostechnikai eszközök” fogalmának, mivel ez nem lehet versenyfelügyeleti eljárás tárgya. A GVH az eljárásaiban azt vizsgálja, hogy a kereskedelmi kommunikációban megfogalmazott állítások a jogszabályok alapján megengedettek, vagy jogsértőnek minősülnek; ami orvostechnikai eszközként nyilvántartott termékek esetén a klinikai értékelésben meghatározott klinikai cél és a kommunikációban szereplő állítások összhangját jelenti.

A GVH eljáró versenytanácsa a VJ/81/2013. számú eljárásban megállapította, hogy az Euro Telemarketing s.r.o. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott a TERRAMAGON +7 elnevezésű mágnessterápiás készülék népszerűsítése során, amikor a terméket 2013. január 1-től orvostechnikai eszközként forgalmazta és reklámozta anélkül, hogy a

termék a vele szemben támasztott jogszabályi követelményeknek megfelelt volna, majd 2013. október 1-jét követően az EEKH<sup>25</sup> forgalmazás felfüggesztésére vonatkozó döntése és tájékoztatása ellenére továbbra is forgalmazta és reklámozta, a terméknek valótlanul gyógyhatást tulajdonított, egészségre gyakorolt hatása tekintetében valótlan állításokat tett közzé, valamint a terméket (a készlet erejéig) kedvezményes áron elérhetőként hirdette, anélkül, hogy a hivatkozott magasabb árat a termék értékesítése során valaha alkalmazta volna. A fenti jogsértések miatt az eljáró versenytanács kötelezte az Euro Telemarketing s.r.o.-t 70 000 000 Ft bírság megfizetésére.

A GVH eljáró versenytanácsa a VJ/12/2014. számú eljárásban megállapította, hogy az Impulser Trade Kft. „f. a.” 2013. június 20. és 2013. november 7. között fogyasztók megtévesztésére alkalmas kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor egyes kereskedelmi kommunikációiban valótlanul állította, hogy a FLIR A310 hőkamera alkalmas betegségek diagnosztizálására. A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács megtiltotta a fenti magatartás folytatását, valamint 100 000 000 Ft bírságot szabott ki.

A VJ/93/2013. számú versenyfelügyeleti eljárásban az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a TV Brands Kft. azáltal, hogy 2011 áprilisa és 2013 júniusa közötti időszakban, illetve a honlap vonatkozásában 2011 áprilisától folyamatosan nem tüntette fel a Reduline 36® elnevezésű termékével kapcsolatban a termék gyógyászati segédeszköz termékkategóriáját, nem tüntette fel a gyógyászati segédeszközök vonatkozásában kötelezően alkalmazandó figyelmeztető szöveget, nem tüntette fel a használati útmutató megismerésének szükségességére vonatkozó felhívást, a Reduline 36® terméket nem a használati útmutató szerint mutatta be, valamint megtévesztő módon állította, hogy a termék természetes hatóanyagot tartalmaz, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot és jogsértő reklámozást folytatott.

<sup>25</sup> Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal.

Az eljáró versenytanács megtiltotta a jogsértő magatartás további folytatását, valamint kötelezte az eljárás alá vontat 10 000 000 Ft (azaz tízmillió forint) bírság megfizetésére.

#### II.4.2. Pénzügyi szolgáltatások

A pénzügyi szolgáltatások piacán tapasztalt jelentős mértékű információs aszimmetria a lakossági pénzügyi ismereteinek alacsony szintjére, a pénzügyi szolgáltatások bőségére és összetettségére, valamint a kapcsolódó szerződéses dokumentáció nagy terjedelmére vezethető vissza. Az információs aszimmetria következtében, illetve arra is tekintettel, hogy viszonylag ritkán hoznak hasonló döntéseket a fogyasztók, és gyakran hosszabb távra is elkötelezik magukat, valamint a mindennapi forgalomhoz képest magas összegekről hoznak döntéseket, e piacokon fogyasztói kockázat előfordulása jellemzően fokozottabb. A pénzügyi szolgáltatásnak nem minősülő fogyasztói csoportok körében a fogyasztói kockázat szintén jelentős, hiszen a csoportok ügyfélköre sokszor olyan kiszolgáltatott helyzetben lévő személyekből áll, akik esetében a banki hitelfelvétel lehetősége már kizárt, nehézséges.

Az alábbiakban ismertetésre kerül egyrészt felügyelt pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos eljárás, másrészt nem felügyelt, de a fogyasztóban pénzhez jutás látszatát keltő magatartással kapcsolatos vizsgálat is.

A GVH a VJ/75/2013. számú eljárásban megállapította, hogy a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt. a fogyasztókkal szemben megtévesztésére alkalmas kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor azt állította, hogy jövőre már csak sokkal drágábban lehet biztosítót váltani, az igazán jó ajánlatokat és igazán olcsó kötelezőt a honlapján megtalálhatja a fogyasztó, a fogyasztók biztosan nyernek, ha az eljárás alá vont által nyújtott szolgáltatásokat veszik igénybe, továbbá minden ajánlat elérhető a honlapján, valamint a legalacsonyabb árra, illetve az átlagos megtakarításokra vonatkozó állításokat alkalmazott, a GVH a jog-

sértés megállapítása mellett 50 000 000 Ft bírságot szabott ki, valamint a jogsértő magatartás további folytatását megtiltotta.

A GVH eljáró versenytanácsa a VJ/25/2014. számú eljárásban 80 000 000 Ft bírságot szabott ki és megállapította, hogy a Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság a fogyasztókkal szemben megtévesztésére alkalmas kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor a K&H mix megtakarítás elnevezésű termékkel kapcsolatos kereskedelmi kampányában kategorikusan azt állította, hogy K&H MIX megtakarítás után évi 7,8%-os kamatot és EBKM-et lehet elérni, holott ez csak abban az esetben valósult meg, hogyha bizonyos speciális feltételeknek eleget tettek a fogyasztók, a fentieken túl megtévesztő módon azt is sugallta, hogy a K&H mix megtakarítás esetében egy betéti termékről van szó.

A GVH eljáró versenytanácsa a VJ/44/2013. számú eljárásában 38 000 000 Ft bírságot szabott ki, és megállapította, hogy az OTP Bank Nyrt. 2012. január 1-jétől 2013. december 18-áig a fogyasztókkal szemben megtévesztésére alkalmas kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor – kamatmentességet ígérő kommunikációs eszközein – a fogyasztókat nem tájékoztatta arról, hogy abban az esetben, ha az (első) elszámolási időszakot követő (első) türelmi időszakban a kizárólag vásárlásra felhasznált hitelkeretet (és az esetlegesen felmerülő egyéb követeléseket) teljes egészében nem fizetik vissza, akkor még ha az ezt követő (második) elszámolási időszakban a felhasznált hitelkeretet (és az esetlegesen felmerülő egyéb követeléseket) a (második) türelmi időszakban vissza is fizetik, a bank akkor is kamatot számít fel a második elszámolási időszakban a kizárólag vásárlásra felhasznált hitelkeret után.

#### Fogyasztói csoportok

A GVH által folytatott versenyfelügyeleti eljárások tárgya az, hogy a fogyasztói csoportot szervező vállalkozásoknak az érintett kereskedelmi gyakorlatban, kommunikációban megjelenő üzenete valós információt közve-

tít-e a konstrukcióról. A GVH a fogyasztói csoportok esetében kifogásolta, hogy a hirdetett tevékenység a hitelnyújtással azonosítható, nem derül ki a fogyasztó számára, hogy az adott szolgáltatás nyújtására belső hitelezéssel (a tagok befizetéseiből) kerül sor, továbbá az sem, hogy a kívánt dologhoz a fogyasztó akár hosszú idő elteltével juthat hozzá, melyet az előtörlesztés vállalása és a szerencselem léte (sorsolásokon dől el ki az a szerencsés, aki adott hónapban a vásárlói joghoz juthat) is befolyásol.

A GVH információs anyagokat tett közzé, illetve kommunikációs kampányt indított ([www.nedoljonbe.hu](http://www.nedoljonbe.hu)) – figyelemmel arra is, hogy nagyszámú panasz érkezett és érkezik a fogyasztói csoportok működése kapcsán a GVH-hoz.

A GVH 2014-ben is több eljárást folytatott fogyasztói csoportok szervezői ellen. A cég törlesztése tekintettel a GVH két eljárást megszüntetett (VJ/30/2014., VJ/107/2013.), egyet pedig felfüggesztett (VJ/103/2013).

A GVH 2014-ben négy fogyasztói csoporttal szemben indított eljárásban állapított meg jogsértést (VJ/90/2013. – Credit Medical Kft., VJ/35/2014. – Best Life Center Kft., GENERÁL FUTURE Kft., VJ/41/2014. – Aegis Invest Kft., VJ/45/2014. – CL Brokers GROUP Kft.)

#### II.4.3. Infokommunikációs szektor

A GVH a 2014. évi munkájában az infokommunikációs szektort érintő ügyek tekintetében a mobilszolgáltatók ellen indított öt eljárásban és egy közvetítőszolgáltatóval szemben indított eljárásban hozott döntést, állapított meg jogsértést fogyasztók, illetve üzletfelek megítélése miatt.

##### *Elektronikus hírközlés*

A GVH kikristályosodott jogértelmezése szerint, ha a vállalkozás által alkalmazott kommunikációs eszköz tényleges térbeli vagy időbeli, s így terjedelmi korlátot nem vagy nem szűk körben támaszt az információk fogyasztók

tudomására hozatala előtt, akkor elvárt, hogy a kereskedelmi kommunikáció ne csak az adott termék pozitív, hanem annak negatív tulajdonságait is tartalmazza, lehetővé téve, hogy a fogyasztó reális képet alkothasson a termékről. Különösen ez a helyzet azon kommunikációs eszközök esetében, amelyekről – a bennük elhelyezett információk milyensége, illetve mennyisége révén – a fogyasztó alappal várhatja el a részletes tájékoztatást (pl. jellemzően a vállalkozás internetes honlapja, több oldalas szórólap).

A VJ/61/2013. számú versenyfelügyeleti eljárás során az eljáró versenytanács 1 000 000 Ft bírságot szabott ki és megállapította, hogy a TESCO MBL Távközlési Zrt. 2012. október-novemberi televíziós reklámjában jogsértő módon elhallgatta, hogy a Hálón Belül csomag felhasználásának 1000 perces időbeli korlátja van.

A VJ/73/2013. számú versenyfelügyeleti eljárás során az eljáró versenytanács 10 000 000 Ft bírságot szabott ki és megállapította, hogy a Telenor Magyarország Zrt. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor úgy hirdette „*korlátlan beszélgetés*” szlogennel Családi Csomag szolgáltatását, hogy a szolgáltatás általános szerződési feltételei között 1000 perces időbeli korlát került meghatározásra.

A VJ/77/2013. számú versenyfelügyeleti eljárás során az eljáró versenytanács 125 000 000 Ft bírságot szabott ki és megállapította, hogy a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. jogsértő összehasonlító reklámokat alkalmazott egyes kommunikációs eszközökön a „Legek Hálózata” kampány népszerűsítése során, amely kampány egyes elemeivel egyben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot is megvalósított.

A VJ/17/2014. számú versenyfelügyeleti eljárás során az eljáró versenytanács 110 000 000 Ft bírságot szabott ki és megállapította, hogy a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. az SMS-ben megküldött és egyéb kereskedelmi kommunikációiban a Vodafone RED Vita-

MAX tarifacsomagra vonatkozó ajánlata során – jelentős információt elhallgatva – nem adott tájékoztatást arról a fogyasztók számára, hogy a tarifacsomagra váltás esetén a feltöltés előtt meglévő ügyfélszámlájukon rendelkezésre álló egyenleg is lejár a feltöltést követő 30. napon, ami a fogyasztó megtévesztésére alkalmas magatartásnak minősül.

A VJ/19/2014. számú versenyfelügyeleti eljárás során az eljáró versenytanács 90 000 000 Ft bírságot szabott ki és megállapította, hogy a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. az üzletfelek megtévesztésére alkalmas módon adott tájékoztatást a Next Business XL, illetve a Next Business M üzleti mobil díjsomagok áráról.

#### II.4.4. Energiaszektor

A GVH álláspontja szerint az energiapiac szerkezete miatt a szolgáltatás körülményei a fogyasztók számára még a piacnyitás után évekkel is bonyolultak, így a piaci folyamatokra, szabályozási kérdésekre is kiterő fogyasztói tájékoztatásra is szükség van az adott szolgáltató által nyújtott szolgáltatás egyedi jellemzőinek (kedvezmények) ismertetésén túl, illetve azt megelőzően, mivel az információs aszimmetria csak így küszöbölhető ki.

A GVH eljáró versenytanácsa a VJ/60/2013. számú eljárásban megállapította, hogy az Energetikai Központ Zrt. 2012. június 1. és 2013. július 26. között tanúsított, a lakossági fogyasztók személyes felkeresésén alapuló, kereskedőváltásra ösztönző kereskedelmi gyakorlata során egyes esetekben megtévesztette a fogyasztókat a felkeresés, illetve a szerződéskötés célja, valamint a kereskedőváltás egyes jellemzői tekintetében. A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács megtiltotta a jogsértő magatartás folytatását.

A GVH eljáró versenytanácsa a VJ/82/2013. számú eljárásban megállapította, hogy az Első Magyar Karbongazdálkodási, Megújuló Energetikai, Egészségmegőrzési és Ingatlanhasznosítási Technológiákat Fejlesztő Innovációs Projekt Kft. 2013. január 1-jétől 2013. augusz-

tus 25-ig megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adott

- tevékenységének minisztériumi Jóváhagyó Nyilatkozatra hivatkozással történő népszerűsítése során, valamint
- akkor, amikor azt ígérte a projektpartnereknek, hogy az általuk vállalt talaj-előkészítési, tápanyag-utánpótlási gyakorlat megvalósításához kapcsolódó többletköltségek ellentételezését az emisszió megtagadása piaci értékesítésének pénzügyi fedezetéből biztosítja számukra.

E jogsértés miatt az eljáró versenytanács 1 000 000 Ft bírság megfizetésére kötelezte a vállalkozást.

#### II.4.5. Kereskedelem

A GVH a 2014. évi munkájában a kereskedelmi szektort érintő ügyek tekintetében összesen tizenkét eljárásban – melyek kiskereskedelmi láncokat, éremforgalmazó vállalkozásokat, pénztárgépeket forgalmazó vállalkozásokat, építőipari termékeket forgalmazó vállalkozásokat, gépjármű-forgalmazó vállalkozást érintettek – hozott döntést, állapított meg jogsértést fogyasztók, illetve üzletfelek megtévesztése miatt.

##### *Éremforgalmazók piaca*

Az eljáró versenytanács ezen ügyekben (Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft.-vel szemben lefolytatott VJ/53/2013. számú és az Érem Művészeti Intézet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben lefolytatott VJ/33/2014. számú versenyfelügyeleti eljárás során hozott döntés) a névhasználat tekintetében kifejtette, hogy egy vállalkozás neve alkalmas a fogyasztói döntések befolyásolására, mivel az elnevezés önmagában tájékoztathatja a fogyasztókat a vállalkozás, illetve az általa kínált termékek lényeges tulajdonságairól, továbbá kiemelte, miszerint a fogyasztó bizalmának megteremtését szolgálja az állami elismertségének, hátterének képzetét keltő elnevezés használata.

Az eljáró versenytanács véleménye szerint az intézet szó köznap jelentése „egy szűkebb, önálló célra alapított szervezet, amely egy tudományos, kulturális vagy közszolgálati feladatot lát el”. Ennek következtében az átlag fogyasztók nem társítanak profitorientált tevékenységet az intézet megnevezéshez, hanem egy fajta állami, de legalábbis a közt szolgáló célt (szociális, tudományos, kulturális, rendvédelmi) társítanak ezen megnevezéshez és ez a tudat többlet bizalmi elemet kölcsönöz. Ezenkívül az átlag fogyasztók többségében az a meggyőződés él, hogy az intézet szó takarja önmagában a tevékenységi formát. Erre erősít rá az a tény, ha az intézet megnevezés mellett nem kerül feltüntetésre a cégformára utaló toldalék. Ennek következtében kialakul a fogyasztókban az intézeti forma miatti többlet bizalmi elem.

A fenti két ügyben a GVH összesen 110 000 000 Ft versenyfelügyeleti bírságot szabott ki.

### **Készlethiány**

A VJ/8/2014. számú eljárásban a GVH eljáró versenytanácsa megállapította, hogy az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor a 2013. szeptember 29. és 2013. október 2. közötti akció keretében az akciós újságjában, az üzleteiben elhelyezett plakátokon, az internetes honlapján és az elektronikus hírlevelében meghirdetett CANON PIXMA MG2255 multifunkciós nyomtató kapcsán elhallgatta, hogy az adott vagy azt helyettesítő árut a kínált áron nem fogja tudni megfelelő időtartamig és mennyiségben szolgáltatni, vagy más vállalkozástól beszerezni. (csalogató reklám) A GVH 10 000 000 Ft bírság megfizetésére kötelezte a vállalkozást.

### **Pénztárgépek cseréje**

A pénztárgépek Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz történő bekötése érdekében 2013-ban elkezdődött a megfelelő technikai paraméterekkel rendelkező pénztárgépekre való átállítás. Az átálláshoz a kereskedők igényelhettek állami támogatást, azonban jogszabályi kör-

nyezet gyakran változott. A GVH két pénztárgép forgalmazó kereskedelmi gyakorlatát vizsgálta, az LX-Line Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. magatartását a VJ/72/2013. számú eljárásban, valamint az Alt-Cash Kft. magatartását a VJ/111/2013. számú eljárásban.

## **II.4.6. Szolgáltatási terület**

### **Üdülési jog értékesítése**

Az időben megosztott üdülőhasználati jogra vonatkozó szerződéskötések az elmúlt évtized során széles körben váltak elterjedtté a magyarországi lakosság azon rétegeiben, akik megfelelő anyagi lehetőségekkel rendelkeztek ahhoz, hogy az üdülésnek ezt a formáját válasszák és/vagy meglévő megtakarításaikat üdülési jog vásárlásába fektessék, mint hosszú távú befektetésbe. A szerződéseket általában 20, 30 évre vagy még ennél is hosszabb időre kötötték meg. Az utóbbi években népszerűvé vált az üdülési jogok másodlagos értékesítése, ennek keretében a fogyasztók számára újabb üdülési jog értékesítése.

Az üdülési jogok értékesítésével kapcsolatban nagy számú piaci jelzés érkezik minden évben a GVH-hoz. A GVH két döntést hozott 2014-ben az üdülési jog értékesítése tárgyában, az EURO BENEFIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben a VJ/20/2014. számú eljárásban és a Resort Club Hungary Kft.-vel szemben a VJ/41/2013. számú eljárásban.

### **Össejt szolgáltatás**

A GVH eljáró versenytanácsa a VJ/80/2013. számú eljárásban hozott határozatában megállapította, hogy a Cord Blood Center s.r.o. Magyarországi Fióktelep és Cord Blood Center s.r.o. össejtbank tevékenységének népszerűsítése során alkalmazott kommunikáció jogsértő, ezért megtiltotta a jogsértő magatartás folytatását és egyetemlegesen kötelezte a vállalkozásokat 7 000 000 Ft bírság megfizetésére. Az eljárás alá vont egyrészt valótlan állításaival, másrészt a versenytársak szolgáltatásait is tartalmazó ár-összehasonlítással tévesztette meg a fogyasztókat.

#### **II.4.7. Kapcsolattartás a magyarországi szervezetekkel a fogyasztóvédelem területén**

A fogyasztóvédelem területén a GVH továbbra is tevékenyen működik együtt más hatóságokkal. Az NFH-val és az MNB-vel a GVH rendszeresen egyeztet az Fttv., illetve további vonatkozó jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos hatásköri- és anyagi jogi kérdésekről. A felek között (NFH-MNB-GVH) háromoldalú megállapodás előkészítése folyt a 2014. évben.

A GVH fogyasztóvédelmi munkájában továbbra is nagy súllyal szerepelnek egyes termékek egészségre gyakorolt kedvező hatásairól tett megtevesztő tájékoztatásokkal

kapcsolatos versenyfelügyeleti eljárások. Ezen vizsgálatokban kiemelkedő szerepe van az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatallal (EEKH) és az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézettel (OÉTI) való kapcsolattartásnak, valamint gyógyszerekkel kapcsolatos reklámok vizsgálata esetén a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézet Országos Gyógyszerészeti Intézettel (GYEMSZI-OGYI) történő együttműködésnek. Az EEKH-val és az OÉTI-vel a 2014. évben együttműködési megállapodást kötött a GVH, a GYEMSZI-OGYI-val az együttműködési megállapodás előkészítése folyamatban van. A GVH rendszeres szakmai konzultációt folytat az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal is.

## II.5. A versenyt korlátozó megállapodások

### II.5.1. A katódsugárcső kartell magyar szála (VJ/45/2008.)

Szokatlanul hosszú eljárást követően a GVH előtt is lezárult a katódsugárcső (CRT) gyártó cégek világszerte vizsgált kartellje (VJ/45/2008). A Magyarországon megtelepült televíziókészülék gyártó vállalatok miatt közvetlenül is érintő jogsértés a mára már megszűntnek mondható CRT technológiájú, hagyományos számítógépes monitorok és televíziók legfontosabb alkatrésze árának rögzítésére irányult. A magatartás még az 1990-es évek végén kezdődött és 2006-ig tartott, ám uniós csatlakozásunk miatt annak 2004. május 1-jével kezdődő szakaszát már Magyarországra nézve is az Európai Bizottság bírálta el. A GVH ezért csak az 1998-2004 közötti időszakra mondhatta ki a jogsértés meglétét. A jogsértést elkövető vállalkozások rögzítették az árakat, felosztották a piaci részesedéseket és korlátozták az előállított termékmennyiséget. Az árrögzítést, a piac felosztását és a termékmennyiség korlátozását nyomon követték, a kartell nagyon jól szervezett volt. Rendszeresek voltak a többoldalú tárgyalások, amelyeken a részt vevő vállalatok legmagasabb szintje is részt vett. A többoldalú tárgyalásokat kétoldalú találkozók és egyéb formában megvalósuló eszmecsereket egészítették ki. A GVH 303 millió forint bírságot szabott ki, tekintettel az engedékenységi politika keretében alkalmazott jelentős bírság-kedvezményekre, valamint arra, hogy a jogsértés vizsgálhatóságának az uniós csatlakozással bekövetkező kényszerű megszakadása miatt az elévülés szabályát több vállalkozással szemben is alkalmazni kellett.

### II.5.2. A gépjármű újrafényezések piacát érintő kartell (VJ/2/2010.)

A GVH határozatában megállapította, hogy a gépjármű újrafényezések kapcsán legalább 2004. január 1-jétől 2010. február 15-ig egyes

festék importőrök között jogellenes kartell magatartás zajlott, amelynek célja az volt, hogy magasabb szinten tartsák a javítások elszámolható költségét. A kartell eszköze az volt, hogy befolyásuk révén mesterségesen magas szinten tartották a Magyarországon használt kárkalkulációs szoftverekben alkalmazott hazai fényezőanyag átlagárakat.

A javítást végző műhelyek jelentős része ugyanis az ügyfél vagy a biztosító felé való számlázás alapjául az EUROTAX nevű kárkalkulációs szoftvert alkalmazza. A fényezéshez használt festékek áraitól a szoftverekhez egyes importőrök szolgáltatnak inputot. A magyarországi adatszolgáltató importőrök listaárait adták meg adatként, azonban ezek az árak mesterségesen magasak voltak. Egyfelől jöllehet általánosan jellemző volt, hogy az adatszolgáltató importőrök listaáraitól jelentős kedvezményeket adtak, e kedvezményeket az adatszolgáltatásban nem jelelték meg. Másfelől pedig egyes importőrök esetében bizonyítható volt, hogy tényleges listaáruknál is magasabb árakat adtak meg input adatként. Így a szoftverek a fényezési költségek számításakor a tényleges költségekhez képest magasabbakat határoztak meg.

Bár a kérdéses importőröknek közvetlen anyagi haszna nem származott a magasabb árlisták benyújtása miatt kialakuló magasabb hazai fényezőanyag árszintből, mivel ez a többlet a fényezést végző műhelyeknél csapódott le, fontos volt számukra, hogy a velük szerződéses kapcsolatban álló javítóműhelyek minél magasabb áron számolhassanak el. Alacsonyabb elszámolási ár esetén ugyanis az adatszolgáltató fényezőanyag importőröknek sokkal élesebb árversenyt kellett volna vívniuk egymással és más fényezőanyag márkákkal annak érdekében, hogy meg tudják tartani ügyfélkörüket.

Az EUROTAX saját kalkulációjának eredménye szerint a magyarországi festés (listaára-

kon alapuló) átlagköltsége átlagosan mintegy 20%-kal haladta meg a külföldi árakat. A fényezés csak Ausztriában volt drágább a hazaiánál. Az EUROTAX azonban - jöllehet tudomása volt az importőrök magatartásáról, és jelen is volt az erről a biztosítókkal folytatott vitákon -, semmit nem tett a magatartás ellenében, így a GVH megítélése szerint részesévé vált a jogellenes magatartásnak.

#### **A kartell nem közvetlen résztvevőjének felelőssége**

Az EUROTAX aktívan közreműködött a jogsértő magatartás megvalósításában azáltal, hogy nem lépett fel az adatszolgáltató vállalkozásokkal szemben egy olyan helyzetben, amikor számára is nyilvánvaló volt, hogy azok nem a valós árszintjüket tükröző adatokat szolgáltatnak az átlagár meghatározásához. Az EUROTAX-nak számos lehetősége lett volna az adatszolgáltató importőrökkel szembeni fellépésre, hiszen a kárkalkulációs szoftver tulajdonosaként meghatározhatja az adatszolgáltatók körét, és a gondosan működő vállalkozástól elvárható felelősséggel is tartozik azért, hogy törekedjen arra, hogy az általa működtetett kárkalkulációs rendszer valóságnak megfelelő adatokat tükrözzön, vagy legalábbis ne tartalmazzon a tudtával nyilvánvalóan nem valós adatokat. Az EUROTAX azonban az importőrökkel szemben passzív magatartást tanúsított, a manipuláció ellen nem lépett fel. Mindezen tények azt támasztják alá, hogy az EUROTAX nemcsak támogatta a jogsértés megvalósítását, hanem hozzá is kívánt járulni és hozzá is járult a versenykorlátozó közös cél megvalósításához.

### **II.5.3. Információcsere megállapodás a kontaktlencsék és ápolószerek piacán (VJ/96/2010.)**

2003 októberében a CooperVision, a Johnson&Johnson, a FOTEX-OFOTÉRT és a Novartis piackutatásra irányuló kétoldalú megállapodásokat kötött a Kleffmann & Partner Piackutató, Szolgáltató Kft.-vel. A piackutatás keretében értékesítési mennyiségekre és árakra vonatkozó, máshonnan be nem szerez-

hető, nem nyilvános információkat adtak át a piackutató cégnek, majd a versenytársaikra vonatkozó, nem megfelelően aggregált (cégekre és termékcsoporthoz lebontott) ár és értékesítési mennyiségi adatokat kaptak meg a Kleffmann közreműködésével. Az információcsere lehetővé tette a négy eljárás alá vont versenytársnak azt, hogy ezen üzleti adatok birtokában kifejezett további kapcsolatfelvétellel nélkül összehangolhassák piaci magatartásukat a kontaktlencse és ápolószerek piacon.

A piaci bizonytalanság csökkenéséhez járult hozzá az is, hogy az eljárás alá vontak megfigyelhették, milyen hatással vannak saját és versenytársaik értékesítéseire, árbevételére egyes jól megfigyelhető, ismert, vagy köztudott piaci magatartások. Ilyen lehet például saját vagy versenytársi marketing kampány, promóciós időszak, technológiai újítás, termékpaletta változtatás, stb. Azáltal, hogy hosszú időre visszamenően álltak rendelkezésre negyedéves adatok, egy vállalkozás megfigyelhette, hogy adott piaci helyzetek, magatartások, sokkok hatására hogyan reagáltak versenytársai, illetve milyen hatások érték őket, és ez alapján következtetéseket lehetett levonni a hasonló piaci eseményeknél várható reakciójukra, az őket érintő hatásokra.

Lényegében tehát, ilyen stratégiai adatokra vonatkozó rendszeres információcserével olyan adatbázis lett kialakítva, amelynek az elemzésével nagyobb valószínűség volt rendelkezni egy-egy, a jövőre vonatkozó várakozáshoz, és ezzel csökkent a piaci bizonytalanság, csökkent annak az esélye, hogy a piaci szereplők váratlan lépéssel lepjék meg versenytársaikat. Ennek tudatában pedig maguk a vállalkozások is kevésbé voltak motiváltak és ösztönöztek aktív, erős piaci versenyre, hiszen számíthatnak arra, hogy versenytársaik sejtik, milyen hatással járnak a piacra egyes lépéseik, magatartásuk, és azokra hogy kell hatékonyan reagálni. A GVH összesen 98 800 000 Ft bírságot szabott ki.

A GVH a Kleffmann piackutató céggel szemben megszüntette az eljárást, mivel nem volt

bizonyítható, hogy a Kleffmann a piackutatás versenykorlátozó jellegének tudatában szervezte volna meg és tartotta volna fenn a piackutatást.

Az eljáró versenytanács nem az összesített piaci adatok gyűjtését és megosztását, illetve általában véve a piackutatások megrendelését kifogásolta, mivel ezáltal a vállalkozások képet kaphatnak a piac nagyságáról, fejlődési potenciáljáról. A termékszegmensenkénti egyéni vállalati adatok megosztása azonban versenykorlátozáshoz vezethet egy stabil résztvevőkkel bíró oligopol piacon.

#### **II.5.4. Kartell a budapesti transzportbeton piacon (VJ/29/2011.)**

A GVH feltárta, hogy 2005 és 2007 között az érintett fővárosi piac 70%-át is meghaladó együttes részesedéssel rendelkező eljárás alá vontak az 1000 m<sup>3</sup> feletti, Budapest-környéki transzportbeton megrendeléseket előre meghatározott kvóták mentén felosztották és a transzportbeton árszintjéről egyeztetéseket folytattak. A hivatal megközelítőleg 2,8 Mrd forint bírságot szabott ki.

Az előre kevert beton, más néven a transzportbeton olyan üzemi előkeverésű frissbeton, amelyet a megrendelésnek megfelelő ismérvek szerint üzemben állítanak elő, majd speciális szállítóeszközben szállítják a felhasználás helyére, és készre kevert állapotban adják át a megrendelőnek.

Az eljárás alá vontak évente felsővezetői találkozót tartottak Ausztriában, vagy Magyarországon. E találkozók keretében meghatározták az egyes vállalkozások adott évre vonatkozó kvótáját és a C-20-as transzportbeton kívánatos árszintjét. (Ebből a standard betonból került a legtöbb mennyiség eladásra, ezért volt az egyeztetés alapjaként jól használható.)

A legfőbb vezetők által évente egyszer megtartott találkozót követően az egyes vállalkozások vezetői szóban közölték a vállalkozásra jutó kvótákat és a kívánatos árszintet az adott cég kereskedelmi vezetőivel. E középvezetői szint után havonta több alkalommal, jellemzően a Magyar Betonszövetség Budafoki úti irodájában találkozott, hogy a felsővezetői találkozók megállapított piaci árszintet megtartsák, valamint, hogy a piaci részesedéseiknek megfelelően felosszák egymás között az egyes felmerülő ügyleteket. A találkozók az 1000 m<sup>3</sup>-nél nagyobb transzportbeton igényű munkákat osztották fel. Folyamatosan vezettek egy táblázatot, amin a százalékosan előre elosztott piac helyzetének alakulását figyelemmel követték, és a soron következő munkát az kapta, aki le volt maradva a kvótájához képest. Évről évre igyekeztek emelni a C20-as beton árát, ami végül 12 000 forintos köbméterenkénti szintre emelkedett. A kartell megszűnését követően az árak mintegy 2000 forinttal estek.

#### **II.5.5. A megyei lapok kiadói közötti piacfelosztás (VJ/23/2011.)**

Az Axel Springer-Magyarország Kft., az Inform Média Kft. (ma: RUSSMEDIA Kft.), a Lapcom Kiadó Zrt. és a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. 2000-ben megállapodásra jutottak azzal a céllal, hogy egymás megyei kiadványainak piacaira, sem az adott területre koncentrálnak napi-, hetilappal, sem hirdetési vagy ingyenes újsággal, sem pedig elektronikus médiatermékekkel nem lépnek. A megállapodás egészen 2010-ig érvényesült. A versenytilalom az országos kiadványokra nem terjedt ki.

Az eljárás alá vontak 2010 és 2011 között azáltal is versenykorlátozó célú összehangolt magatartást tanúsítottak, hogy a megyei nyomtatott vagy elektronikus kiadványaikban nem közös vagy bizományosi értékesítés keretében történő hirdetések áraival, az azokra ható körülményekkel kapcsolatos, üzletileg érzékeny információkat osztottak meg egymással.

Az eljárás alá vontak között rendszeresen voltak olyan két- vagy többoldalú találkozók, levelezések, amelyek keretében a hirdetéseikkel kapcsolatban az árakkal, árképzéssel, azt befolyásoló körülményekkel kapcsolatos információk cseréjére is sor került.

A (potenciális) versenytársak árakra vonatkozó jövőbeni adatainak, terveinek ismerete nyilvánvalóan alkalmas a verseny befolyásolására, hiszen az ár a verseny egyik legfontosabb dimenziója, s a piaci szereplők a (potenciális) versenytársak várható árképzésének ismeretében – a szokásos piaci kockázat kiküszöbölésével – ahhoz igazíthatják saját piaci magatartásukat. Szintén alkalmas ilyen hatás kifejtésére a közelmúltbeli adatok cseréje, hiszen azokból a piacon jártas, azt ismerő szereplők a (potenciális) versenytársaik jövőben követendő stratégiájára vonatkozó következtetéseket vonhatnak le.

A közel tíz évig tartó kartell megállapodás miatt az eljáró versenytanács a bírság kiszabá-

sát – a versenytörvény keretein belül – a GVH vonatkozó bírságközleménye<sup>26</sup> alapján végezte. A bírságközleményben megjelenő szempontok alapján számított bírság alapösszegek valamennyi vállalkozás esetében lényeges mértékben meghaladták a versenytörvényi bírságmaximumot. Ennek megfelelően a GVH valamennyi vállalkozást maximális bírsággal sújtotta, amely a vállalkozások előző évi nettó árbevételének 10 százalékát jelenti, a bírság összege összesen 2.164.869 000 Ft. A törvényi maximum elérése tekintettel, a GVH a jogsértés kimondásával, de bírság kiszabása nélkül megállapította továbbá, hogy az érintett vállalkozások azzal is versenykorlátozó magatartást tanúsítottak, amikor a megyei – nyomtatott, illetve elektronikus – kiadványaikban a nem közös vagy bizományosi értékesítés keretében közzétett hirdetések áraival és az azokra ható körülményekkel kapcsolatban üzletileg érzékeny információkat osztottak meg egymással.

<sup>26</sup> A Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének a Tpv. 11. és 21. §-a, illetve az EUMSZ. 101. és 102. cikke szerinti tilalmakba ütköző magatartások esetén a bírság megállapításának összegéről szóló 1/2012. számú közleménye

### II.5.6. Helyi jelentőségű kartellek (VJ/40/2013., VJ/48/2013., VJ/66/2012.)

A GVH több helyi jellegű kartell vonatkozásában is eljárta. A **győri autósiskolák között** 2012-ben létrejött kartell-megállapodásának célja az árak egységes emelése volt (VJ/40/2013). A jogsértés szervezője a város legnagyobb iskolája, a Bilux volt, amely a helyszíni kutatás során fellelt e-mail tanúsága szerint a saját székhelyén tartott találkozón elérte, hogy a résztvevők megállapodásra jussanak a B kategóriás képzések díjának két alkalommal, 10-10 ezer forinttal való megemelésében. Az emelést számos iskola meg is valósította, az ország egyik legdrágább képzési helyévé téve Győr városát. A GVH összesen 20 millió forintot meghaladó összegben szabott ki bírságot a tizenöt eljárás alá vontra, amelyek közel a felét a Bilux kell, hogy viselje.

Hasonlóképp helyi jelentőségű volt a **Nógrád megyei árvízkarokat követő helyreállítási munkákra vonatkozóan létrejött** útépitési kartell feltárása (VJ/48/2013). A GVH által feltárt bizonyítékok szerint az Út-Garantor Kft. és az OTYS Kft. egyes nagylóci és a szécsényfelfalui utak helyreállítására kiírt közbeszerzési eljárások során egymással egyeztetett árajánlatot adtak be, egymás nyertességének kölcsönös elősegítése érdekében. Mindkét projekt esetében a jogsértés részese volt

egy-egy harmadik, a piacon lényeges szerepet nem játszó cég is, amely a neki átadott fedőajánlatot adta be önálló pályázat helyett.

A harmadik helyi jellegű kartell a Mátrai Erőmű Zrt. tulajdonában álló **visontai és bükkábrányi bányákban végzendő geofizikai mérésekkel** kapcsolatos feladatokat, illetve az Árpád-Agrár Zrt. 2009. évi hévízkiutak komplex vizsgálati mérésére érintette (VJ/66/2012). A munkák egymás közti felosztására és az árak rögzítésére vonatkozó magatartást a visontai bánya esetében 2009-2011, Bükkábrány kapcsán pedig 2009-2010-ben követték el a kartell résztvevői. Jóllehet a jogsértés tartalmilag nem sokban különbözött bármelyik másik kartelltól, ebben az ügyben a végül marasztalt vállalkozások felismerve magatartásuk súlyát, az eljárás megindítását követően éltek az engedékenységi politika nyújtotta eszközökkel és önként együttműködtek a GVH-val.

E három ügy közös tanulsága, hogy a kőkevény versenykorlátozások a gazdasági élet legkisebb szegmenseiben is jelen vannak, azokra a GVH-nak ugyanúgy figyelmet kell fordítania, mint az országos méretű, vagy akár nemzetközi szálakat is tartalmazó kartellekre. A kisvállalkozások versenyjogi tudatosságának emelése pedig szintén fontos feladata kell, hogy legyen a hatóságnak.

### II.5.7. Közbeszerzési kartell a tervezési és építési szektorban (VJ/65/2012.)

A GVH megállapítása szerint az eljárás alá vont vállalkozások, az Éter-1 Kft., az Eurolares Kft., az RVI Kft., a Qualiko Bt., a Schneider Kft., az Innowatt Kft., az Éprema Kft., és az Aquaplus Kft. között számos jogsértő egyeztetés jött létre különféle építési közbeszerzési eljárások kapcsán. Az egyeztetések nagyrészt az ORFK és a megyei rendőrkapitányságok által kiírt korszerűsítési tenderekre vonatkoztak. Érintett volt továbbá Komló város két közbeszerzése is.

Az érintett vállalkozások előre felosztották egymás között a kiírt projekteket, kommunikáltak egymással ajánlati áraikat és ún. támogató ajánlatokat nyújtottak be a versenytárs nyertességének elősegítése érdekében. Több alkalommal eleve formailag érvénytelen ajánlatokat tettek, és a kért hiánypótlásoknak nem tettek eleget. Esetenként nem volt bizonyítható valamennyi, tipikusan a pályázaton ajánlatot nem tevő versenytársak részvétele a jogsértésben. Ez azonban nem volt akadálya a többi vállalkozás marasztalásának.

A Tptv. 11. §-a nemcsak a tényleges versenykorlátozó hatással bíró megállapodásokat és összehangolt magatartásokat tiltja, hanem az ilyen célra irányuló vagy potenciálisan ilyen hatással járó jogsértéseket is tilalmazza. Így függetlenül attól, hogy harmadik fél részt vesz-e a jogsértésben vagy sem, és így ténylegesen bekövetkezik-e a versenykorlátozó hatás, a közbeszerzési eljárás eredményének befolyásolását célzó, vagy ilyen hatás kiváltására alkalmas magatartás is tiltott. A jogsértés tehát már akkor is megállapítható, ha nem az összes résztvevő indul egyeztetett ajánlattal a pályázaton. Egyebekben pedig az egymással versengő, valós ajánlatok száma már két résztvevő egyeztetése esetén is csökken.

A jogsértés ténye szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a nyertessel megkötött szerződés nem lépett hatályba és nem valósult meg. A szerződés hatálybalépésének elmaradása sem teszi meg nem történné azt, hogy a pályázaton való részvétel – kartell esetén – jogszabályba ütköző módon történt.

## II.6. A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés

### II.6.1. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. – üzemanyag nagykereskedelmi árak (VJ/50/2010.)

A GVH még 2010-ben indított versenyfelügyeleti eljárást a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.-vel (MOL) szemben, kezdetben elsősorban annak vizsgálatára, hogy a MOL visszaélt-e erőfölényével nagykereskedelmi árainak túlzottan magasán történő meghatározásával. Az eljárás során a GVH a MOL magatartását több szempontból is vizsgálta.

A GVH megállapítása szerint a magyarországi import üzemanyagpiacra való belépés engedhetetlen feltétele a kiszámíthatóság. A MOL nagykereskedelmi versenytársai, illetve a potenciális üzemanyag importőrök számára alapvető jelentőségű, hogy a MOL az általa egyoldalúan kialakított listaárakat úgy határozza meg, hogy a listaár nemzetközi referencia jegyzésárhoz való viszonya kiszámíthatóan alakuljon.

A MOL a nagykereskedelmi listaárakat az ún. import paritásos elv alapján határozza meg. A referenciaár egy energia iparági információszolgáltatással foglalkozó vállalat, a Platts által közzétett jegyzésár. A jegyzésár jelentőségét az adja, hogy a magyarországi üzemanyag nagykereskedelmi piac vevői oldalán elhelyezkedő szereplők is ehhez a jegyzésárhoz viszonyítják a MOL versenytársainak ajánlatait. A jegyzésárat a MOL olyan többlet költségelemekkel korrigálja, amelyek akkor merülnének fel, ha egy vállalkozás Magyarországon kívülről hozna be üzemanyagot az országba. Ennek az eredményeként adódik az ún. számított listaár.

A GVH megállapította ugyanakkor, hogy a MOL által alkalmazott tényleges listaár nem egyezik meg a fentiek alapján számított listaárral, azok egyedi döntések alapján kerülnek hetente meghatározásra. Tekintettel arra,

hogy a MOL mintegy másfél évvel a vizsgálat megindulása után tette csak egyértelművé a GVH számára azt, hogy a tényleges listaárak eltérnek a számított listaáraktól, így a GVH a MOL versenyfelügyeleti eljárás elhúzására alkalmas magatartása miatt 150 millió Ft eljárási bírságot szabott ki a vállalkozásra.

Erőfölény az adott vállalkozás olyan helyzete, amely lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy az adott piacon a hatásos piaci versenyt akadályozza, azáltal, hogy módjában áll a többi versenytársától, az üzletfelektől és végső soron a fogyasztóktól függetlenül viselkedni piaci magatartásának alakítása, üzleti döntéseinek meghozatala során.

A GVH szerint a tényleges listaárak előző heti tőzsdei jegyzésáron alapuló számított listaárhoz való eltérése önmagában nem tekinthető aggályosnak. Az indokolatlanság abból fakad, hogy a MOL a gázolaj esetében nem tudott objektív szempontok alapján magyarázatot adni az eltérések mértékére. (A benzin esetében az eltérés a vizsgált időszakban szűk határok között maradt.)

Az eljáró versenytanács ebből következően abból indult ki, hogy a lehetséges versenyprobléma kiküszöböléséhez nem szükséges az átlagos tényleges és számított listaárak adott időszakra vonatkozó teljes egyezősége. Elég, ha azok eltérése egy olyan, viszonylag szűk tartományon belül marad, amely mellett a piac többi szereplőjének már nem kell számolnia a listaár nem objektív szempontok alapján történő eltéréseiből származó bizonytalansággal. A GVH úgy ítélte meg, hogy ezáltal pedig csökkenhet az import gázolaj igénybevételének és az importba történő beruházásoknak a kockázata, aminek révén a környező országok (nem a MOL-hoz kötődő) finomítóiból származó gázolaj a jelenleginél erőteljesebb versenyhelyzetet teremthet a MOL számára.

A GVH eljáró versenytanácsa úgy ítélte meg, hogy az eljárás alá vont vállalkozások által benyújtott kötelezettségvállalás alkalmas a fenti versenyprobléma hatékony kezelésére. A GVH eljáró versenytanácsa ezért az eljárást jogsértés megállapítása nélkül megszüntette, egyben vállalásával megegyezően arra kötelezve a MOL-t, hogy a gázolaj nagykereskedelmi árait úgy határozza meg, hogy azok a döntéstől számított hozzávetőlegesen öt év során éves átlagban a Platts jegyzésárainak változásait szorosabban, egy  $\pm 1\%$ -os sávon belül kövessék. Lényegesnek ítélte az eljáró versenytanács azt is, hogy a MOL-lal egyeztetetten kialakított kötelezettség várhatóan jobb összhangot teremtett az egymással ellentétes közérdekű célok (a jegyzésár változásának lehetséges legpontosabb követése, illetve az áringadozások tompítása) között, mintha az eljáró versenytanács a feltételezett jogsértés megállapítása mellett a MOL-lal történő együttműködés nélkül írt volna elő kötelezettséget.

#### **II.6.2. Északdunántúli Vízközmű Zrt. – mellékvízórák felszerelése (VJ/43/2013.)**

A GVH 2013-ban annak vizsgálatára indított versenyfelügyeleti eljárást, hogy az Északdunántúli Vízmű Zrt. (ÉDV) az újonnan felszerelt lakossági vízórák szakszerűségi vizsgálatáért és az ahhoz kapcsolódó kiszállásért fizetendő díjakat, amelyet a fogyasztóknak a vízórák jogszabálynak megfelelő zárral való ellátásáért (plombálás) kell fizetnie, indokolatlanul magas mértékben állapította-e meg, ezáltal visszaélve gazdasági erőfölényével.

Amennyiben egy épület (jellemzően társasház) több elkülönült ingatlannal (lakással) rendelkezik, annyiban minden önálló lakásnak külön vízórája kell legyen, ha egyedi fogyasztás alapján szeretne a vízhasználatért fizetni. Ezeknek az egyedi vízóráknak a felszereléséért díjat kell fizetni, ami „szabadárás” tevékenység, vagyis az eljárás alá vont a saját szolgáltatási területén maga állapíthatja meg annak mértékét.

A GVH több módszerrel (költségelemzés, illetve más szolgáltatók díjaival való összehasonlítás) is megvizsgálta az ÉDV által érvényesített plombálási díjakat és arra a következtetésre jutott, hogy azok jelentősen eltértek a plombálási szolgáltatás felmerülő költségeitől, illetve más vízi közművek által alkalmazott díjaktól is. Egyrészt azért, mert már eleve magasabb költségekkel dolgoztak, másrészt azért, mert a más vízi közművekhez képest az ÉDV díjszabása sokkal jobban elvállalja a költségeitől. Ennek alapján az eljárás alá vontnak a plombálási szolgáltatásra vonatkozóan alkalmazott díjai a teljes vizsgált időszakban túlzóan magasnak voltak minősíthetők.

Mindezek alapján az eljáró versenytanács megtiltotta a jogsértő magatartás folytatását, valamint – figyelemmel a végső fogyasztók felé irányuló kizsákmányoló típusú magatartásra, illetve a jogsértés tényleges súlyára és az ÉDV felróhatóságára – összesen 1 millió forint bírságot szabott ki az eljárás alá vonttal szemben.

## II.7. Az összefonódások ellenőrzése

### II.7.1. Az összefonódásokkal kapcsolatos legfontosabb fejlemények, tapasztalatok

A Tpv. összefonódás-ellenőrzési rendelkezéseinek célja a piaci szerkezetek tartós változásainak előzetes ellenőrzése (versenyre káros piaci struktúra, mint pl. a monopolhelyzet kialakulásának megelőzése). A fúziókontroll szabályai egymástól független vállalkozások tranzakcióira vonatkozik, az organikus/belső fejlődésre (önálló terjeszkedés) és adott árbevételi küszöböknel kisebb tranzakciós bővülésekre viszont nem.

A GVH nem tilthatja meg a tervezett összefonódást, ha az – különösen gazdasági erőfölény létrehozása vagy megerősítése következményeként – nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon. Ellenkező esetben a versenyre gyakorolt hatásokkal járó hatékonysági előnyök és hátrányok mérlegelése alapján az összefonódás megtiltható. A GVH előzetes vagy utólagos feltételt, illetve kötelezettséget is előírhat a fúzió hátrányos hatásainak mérséklése érdekében (pl. vállalkozásrészek, vagyontárgyak elidegenítésére kötelezés, vagy valamely közvetett résztvevő felett gyakorolt irányítás megszüntetése).

A Tpv. rendelkezik azokról a küszöbszámokról, amelyek elérése esetén az összefonódáshoz a GVH-tól engedélyt kell kérni. Az EU összefonódás-ellenőrzési rendelete szerint az uniós léptékű összefonódások esetén a rendeletben foglalt küszöbszámoknak eleget tevő vállalkozásoknak az Európai Bizottsághoz kell kérelmüket bejelenteniük, illetőleg az ilyen kérelmet nem a GVH, hanem a Bizottság bírálja el. A Bizottság és a nemzeti versenyhatóságok bizonyos feltételekkel át is adhatják egymásnak az ügyeket.

A Tpv. 2014. július 1-jén hatályba lépett módosítása a fúziós eljárásokban a főként pontosító, joggyakorlatot átültető eljárási kérdéseken kívül anyagi jogi újításokat is hozott, melyeket a jelen beszámoló hazai jogi környezet változásai című fejezete már kimerítően érintett. A fúziós elintézési határidőket illetően továbbra is megállapítható, hogy a GVH többnyire a törvényi keretknél rövidebb idő alatt hozza meg döntéseit, és 2014-ben sem került sor egyetlen alkalommal sem az elintézési határidő törvény által lehetővé tett meghosszabbítására.

Összesen 33 előzetes egyeztetésre került sor 2014-ben. A 2014-ben lezárt kérelmes eljárások közül 14-et előzte meg ilyen egyeztetés. Az előzetes egyeztetések után indult ügyek kisebbségében elkerülhető volt a hiánypótlás kiadása, az egyeztetések jellemzőbb haszna a hiánypótlások terjedelmének csökkentése (mivel a kérelem benyújtása kapcsán felmerült kérdések tisztázását és az adott tranzakció ügyfelek általi helyes előzetes értékelését elősegítik).

### II.7.2. Közlemények

Az összefonódások ellenőrzésére vonatkozó szabályok változása szükségessé tette a fúziókontrollban alkalmazott egyéb szabályozási (soft-law) eszközök (közlemények és tájékoztató) valamint az űrlap és az ahhoz tartozó útmutató áttekintését, módosítását is. A dokumentumok felülvizsgálatának eredményeként a három korábbi közlemény helyett új közlemény kiadására került sor.

Az egyszerűsített és teljes körű eljárások elkülönítéséről szóló 3/2009. számú közlemény helyébe az ugyanezen címet viselő 1/2014. számú közlemény lépett. A korábbi közlemény módosítását egyrészt a teljes körű nyilvánítás szabályaiban bekövetkezett, korábban ismer-

tetett koncepcionális jellegű változás indokolta (a teljes körűvé nyilvánításról a Versenytanács önálló, explicit döntést hoz).

Az összefonódást engedélyező határozatokban feltételek, illetve kötelezettségek előírásáról szóló 1/2008. számú közleményt a 2/2014. számú közlemény váltotta fel. Az új közlemény egyrészt a 2008 óta született döntésekre is hivatkozva magyarázza a korrekciós intézkedésekkel kapcsolatos elveket és gyakorlatot, másrészt a korábbi közlemény szövegének módosítása a Tpv-t.-nek a kötelezettségek és feltételek kiszabására vonatkozó szabályainak korábban említett változása miatt is szükséges volt.

Az összefonódás engedélyezése iránti kérelemre indult eljárásokban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 2/2013. számú közlemény helyébe a 3/2014. számú közlemény lépett. Az új közlemény az előző közlemény óta született döntésekre is hivatkozva magyarázza egyszerűsített döntés alkalmazásával kapcsolatos elveket és gyakorlatot, amellett, hogy a korábbi közlemény szövegének módosítása a 2014. július 1-jétől hatályba lépett Tpv-t. rendelkezésekkel való összhang miatt is szükséges volt.

Új közleményként került elfogadásra az összefonódások vizsgálatával foglalkozó eljárásokhoz kapcsolódó előzetes egyeztetésekről szóló 4/2014. számú közlemény, amely a korábbi tájékoztató helyébe lépett. A tájékoztatóban foglaltakhoz képest lényeges változás, hogy a közlemény szerint az előzetes egyeztetést kezdeményezőtől elvárt felkészülési szint magasabb lett. A közlemény célja az volt, hogy lehetőség szerint ne szűküljön az előzetes egyeztetéseknek a korábban tájékoztatóval szabályozott tere, ugyanakkor a jogszabályi keretekhez és az eddigi tapasztalatok szerinti legjobb gyakorlathoz is illeszkedjenek annak szabályai, figyelembe véve az Európai Bizottság gyakorlatát.

### II.7.3. 2014-ben lezárt teljes körű fúziós eljárások

A GVH a 2014-es évben hat teljes körű fúziós eljárást zárt le, egy eljárással többet, mint a 2013-as évben. Az elmúlt évek arányaihoz hasonlóan a 2014. évben kérelmezett tranzakciók 20%-a teljes körű eljárás keretein belül került elbírálásra. A teljes körű eljárások 2014-ben is a törvényi határidőn belül (4 hónap), a törvény által biztosított hosszabbítás nélkül zajlottak le.

Egy eljárás kivételével (VJ/6/2014.sz. eljárás) a teljes körű eljárások mindegyikében harmadik felek megkeresésére került sor a piaci versenyviszonyok, valamint a piac szereplőinek a tranzakcióval kapcsolatos álláspontjának megismerése érdekében. A piaci szereplők számára a 2014. évben átlagosan 11 adatkérő végzés kerül kiküldésre a teljes körű eljárásokban.

A legtöbb teljes körű eljárás esetében káros horizontális versenyhatás kialakulása volt valószínűsíthető a tranzakció következményeként, ugyanakkor három összefonódás esetében (VJ/6/2014.; VJ/7/2014.; VJ/22/2014. sz. eljárások) a horizontális hatások mellett vertikális kárelmélet is felmerült. Káros portfólió hatás érdemi vizsgálatára két eljárás (VJ/6/2014.; VJ/78/2014. sz. eljárások) vonatkozásában került sor. A GVH 2014. évben lezárt teljes körű eljárás keretében vizsgált tranzakciók esetében nem azonosított beavatkozásra okot adó érdemi versenyproblémát, így ezen összefonódások mindegyikét feltételek és kötelezettségek előírása nélkül engedélyezte.

### II.7.4. Axel Springer – Ringier – Vienna Capital Partners

A GVH a VJ/6/2014. számú és VJ/7/2014. számú eljárásaiban engedélyezte azt a két egymással szoros kapcsolatban álló összefonódást, melyekben az Axel Springer SE és a Ringier AG egyes magyarországi lapjait értékesítették

a Vienna Capital Partners-csoport (VCP) részére, többi magyarországi lapjaikat pedig az általuk közösen irányított Ringier Axel Springer Media AG irányítása alá helyezték.

Az összefonódások hatásainak vizsgálatát a Versenytanács mindkét ügyben teljes körű eljárásban végezte el. A teljes körűvé nyilvánítás oka a VCP-tranzakció során az volt, hogy nem volt kizárható a versenykorlátozó árukapcsolás a megyei napilapok és országos napilapok hirdetési piacán. A tranzakció során a felek együttes piaci részesedése a heti, kétheti női magazinok és bulvárlapok, valamint a lakberendezési lapok piacán indokolta a részletesebb vizsgálatot.

A Versenytanács az eljárásokat lezáró döntésében végül mindkét összefonódást engedélyezte feltételek és kötelezettségek előírása nélkül, mivel a részletes vizsgálatok eredményeként nem voltak azonosíthatók verseny problémák, továbbá a megkeresett piaci szereplők sem fogalmaztak meg érdemi aggályt az összefonódásokkal kapcsolatban.

#### II.7.5. Hamburger Recycling – SCH-Ózon

A GVH teljes körű eljárás keretein belül engedélyezte, hogy a Hamburger Recycling Group GmbH (Hamburger) irányítást szerezzen az SCH-Ózon Kft. (SCH-Ózon) felett. A vállalkozások elsősorban a papír- és műanyag hulladék újrahasznosítás területén vannak jelen, azon belül is a hulladékbegyűjtés, hulladékkezelés, hulladék újrahasznosítás valamint a hullámpapír előállítás termékpiacain.

Az eljárás során a Versenytanács a termékpiac definíciókkal kapcsolatosan számos megállapítást tett. A feldolgozatlan papírhulladék begyűjtésén belül elkülönült árupiacként került meghatározásra a közszolgáltatásként végzett lakossági papírhulladék begyűjtés valamint a piaci alapú papírhulladék begyűjtés.

Az eljárás során káros horizontális hatás lehetőségére is felmerült, figyelemmel arra, hogy

a Felek a feldolgozott papírhulladék továbbértékesítésének magyarországi piacán igen magas, piaci részesedést értek el. Ugyanakkor számos adat illetve információ utalt arra, hogy a földrajzi kiterjedés vélhetően tágabb, mint Magyarország területe. A regionális földrajzi kiterjedést támasztották alá az export és import adatok, vagy más néven az Elzinga-Hogarty teszt, valamint a feldolgozott papírhulladék 400-500 km-re történő gazdaságos szállítási távolsága is. Mindezen tényekre tekintettel a Versenytanács álláspontja szerint a feldolgozott papírhulladék kereskedelem piacának földrajzi kiterjedése Magyarországot és a környező országokat foglalja magában.

Az **Elzinga-Hogarty teszt** értelmében, ha valamely országban egy adott áru piac esetében az export vagy az import aránya meghaladja a 10%-ot akkor az érintett földrajzi piac minden valószínűség szerint tágabb, mint az ország egész területe.

A Versenytanács figyelemmel arra, hogy a tranzakció káros versenyproblémát sem az átfedő, sem pedig a kapcsolódó áru piacokkal összefüggésben nem azonosított, az összefonódást engedélyezte.

#### II.7.6. Magyar Telekom – Vidanet összefonódás

A VJ/52/2014. eljárás tárgya a ViDaNet Kábeltelevíziós Zrt. Budapest XVIII. kerületi távközlési hálózatának és ügyfeleinek Magyar Telekom Nyrt. (MT) általi átvétele volt, melyet a GVH teljes körű eljárásban vizsgált, és utóbb engedélyezett.

Az eljáráshoz a felek (a kérelmező és a kérelmezett) azonossága miatt kapcsolódik két korábbi összefonódás-engedélyezési eljárás. A hivatkozott versenyfelügyeleti eljárásokban az MT kívánta megszerezni a Vidanet feletti egyedüli irányítást, mely tranzakció utóbb nem valósult meg.

A GVH az eljárás során a káros horizontális versenyhatások bekövetkezésének lehetőségét vizsgálta, arra tekintettel, hogy a felek tevékenysége azonos, vagyis ugyanolyan szolgáltatásokat nyújtanak az érintett körületben. A Versenytanács a tranzakció horizontális hatásainak értékelésekor a vezetékes telefon-, internet- és műsorterjesztési szolgáltatás valamint a mobilinternet szolgáltatás árupiacait vizsgálta. Annak ellenére, hogy az egyes szolgáltatások esetében az MT kiugróan magas piaci részesedéssel rendelkezik káros horizontális hatás egyik árupiac esetében sem volt valószínűsíthető Budapest XVIII. körületében.

Az MT tranzakció által történt bővülése a Vidanet vezetékes telefonszolgáltatást és vezeté-

kes internet szolgáltatást illető alacsony részesedése miatt a versenyhelyzet érdemben nem változott az összefonódás révén, továbbá a piacon vezetékes hálózatával jelen van egy jelentős részesedéssel rendelkező versenytárs, a DIGI. A vezetékes műsorterjesztési szolgáltatással kapcsolatban – bár a Vidanet piaci részesedése nem elhanyagolható mértékű –, a DIGI, mint jelentős versenytárs jelenlétére, valamint a nem vezetékes műsorterjesztési szolgáltatók által gyakorolt versenynyomásra is figyelemmel horizontális versenyprobléma nem volt valószínűsíthető, ebben az esetben sem. A Versenytanács, figyelemmel arra, hogy a tranzakció káros versenyproblémát nem vetett fel, az összefonódást engedélyezte.

## II.8. A bírósági felülvizsgálat tapasztalatai

**A Tptv. 83. §-a szerint a GVH határozatának bírósági felülvizsgálata kérhető. A polgári perrendtartás közigazgatási perekre vonatkozó különös rendelkezései alapján eljáró közigazgatási bíróság első fokon a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, másodfokon pedig a Fővárosi Törvényszék. Amennyiben meghatározott törvényi feltételek teljesülnek, a Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság jogerős ítélete ellen az érintett vállalkozás felülvizsgálati kérelemmel élhet a Kúriánál. Az alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 2012. január 1-jei hatálybalépésével megnyílt az út az egyedi ügyben érintett szervezet számára, hogy az általa alaptörvény-ellenesnek vélt bírói döntéssel szemben alkotmányjogi panasszal éljen az Alkotmánybíróságnál.**

A jogsértést megállapító határozatok megtámadási aránya nem változott 2014-ben, hiszen az elmúlt öt évhez képest, összességében ezek mintegy felét támadták meg. A jogsértés hiányát megállapító határozatot a GVH nem hozott. A jogsértést megállapító határozatokon belül a versenyt korlátozó megállapodást megállapító határozatok körében egy kivétellel (VJ/45/2008.) mindegyikkel szemben keresetet nyújtottak be az érintett vállalkozások. Ezzel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértését megállapító 56 határozat kevesebb, mint felét (24) támadták meg 2014-ben a bíróságon. A részletes adatokat a jelen beszámoló melléklete tartalmazza.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2014-ben 17 esetben hozott felülvizsgálat kapcsán döntést, melyek közül 7 esetben zárult le jogerősen a per. A jogerősen lezárt perek – két versenykorlátozó megállapodáson kívül – fogyasztók tisztességtelen befolyásolásával kapcsolatosak, és a Bíróság mindegyik esetben helybenhagyta a GVH határozatát, hozzátéve, hogy két esetben a per megszűn-

tetésre került a felperesek indítványára. Ami a nemperes eljárásokat illeti, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 9 döntést hozott eljárási és végrehajtási bírsággal kapcsolatosan, ezen nemperes eljárások mindegyike a GVH végzésének helybenhagyásával zárult.

A Fővárosi Törvényszék 14 döntést hozott a 2014. évben, és ebből 10 esetben teljes egészében helybenhagyta a GVH határozatát. Két versenykorlátozó megállapodással kapcsolatban (VJ/69/2008. és VJ/134/2008. sz. ügyek) a Fővárosi Törvényszék az elsőfokú ítéleteket megváltoztatta, a GVH határozatát hatályon kívül helyezte, és a GVH-t új eljárás lefolytatására kötelezte. A GVH mindkét ügyben felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához, egy esetben a Kúria már 2014-ben döntést hozott, melyben a másodfokú ítéletet hatályon kívül helyezte, és a másodfokon eljárt bíróságot új eljárásra kötelezte. A két fennmaradó ügyben a Fővárosi Törvényszék az elsőfokú ítéleteket hatályon kívül helyezte, és az eljárt bíróságot új eljárás lefolytatására kötelezte (VJ/114/2010. és VJ/98/2010. sz. ügyek).

2014-ben a Kúria 5 felülvizsgálati kérelem tárgyában döntött, ezen öt döntés közül kettő versenykorlátozó megállapodással, kettő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal, egy pedig gazdasági erőfölénnyel kapcsolatos döntés volt. A Kúria a két tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos ügyben a másodfokú ítéleteket hatályában fenntartotta, azaz a felperesek keresete elutasításra került. A VJ/134/2008. sz. versenykorlátozó megállapodással kapcsolatos ügyben – ahogyan korábban utaltunk rá – a Kúria a másodfokon eljárt bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte, és a Fővárosi Törvényszéket új eljárás lefolytatására kötelezte. A VJ/174/2007. sz. szintén versenykorlátozó megállapodással kapcsolatos ügyben a Kúria a másodfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és az elsőfokú ítéletet oly módon változtatta meg, hogy a felperesek kereseteit elutasította azzal, hogy

a GVH határozatából mellőzte az „UKK-Bo-ba tenderre” vonatkozó határozati pontokat, ami azonban az ügy érdemét nem befolyásolta. A VJ/121/2009. sz. gazdasági erőfölénnyel kapcsolatos ügyben a Kúria a másodfokú bíróság ítéletének felülvizsgálattal érintett részét hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróság hatályon kívül helyező rendelkezését hatályon kívül helyezte, illetve az elsőfokú bíróságot a bírság tekintetében új eljárásra és új határozat hozatalára kötelezte.

### II.8.1. A „Malom-kartell” fejleményei

A GVH sz. határozatával megállapította, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által „Intervenciós gabonakészletekből származó élelmiszersegélyek előállítására és a megrendelő által meghatározott raktárakba történő szállítása” tárgyában, 2006 júliusában kiírt közbeszerzési eljárás kapcsán a felperesek versenykorlátozó magatartást tanúsítottak azzal, hogy a vitaminozott liszt beszállítására vonatkozó pályázati tételek kapcsán felosztották egymás között a piacot. Az elsőfokú bíróság a felperesek keresetét elutasította. A felperesek fellebbezésükben – többek között – a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXCVI-II. törvény (Szakmaközi törvény) 18/A. §-ára és 21/A. §-ára hivatkoztak. Álláspontjuk szerint a másodfokú bíróságnak a perben, mint folyamatban lévő ügyben, figyelembe kell vennie a Szakmaközi törvény módosított (18/A. §) rendelkezését. E – folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandó – rendelkezés kimondja, hogy mezőgazdasági termék vonatkozásában nem állapítható meg a Versenytörvény 11. §-ában meghatározott kartelltilalom, ha a miniszter a törvény szerinti feltételeket mentén mentesülést adott a kartell alól. Ehhez a GVH-nak be kell szereznie a miniszter állásfoglalását. A másodfokú bíróság a felperesek fellebbezésének helyt adva, megváltoztatta az elsőfokú bíróság – GVH-ra nézve kedvező – ítéletét és hatályon kívül helyezte a GVH határozatát, egyben új eljárás lefolytatására kötelezte. Ítéletének indokolásában kifejtette, hogy a bírósági felülvizsgálat a közigazgatási (verseny-

felügyeleti) eljárás része, ezért a Szakmaközi törvény alapján a GVH-nak új eljárásban, állásfoglalás beszerzése iránt meg kell keresnie az illetékes minisztert a Szakmaközi törvény 18/A. §-a szerint.

A GVH felülvizsgálati kérelme nyomán, a Kúria 2014 novemberében a másodfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és új eljárásra, új határozat hozatalára utasította. A Kúria végzésében megállapította, hogy a hatályon kívül helyezésének oka nem tekinthető általános elvi jellegű döntésnek, mivel a hatályba léptető rendelkezések vizsgálatát – így a jelen ügyben alkalmazott Szakmaközi törvény rendelkezéseit is – a bíróságnak minden ügyben esetenként kell vizsgálnia. A Kúria kimondta, hogy a másodfokú bíróság tévesen hivatkozott az egységes bírói gyakorlatra, mivel az általa felhívott eseti döntések az – időközben hatályon kívül helyezett – államigazgatási eljárás szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényen alapultak. A Ket. hatályba lépését követő joggyakorlat (pl. Kfv.IV.37.699/2009/7.) azzal ellentétes. Ennek megfelelően a közigazgatási eljárás és az azt követő bírósági (felülvizsgálati) eljárás nem egy folyamat, eljárásjogilag és szervezetileg egymástól elkülönül.

A Kúria utalt továbbá arra, hogy a közigazgatási eljárás és a bírósági felülvizsgálat közötti cezúrát akár a bíróság (pl. egy hatályon kívül helyező ítélettel Pp. 339/A.§ alapján), akár a jogalkotó (hatályba léptető rendelkezésekkel in concreto) is áttörheti. A Kúria hangsúlyozta, hogy a közigazgatási határozat jogszerűségének vizsgálata a határozat meghozatalakor alkalmazandó jogszabályok és a fennálló tények alapján folyik. Ebből az következik, hogy a határozat jogereje rögzíti mind az alkalmazandó jogszabályt, mind az alapul vett tényállást, a közigazgatási ügy e pontig van folyamatban. Mivel az ügy 2011. évben jogerősen lezárult, a jogalkotó kifejezetten kellett volna rendelkezzen arról, hogy a közigazgatási eljárás már kívül eső bírói felülvizsgálatra is ki akarja-e terjeszteni a Szakmaközi törvény rendelkezéseit. A Kúria szerint ilyen kifejezett jogalkotói rendelkezés hiányában a bírósági

szakasz nem volt értelmezhető a közigazgatási eljárási folyamat részeként, így alkalmazására sem kerülhetett sor a bírói felülvizsgálati eljárásban. A Kúria végzése következtében a másodfokú bíróságnak érdemben kell vizsgálnia az ügyet.

#### ***Elvi bírósági határozat***

**Az EBD2014. K.5 elvi bírósági döntés megerősítette, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértéséért – Fttv. 9. § (1) és (2) bekezdése alapján – akkor is az a vállalkozás felel, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében áll, ha a kérdéses magatartást vállalkozási szerződés alapján valósítja meg más személy, illetve, hogy a vállalkozás és a magatartást ténylegesen megvalósító személy vagy személyek közötti szerződés, abban a vállalkozás felelősségének esetleges kizárása a vállalkozás Fttv. szerinti felelőssége szempontjából irreleváns.**

### **II.8.2. „Vasútépítő-kartell”**

Négy évig tartó bírósági felülvizsgálat után jogerősen lezárult az elmúlt évek egyik legjelentősebb kartell ügye, melyben öt vasútépítő cég versenykorlátozó megállapodásban való részvételét állapította meg a GVH és szabott ki mintegy 7,2 milliárd forint összegű bírságot. Az ügyben a Kúria számos jogkérdést vizsgált, ítéletében lényegében a GVH határozatát hagyta helyben.

A GVH határozata szerint a Colas Zrt., a MÁVÉPCELL Kft., MÁV MTM Rt. f.a., a Szentesi Vasútépítő Kft. és a Vasútépítők Kft. vállalkozások versenykorlátozó megállapodást kötöttek, amikor számos, a MÁV Zrt. EU Program Igazgatósága által a 2004-2005. közötti időszakra kiírt vasúti pályarekonstrukciós tender tekintetében megállapodtak a piac egymás közötti felosztásának elveiben és e megállapodásnak megfelelően versenykorlá-

tozó módon több vasúti projekt vonatkozásában fel is osztották maguk között a piacot. E jogsértésért a GVH összességében 7 milliárd 178 millió forint bírságot szabott ki.

Az elsőfokú bíróság ítélete hatályon kívül helyezte a GVH határozatot, mivel álláspontja szerint a bizonyítékok egyenként és összességükben történő értékelése a jogsértés bizonyítását nem eredményezte kétséget kizáróan, mivel a bizonyítékok egy forrásból származtak, az eljárás során meghallgatott személyek nyilatkozatai és tanúvallomásai a jogsértést nem támasztották alá kétséget kizáróan, és a felhasznált bizonyítékokhoz más ésszerű magyarázat is köthető volt.

A GVH fellebbezése nyomán eljáró másodfokú bíróság megváltoztatta az elsőfokú ítéletet, és rámutatott arra, hogy a szabad bizonyítási rendszer alapján nincs sorrendiség, eltérő bizonyító erő, ezért a peradatoknak a bizonyítékkal – egy bizonyítékkal – való összevetése, elemzése, értékelése, logikai láncolatra feltűzése is eredményezheti a jogsértés jogszerű megállapítását. A bíróság szerint a GVH által beszerzett és értékelt bizonyítékok megfelelő logikai láncolatot képeznek, és ez alapján megállapítható volt a jogsértés. Kiemelte továbbá a másodfokú bíróság, hogy az engedékenység kérelmező önmagára is terhelő bizonyítékot szolgáltatott, és egy ilyen nyilatkozat nagyobb súllyal esik latba, az ilyen bizonyíték nem zárható ki a mérlegelésből, arra alapítható jogsértés megállapítás.

A Kúria a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróság ítéletét akként változtatta meg, hogy az alperesi határozat indoklásának 240. és 270-272. pontjának Ukk-Boba tender tekintetében tett megállapításait mellőzte, egyebekben a felperesek kereseteit elutasította. A Kúria – GVH-ra nézve kedvező – ítéletével összefüggésben több alkotmányjogi panasz eljárás van folyamatban.

### II.8.3. Az amicus curiae tevékenység – a GVH, mint a „bíróság barátja”

A Tpvt. rendelkezései lehetővé teszik a versenyszabályok megsértése miatti igények közvetlen magánjogi érvényesítését. A törvény értelmében a bíróságok minden olyan, előttük folyamatban levő ügyről haladéktalanul értesítik a GVH-t, amelyben felmerül a versenyjogi rendelkezések megsértése. A GVH – a bíróság barátjaként (amicus curiae) eljárva – a polgári per folyamán saját kezdeményezésére vagy a bíróság felhívására kifejtheti észrevételeit, illetve jogi álláspontját az ügyről. A Tpvt. úgy rendelkezik, hogy ha a szóban forgó ügyben a GVH eljárást indít, a bíróság köteles a peres eljárást a versenyfelügyeleti eljárás befejezéséig felfüggeszteni, illetve ebben az esetben a bíróság kötve lesz a GVH jogsértést vagy annak hiányát megállapító határozatához. Fontos hangsúlyozni, hogy azokban az esetekben, amikor a GVH nem indít az ügyben versenyfelügyeleti eljárást, a GVH álláspontja nem köti a bíróságot, az az adott ügyben a GVH által megismert bizonyítékok alapján kialakított szakmai véleménynek tekinthető, amelyet a bíróság saját mérlegelése alapján használhat fel. Ez a körülmény természetesen behatárolja azt is, hogy a GVH milyen mélységű észrevételeket közölhet a bírósággal, illetve jogi álláspontját milyen módon fogalmazza meg, hiszen ennek során nem veheti át a bíróság döntési hatáskörét az adott ügyben.

2014-ben az előző évekhez képest csökkent az amicus curiae megkeresések száma, összesen négy olyan esetben fordultak a bíróságok a GVH-hoz, amelyben felmerült a Tpvt., illetve az Fttv. alkalmazásának szükségessége. A GVH egy esetben indított versenyfelügyeleti eljárást a bírósági értesítésben foglaltak vizsgálatára (VJ/15/2014 – Artisjus), egy alkalommal pedig azonos tárgyban, de a bírósági megkeresésben foglaltaktól eltérő időszakra vonatkozó korábban lefolytatott eljárásról adott tájékoztatást. Ettől függetlenül minden esetben részletes írásos észrevételt tett annak érdekében, hogy segítse a bíróságot a ha-

táskörébe tartozó ügyekben való döntésben. A Tpvt. 91/H. § szerinti bírósági megkeresés, vagyis az EUMSz. 101. és 102. cikke alkalmazásának szükségessége 2014. során nem merült fel.

A következőkben az egyes ügyek és a GVH-nak az arra adott válaszai kerülnek röviden bemutatásra először a Tpvt. 11. §-a szerinti versenykorlátozó megállapodás, majd a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok témakörében.

### II.8.4. Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma (28.G.44 033/2013.)

Vállalkozások közötti polgári peres eljárás során kérte a GVH észrevételeit a Törvényszék annak kapcsán, hogy a felperesi jogelőd és az alperes között 2002. január 1. napján megkötött szerződés, különösen annak az ügyfelek felosztására vonatkozó rendelkezése kapcsán felmerülhet-e a Tpvt. 11. §-ának sérelme, illetve kíván-e a GVH e körben versenyfelügyeleti eljárást indítani. A GVH válaszában előadta, hogy az iratokból az tűnik ki, hogy a felek közötti szerződést az alperes a 2006. november 30-án kelt nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondta, a Szerződés tekintetében akarategységük ezen időponttól kezdve tehát nem mutatható ki. A Tpvt. 67. § (3) bekezdés b) pontja szerint nem indítható versenyfelügyeleti eljárás, ha a Tpvt. IV. fejezet rendelkezéseibe ütköző magatartás elkövetése óta öt év eltelt. Az öt éves határidő a Tpvt. 67. § (4) bekezdés a) pontja szerint a fenti időpontban elkezdődött és 2011-ben lejárt, ezért a GVH-nak a kifogásolt magatartás kapcsán versenyfelügyeleti eljárás indítására nincs lehetősége. Ennek ellenére részletes iránymutatást nyújtott a bíróságnak a magatartás értékeléséhez. Mivel a kérdéses szerződésben foglaltak kapcsán egyedül a Tpvt. 11. §-ának sérelme merülhetett fel, e vonatkozásban a GVH részletesen előadta, hogy a versenykorlátozó megállapodások értékelése során fontos figyelembe venni, hogy a megállapodásban részes vállalkozások a termelési, forgalmazási lánc azonos

vagy eltérő szintjén helyezkednek-e el, vagyis a megállapodás horizontális vagy vertikális jellegű-e. Ezt követően szükséges a megállapodásban részes felek piaci részesedésének meghatározása, hogy megállapítható legyen, hogy a megállapodás nem minősül-e csekély jelentőségűnek. A csekély jelentőségű megállapodások ugyanis a Tpv. 13. §-a alapján nem esnek a Tpv. 11. §-a hatálya alá. Nem alkalmazható azonban e rendelkezés, ha a megállapodás a versenytársak közötti árörögzítésre vagy piacfelosztásra irányul. [Tpv. 13. § (2) bekezdés a) és b) pont].

### **II.8.5. Kecskeméti Járásbíróság (19.P.20.391/2014.)**

A következő ügyben a megküldött keresetlevél alapján az volt megállapítható, hogy a perben érvényesíteni kívánt felperesi igény a felperes és a (II. rendű alperes útján) I. rendű alperes között 2011. március 26-án létrejött üdülőhasználati szerződés megkötését megelőzően, a II. rendű alperes által nyújtott, felperes álláspontja szerint megtévesztő tájékoztatáson alapult. A felperes arra hivatkozott, hogy csak azért kötött szerződést az I. rendű alperessel, mert a II. rendű alperestől azt a tájékoztatást kapta, hogy önállóan nem tudja értékesíteni a felperes meglévő üdülési jogát, azonban a tőlük vásárolt üdülési joggal együttesen legkésőbb 3-6 hónapon belül értékesíteni fogja azt. A GVH utalt továbbá arra, hogy bár a fentiekből fakadóan a határozat a jogsértés megállapítása tekintetében formálisan nem köti a bíróságot, azonban meglátása szerint a hivatkozott határozatban foglalt megállapítások irányadónak tekinthetők a keresetlevélben hivatkozott szerződést megelőző tájékoztatás tekintetében is. A GVH kiemelte ugyanakkor, hogy értelmezése szerint a bíróság feladata lehet annak megállapítása, hogy az általános szinten megtévesztésre alkalmas magatartás a konkrét jogviszonyban, az adott szerződő felek tekintetében is megtévesztő-e, illetve, hogy az Fttv. szerinti megtévesztés-tilalom megsértésében megnyilvánuló jogellenességnek mik a magánjogi jogkövetkezményei.

### **II.8.6. Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma (4.G.40.354/2013.)**

Szintén az Fttv.-t érintő magatartás miatt kereste meg a bíróság a GVH-t a következő ügyben is. A GVH-nak megküldött keresetlevél és periratok alapján megállapítható volt, hogy a felperes függő biztosításközvetítői szerződéses jogviszony keretében az alperes tőkefedezeti elérési biztosítását közvetítette, amely egy pénzügyi deviza alapú tőkefedezeti elérési biztosítással kombinált hiteltermékéhez kapcsolódott. A felperes állítása szerint a 2009. júliusában indított kampány keretében a biztosító és a pénzügyi összehangolt magatartással arra ösztönözte az ügyfeleket, hogy a kombinált hitelszerződéseket bontsák fel és új, euró alapú annuitásos hitelre térjenek át. Ezzel a biztosítási szerződések megszüntetésre kerültek, s ezért a felperesnek a biztosítási ügynöki szerződését fel kellett mondania, tekintettel arra, hogy jutalékbevételei visszaestek. A felperes álláspontja szerint az alperes biztosító elmulasztotta tájékoztatási kötelezettségét az ügyfelek felé, ezzel pedig – az Fttv. 7. § (1) bekezdésében foglalt tényállás megvalósításával – megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott tilalmat. A GVH válaszában kifejtette, hogy a rendelkezésre bocsátott iratokból kitűnik, hogy a biztosítási szerződések megszűnésére és az ügyfelekkel való új (hitel)szerződés megkötésére 2009. év során került sor. Az Fttv. 13. §-a szerint eljárás a jogsértő kereskedelmi gyakorlat megvalósulását követő három éven túl nem indítható meg. A fentiekre tekintettel a versenyfelügyeleti eljárás indítására nyitva álló törvényi határidő letelt, ezért a peres iratban felvetett esetleges jogsértés versenyfelügyeleti eljárás keretében történő kivizsgálása nem lehetséges.

A GVH kiemelte ugyanakkor, hogy a fentiekben leírtak nem képezik akadályát annak, hogy a Törvényszék az előtte lévő peres eljárásban maga döntsön ebben a kérdésben, vagyis megítélje az Fttv. feltételezett megsértését, figyelemmel az Fttv. 15. §-ára is, amely-

nek (1) bekezdése szerint az Fttv. szerinti eljárás lefolytatása sem zárja ki, hogy a sérelmet szenvedett fél a kereskedelmi gyakorlat tisztességtelenségére alapított polgári jogi igényét közvetlenül a bíróság előtt érvényesítse. A GVH ezt követően részletes iránymutatást nyújtott a bíróságnak magatartás Fttv. szerinti értékeléséhez, melynek során egyrészt kiemelte, hogy álláspontja szerint a sérelmet szenvedett fél az, aki a kereskedelmi gyakorlat tisztességtelenségére alapított polgári jogi igényt bírósági úton érvényesítheti, miközben az adott esetben nem erről volt szó, hanem arról, hogy a felperes az alperessel való jogviszonyával összefüggő kártérítési igénye iránti perében hozta fel érvként, hogy az alperes magatartása az Fttv. szerinti jogsértést valószínűsíthet meg. Másrészt a GVH előadta, hogy az adott ügyben releváns Fttv. 7. §-a, az ún. elhallgatásos megtévesztés vagy megtévesztő mulasztás tényállásának alkalmazása akkor mérülhet fel, amikor az adott témakör kapcsán a kereskedelmi gyakorlat nem tartalmaz aktív, valóságnak nem megfelelő tartalmú üzenetet, hanem a megtévesztés azáltal valósul meg, hogy a kereskedelmi gyakorlat – valamennyi tényszerű körülményt, továbbá a kommunikáció eszközének korlátait figyelembe véve – az adott helyzetben a fogyasztó tájé-

kozott ügyleti döntéséhez szükséges és ezért jelentős információt valamilyen módon elzár, elrejt a fogyasztótól, azaz arról ilyen módon egyáltalán nem ad információt. Felhívta még a figyelmet arra, hogy az Fttv. 7. § (1) bekezdés b) pontja a jelentős információ elhallgatásával konjunktív feltételként jelöli meg azt, hogy az ilyen módon hiányos, illetve eltorzított valóságtartalmú kereskedelmi gyakorlat a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készítse – ténylegesen vagy potenciálisan, arra alkalmasként –, amelyet egyébként nem hozott volna meg. Ezért a tényállás megvalósulásához nélkülözhetetlen a döntéstorzító hatás – legalább alkalmasság szintjén történő – kimutatása, bizonyítása. Végül kiemelte a GVH, hogy a kereskedelmi gyakorlat megítélése szempontjából releváns zsinórmércét illetően az Fttv. 4. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezést kell figyelembe venni: a kereskedelmi gyakorlat megítélése során az olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el. Ha a kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók egy meghatározott csoportja felé irányul, az adott csoport tagjaira általánosan jellemző magatartást kell figyelembe venni.



2014-ben a versenypártolási tevékenysége körében az előző évihez képest (106) kevesebb, összesen 68 jogszabálytervezetet véleményezett a GVH, amelyből 18 esetben tett észrevételt. Ezek nagyobb hányada változatlanul a verseny szabályozási környezetének versenybarátabb kialakítására, az adminisztrációs terhek csökkentésére, vagy a fogyasztói döntéshozatal körülményeinek javítására kívánt hatni, kisebb része pedig a kodifikáció minőségének javítását célozta. További kilenc olyan közbenjárás volt, amelyek egyes piacokon a verseny szabályozási környezetének javítását, illetve romlásának megelőzését célozták. Előfordult az is, hogy a hatóságok közötti egyértelműbb feladat- és hatáskörmegosztás kialakítása érdekében, vagy az egyes jogterületek közötti koherencia zavarok elkerülése érdekében került sor a közbenjárásra.<sup>27</sup> Három esetben a minisztériumoktól, vagy más hatóságtól, köztestülettől érkezett olyan egyéb megkeresés, amely jellemzően a GVH feladat- és hatáskörének, jogalkalmazásának ismeretén alapuló választ igényelt, így a GVH-ban rendelkezésre álló tapasztalat hasznosítására nyílt lehetőség.<sup>28</sup>

**A versenypártolás révén a GVH a jogalkotást, az állami döntéseket a verseny érdekében igyekszik befolyásolni. Az állami döntések kifejezés magában foglalja a közpolitikák kialakítását, azok alkalmazását, valamint a kormányzat és egyéb állami szervek egyedi adminisztratív lépéseit és beavatkozásait is.**

Jellemző, hogy – főként a szűk időkeretek miatt – ritkán adódik tényleges lehetőség a jogszabály előkészítések szakértői munkáiban való mélyebb részvételre, illetve piaci folyamatok elemzésén alapuló vélemény kialakítására. A jogszabálytervezetek kodifikált változatainak véleményezése jellemzően már nem terjed ki a szabályozási koncepció alapjainak versenyszempontú értékelésére.

**A versenypártolási tevékenység egyik legfontosabb formája a jogszabály-veleményezés, de egyéb lehetőségek is rendelkezésre állnak, mint például a piaci jelzések tanulmányozása során felismert jogalkotási anomáliáknak az illetékes jogalkotási szervek felé történő, versenypolitikai véleménnyel kiegészített továbbítása. Egyes esetekben, illetve kérdéskörökben a GVH maga is kezdeményezően lép fel, szerepe nem korlátozódik más szervezetek magatartásával kapcsolatos reakciókra.**

<sup>27</sup> Például a versenyjogi erőfölény fogalom újradefiniálása kapcsán történő fellépés a kereskedelmi szektort érintően.

<sup>28</sup> Egyes parlamenti képviselői kérdések megválaszolása, szakmai szövetség információigénye (versenyhatósági információk a fogyasztói csoportok tevékenységéről, kereskedelmi etikai kódex korábbi időszakot érintő versenyhatósági kontrolljáról adott információk stb).

A jelen beszámoló 2. sz. mellékletében a GVH elé kerülő jogszabályok közül (időrendben) azokat foglaljuk össze a teljesség igénye nélkül, amelyekhez a GVH észrevételeket fűzött illetve azokat az önálló kezdeményezéseket, amelyek valamilyen szabályozási probléma észlelése nyomán születtek.

## IV.

# A versenykultúra fejlesztése

A GVH versenykultúra fejlesztési tevékenysége körében szerepelnek egyrészt a GVH szakmai háttérére építő saját feladatok, másrészt olyan programok, amelyek megvalósításában a GVH más szervezetek munkájára számít, s ehhez szükség szerint szakmai segítséget, illetve pénzügyi támogatást is nyújt. A GVH 2014. évi munkájából a legjelentősebbek a ver-

senytörvény 2014. július 1. átfogó módosítását is figyelembe vevő kommentár elkészítése, a Versenypolitikai Tanácsadó Irodahálózat kiépítése, a versenyjogi megfelelés elősegítését célzó médiakampány és a kapcsolódó konferencia megvalósítása, illetve a Visegrádi Csoport országainak részvételével rendezett nemzetközi konferencia lebonyolítása.



*Dr. Juhász Miklós köszöntője a V4 Versenyjogi Konferencián*

## IV.1. A GVH szakmai háttérére épülő versenykultúra-fejlesztő tevékenység

### *Visegrád4 Versenyjogi Konferencia, 2014. március 20.*

A GVH a Visegrádi Csoport soros elnöksége keretében rendezte meg 2014. március 20-án a V4 Országok Versenyjogi Konferenciáját. Közösek a gondjaink, néha még az eljárás alá vontak is lehetnek ugyanazok. Ezért a GVH aktívan közreműködik a Visegrádi Négyek versenyhivatalai közötti együttműködés erősítésében – hangsúlyozta dr. Juhász Miklós, a GVH elnöke a V4 országok Versenyjogi Konferenciáján, amelynek fő témái a regionális versenyjogi problémák, a jogalkotási gyakorlat, a közbeszerzési kartellek elleni küzdelem és a bírósági felülvizsgálat voltak. Az esemény mintegy 140 résztvevője elsősorban a közigazgatást, az ügyvédi irodákat, a bíróságokat, szakmai szervezeteket, cégeket képviselő szakember volt.

### *Versenyügyi tanácsadó hálózat*

A GVH a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztése érdekében 2014 áprilisában nyílt közbeszerzési eljárást hirdetett egy Versenypolitikai Tanácsadó Irodahálózat<sup>29</sup> kiépítésére és működtetésére. A június közepétől – szerződés alapján – fél éven keresztül működő tanácsadó irodák feladata a hozzájuk forduló szervezetek és magánszemélyek, vagyis fogyasztók tájékozottságának, versenyjogi ismereteinek és fogyasztói tudatosságának növelése, a helyi versenypiacokon jelentkező, de a GVH-hoz esetenként el nem jutó versenyproblémák beazonosítása valamint a GVH hatáskörét érintő fogyasztói jelzések szakszerű előszűrése volt.

A Debrecenben, Egerben, Szegeden, Pécsen és Győrben létesített 5 irodából álló hálózat 233 ügyfélmegkeresést fogadott és válaszolt meg postai úton, személyesen, telefonon, illetve elektronikusan. A tipikusan versenyjogi té-

mákban érkező megkeresések többsége a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat érintette. Az ügyfelek jellemzően megtévesztő kereskedelmi gyakorlatra, agresszív kereskedelmi gyakorlatra, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény mellékletében található valamely „feketelistás” tényállás megvalósulására panaszkodtak. A vállalkozások oldaláról a versenyt korlátozó, torzító magatartások jelzésére viszonylag csekély számban került sor, ezekben az esetben jogsértő összehasonlító reklámról, gazdasági erőfölénnyel, valamint jelentős piaci erővel való visszaélésekről adtak számot a cégek irodákat felkereső képviselői.

### *Médiakampány a versenyjogi megfelelés elősegítésére*



## Versenyezni csak tisztán érdemes!

A verseny a gazdasági fejlődés egyik mozgatórugója. Ahhoz azonban, hogy a gazdasági verseny jótékony hatásai érvényesülhessenek, szükség van annak szabályozására is, mert nem mindegy, hogy milyen módszerekkel jut valaki előre.

A versenyjogi szabályok betartásával és betartatásával mindenki nyer, hiszen a tisztességes verseny ösztönzi az innovációt és a gazdasági szereplők hatékonyságát, elősegíti a választék növekedését, az árak csökkenését és a minőség javulását.

<sup>29</sup> A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Irodák honlapja a [www.versenyugyi-tanacsadoiroda.hu](http://www.versenyugyi-tanacsadoiroda.hu) címen érhető el.



*Dr. Tóth András, a Versenytanács elnöke előadása a „Megfelelni – de minek?” című konferencián*

A GVH a gazdasági versenyt szabályozó törvények és normák vállalati gyakorlatba ültetésének és követésének ösztönzésére 2014-ben egy komplex médiakampánnyal egészítette ki a 2012-ben indult versenyjogi megfelelést támogató programjait. A versenyjogi megfelelést átfogóan értelmező és bemutató [www.megfeleles.hu](http://www.megfeleles.hu) weboldal tartalmait mellett a tisztességes versenyhez és piaci magatartáshoz fűződő érdekközösség megértését és elfogadását a médiakampány figyelemfelhívó, attitűdváltást támogató televízió- és rádióreklámjai, nyomtatott és online megjelenései segítettek. A médiakampány több száz televíziós, rádiós és nyomtatott sajtóban elhelyezett megjelenése mellett az internethasználók is mintegy nyolc és félezer alkalommal nyitották meg a GVH hirdetésait.

A kampány eredményeinek értékelésére a GVH megbízta a MASMI Hungary Kft.-t egy kutatás elkészítésével, ami egy, a magyarországi kis- és középvállalkozásokat (kkv) reprezentáló 608 fős mintát vett alapul. A kutatási eredmények alapján az 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató cégek vezetőinek 13%-a találkozott a GVH megfelelési kampá-

nyának valamelyik hirdetésével a kampány júniusi, majd október-novemberi időszakában, amelyek a megjelenésekkel találkozó kkv-vezetők körében valamelyest növelték a Tpv-t. és a GVH ismertségét.

A kampány a „*Megfelelni – de minek?*” címmel, kkv-k számára megrendezett sajtónyilvános szakmai konferenciával zárult 2014. november 20-án. A konferencia a vállalkozások versenyjogi szabályoknak, előírásoknak való megfelelésére összpontosított, amelyről versenyhatósági és szakmai tapasztalatokon keresztül, helyes gyakorlatok ismertetésével adtak átfogó képet az előadók. Az esemény résztvevői többek között a szakmai kamarákon keresztül meghívott kkv-k képviselői, ügyvédi irodák és egyéb szakmai szervezetek versenyjoggal foglalkozó szakemberei voltak.

### **Könyvek**

A versenyjog komplexitását figyelembe véve a GVH a hazai, magyar nyelven készülő szakkönyvek bővítése érdekében – a versenytörvény 2014. július 1-jei átfogó módosítására is tekintettel – a GVH munkatársainak, valamint a jogterület elismert gyakorlati tapaszt-

talattal rendelkező szakembereinek a közreműködésével elkészítette a **versenytörvény kommentárját**. A kommentár bemutatására 2015-ben, a Kúrián, dr. Darák Péter elnök megnyitásával, hivatalos szakmai könyvbemutató keretében került sor. A kommentár megjelentetésével a GVH elsődleges célja, hogy a jogterület működése szempontjából hasznos, gyakorlatorientált, a törvényi szabályozást a joggyakorlat tükrében bemutató átfogó és komplex elemző mű segítségével hozzájáruljon a jogalkalmazás egységességéhez, a jogkeresők megfelelésre törekvéséhez.

A GVH a Regionális Oktatási Központ (ROK) célkitűzéseivel összhangban és versenyjogi, versenypolitikai szakkönyvek iránti elkötelezettsége alapján a ROK célszágok számára az általuk leggyakrabban használt nyelven, **oroszul** jelentette meg 2014-ben dr. Tóth Tihamér: **Az Európai Unió versenyjoga című könyvét**. A mű korábban a Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft.-vel közösen átdolgoztatott kéziratának orosz nyelvű kiadása, ingyenesen e-book változatban is elérhető az érdeklődők számára.<sup>30</sup>

### Kutatások

A GVH 2012. év végén vállalati versenyjogi megfelelési kampányt indított annak érdekében, hogy az üzleti élet résztvevői, különösen a kkv-k vezetői szert tehessenek a versennyel, illetve a versenyjoggal kapcsolatos alapvető ismeretekre.<sup>31</sup> A GVH 2014-ben is tovább folytatta megfelelési kampányát. Az ahhoz kapcsolódó kommunikációs kampány megindítását, valamint lezárultát követően két hullámban kutatást<sup>32</sup> végeztetett el elsősorban a kkv-vezetők, másodsorban a felnőtt lakosság körében. A kutatás célja a GVH és a versenyszabályok ismertségének, a gazdasági versennyel, a versenyjoggal, és a GVH-val kapcsolatos alapvető ismeretek helyességének, és megítélésének, a válaszadók érintett-

sége tudatának, illetve a GVH versenyjogi megfelelési kommunikációs kampánya eredményeinek, hatékonyságának vizsgálata volt a kkv-k vezetőinek körében. A kutatás eredményekből megállapítható, hogy a társadalom, különösen a kkv-vezetők GVH-val és a versenyszabályokkal kapcsolatos ismeretei a kommunikációs kampány hatására némileg emelkedtek.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló uniós irányelv (UCP irányelv)<sup>33</sup> fogalmazta meg először azt, hogy a kiskorú gyermekek közvetlen felhívása a hirdetett termékek megvásárlására tisztességtelen, így tilalmazott.

Jogharmonizációs kötelezettségek teljesítésével hazánkban is életbe lépett az Fttv., amelynek az ún. feketelistája az irányelvvel összhangban tartalmazza a tiltott, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok felsorolását. A GVH 2014-ben a gyermekeket célzó jogsértő reklámokkal kapcsolatosan kutatást végzett, amelynek célja a reklámozásra vonatkozó szabályok ismertségének feltérképezése, a fogyasztói tudatosság és viszonyulás felmérése – mit gondolnak a gyermekeknek szóló reklámokról –, a kifejezetten gyermekeket célzó jogsértő reklámok lehetséges veszélyeivel és hatásaival kapcsolatos közvélekedés megismerése, valamint az említett reklámok hatásaként kiváltott gyermeki válaszreakciók beazonosítása volt. A kutatás eredményei elérhetőek a GVH honlapján.<sup>34</sup>

### Kiadványok

A GVH közérthető, szemléletes kiadványok segítségével járul hozzá ahhoz, hogy az általában véve a versennyel, a versenyjoggal, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozatallal kapcsolatos alapvető fogalmaknak, tovább-

<sup>30</sup> Az e-book elérhető a <http://www.oecdgvh.org/honlapon>.

<sup>31</sup> Bővebb információk a [www.megfeleles.hu](http://www.megfeleles.hu) weboldalon érhetőek el.

<sup>32</sup> A kutatást a MASMI Hungary Kft. végezte el, a kutatás eredményei a [www.gvh.hu](http://www.gvh.hu) honlapon olvashatóak.

<sup>33</sup> Az európai parlament és a tanács 2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól.

<sup>34</sup> A kutatást a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Kft. végezte el, a kutatás eredményei elérhetőek a [www.versenykultura.hu](http://www.versenykultura.hu) oldalon, a Versenykultúra felmérések menüpont alatt.

bá az egyes ágazatok, piacok versenyjogi sajátosságainak a szélesebb körű ismeretét elősegítse. A versennyel, versenypolitikával és versenyjoggal, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozatallal és annak védelmével kapcsolatos általános tájékozottsághoz nemcsak a versennyel kapcsolatos alapvető összefüggések ismerete és a verseny pozitív hatásainak felismerése, hanem a versenyszabályozás és a versenyhatóság funkcióinak lényegi ismerete és megértése is hozzátartozik. A Hivatal 2014-ben – a versenytörvény 2014. július 1-jei módosításait figyelembe véve – kiadványt jelentetett meg „Mindent a Gazdasági Versenyhivatalról” címmel, amely a Hivatal működésével, az alapvető versenyszabályok és egyéb, a Hivatal által alkalmazott jogszabályok ismertetésével foglalkozó magyar nyelvű tájékoztató anyag.

A GVH a fogyasztói csoportokra vonatkozó ismeretek növelése érdekében 2013-ban „*Ne dőljön be!*” címmel ismeretterjesztő kiadványt jelentetett meg, amelyben felhívja a fogyasztók – különösen a sérülékeny fogyasztók – figyelmét a fogyasztói csoportok veszélyeire. A jogszabályi környezet változása indokolta, hogy 2014-től már frissített tartalommal váljon elérhetővé a kiadvány, amelynek terjesztésében sikeres együttműködést kezdeményeztünk a járási és megyei kormányhivatalokkal, kérve a kiadványok ügyfélterekben való elhelyezését.

### Általános versenyismertség

A GVH – ismertségének és a versenyszabályokkal kapcsolatos ismeretek feltérképezése érdekében – rendszeresen végeztet versenykultúra felmérést, amelyet legutóbb 2014 tavaszán a megfelelés kampány kapcsán készítettett el a kkv-k vezetői körében.<sup>35</sup> A kutatás eredményei alapján megállapítható, hogy a

válaszadók közel 97%-a hallott már a GVH-ról, ugyanakkor a válaszadók kétharmada nem érzi magát igazán tájékozottnak a GVH hatáskörét, tevékenységét illetően. A versenytörvény ismertségére vonatkozóan megállapítható, hogy a válaszadók 68%-a hallott már róla, ugyanakkor csak minden hatodik válaszadó gondolta azt, hogy a törvény szabályai rá is vonatkoznak. A korábbi évben elvégzett kutatással összevetve megállapítható, hogy ha nem is kiugróan, de némileg emelkedett azok száma, akik ismerik a GVH-t, annak tevékenységét és a versenytörvény rendelkezéseit. A számadatok pozitív irányú változásához hozzájárult a GVH által megvalósított kommunikációs kampány is.

### Tanulmányi verseny

A GVH 2014-ben tizenötödik alkalommal hirdette meg tanulmányi versenyét „*Versenyyog Magyarországon és az EU-ban*” címmel, az egyetemi és főiskolai hallgatók részére. A Hivatal fontosnak tartja felkelteni a fiatal szakemberek érdeklődését a versenyjog, a versenypolitika, a piacelmélet és a tudatos fogyasztói döntéshozatal témái iránt, amelynek egyik eredményes eszköze a hagyományosnak mondható tanulmányi verseny megrendezése. Az esemény összefoglalója és a díjazott pályamunkák a GVH honlapján<sup>36</sup> olvashatók.

### Média megjelenések

A GVH döntéseiről, a GVH-t érintő eseményekről, valamint a különös érdeklődésre számot tartó kérdésekről az idei évben is elsősorban sajtóközlemény útján tájékoztatta a közvéleményt. A GVH 2014-ben 82 sajtóközleményt adott ki, amelyeket eljuttatott a média munkatársainak, illetve közzétett a honlapján. A sajtótól 209 megkeresés érkezett a közleményekhez kapcsolódóan, illetve egyéb ügyekkel összefüggésben.

<sup>35</sup> A kutatást a MASMI Hungary Kft. végezte el.

<sup>36</sup> Elérhető: [www.versenykultura.hu](http://www.versenykultura.hu), Tanulmányi verseny menüpont.

## IV.2. Más szervezetek versenykultúra-fejlesztő tevékenységének támogatása

### *Pályázati felhívások/Támogatási útmutató*

A GVH más szervezetek versenykultúra-fejlesztő, – terjesztő tevékenységének támogatására 2013-ban Támogatási útmutatót (Útmutató) dolgozott ki, amelyet a jogszabályi környezet változása és a gyakorlati tapasztalatok alapján 2014-ben megújított.<sup>37</sup> A korábbi gyakorlatnak megfelelően a Hivatal továbbra is pályáztatás, és kivételes esetben egyedi támogatási kérelem keretei útján támogatásban tudja részesíteni az Útmutatóban foglalt feltételeknek megfelelő szervezeteket.

A Gazdasági Versenyhivatalt a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1990. évi LXXXVI. törvény állította fel annak érdekében, hogy őrkdjön a piaci verseny szabadsága és tisztasága felett. A GVH 1991. január 1-jén – a törvény hatályba lépésével egyidejűleg – kezdte meg működését, így fennállásának a 2015-ös év a 25 éves jubileumi évfordulója. A Hivatal a versenyjog, a versenyhatósági munka jogtörténeti gyökereinek, előzményeinek feltárása érdekében a megújult Támogatási útmutató szerint pályázati felhívást tett közzé az 1931. évi XX. törvénycikk alapján felállított Kartelbizottság, valamint Kartelbíróóság létrejöttével, működésével és teljes joggyakorlata bemutatásával kapcsolatos jogtörténeti kutatás elvégzésére.<sup>38</sup> A GVH a kutatás eredményét 2015-ben kiadvány formájában kívánja megjelentetni.

### *Együttműködések szakmai szervezetekkel*

A GVH célkitűzései között szerepel a szakmai kapcsolatok kialakítása és elmélyítése a versenyjoggal és versenypolitikával foglalkozó tudományos-oktatási élet szereplőivel és az érintett szakmai szervezetekkel. Ennek keretében a Hivatal több szervezettel is együttműködési megállapodást kötött 2014-ban, többek között a Magyar Versenyjogi Egyesülettel, a PénzSztár Versenyközponttal, illetve a GVH fenntartotta hosszú távú együttműködését a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontjával.

#### *Versenyjogi Konferencia, 2014. június 17.*

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 2014. július 1-ét követő átfogó módosítása alkalmából 2014. június 17-én közös konferenciát tartott a GVH, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Versenyjogi Kutatóközpontja. A konferencia célja az volt, hogy a versenytörvényt érintő változásokról minél szélesebb körben értesüljenek az érintettek. A rendezvényen a téma szakértői, a GVH munkatársai, gyakorlati és elméleti szakemberek mutatták be a versenytörvény aktuális változásait. A csaknem száz meghívott között többségében ügyvédi irodák, bíróságok, nagyvállalatok képviselői és közgazdasági szakemberek voltak.

<sup>37</sup> A Támogatási útmutató elérhető a [www.versenykultura.hu](http://www.versenykultura.hu) honlapon, a Pályázati felhívások menüpont alatt.

<sup>38</sup> A pályázati felhívás elérhető a [www.versenykultura.hu](http://www.versenykultura.hu) honlapon a Pályázati felhívások menüpont alatt.

### IV.3. Az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ tevékenysége



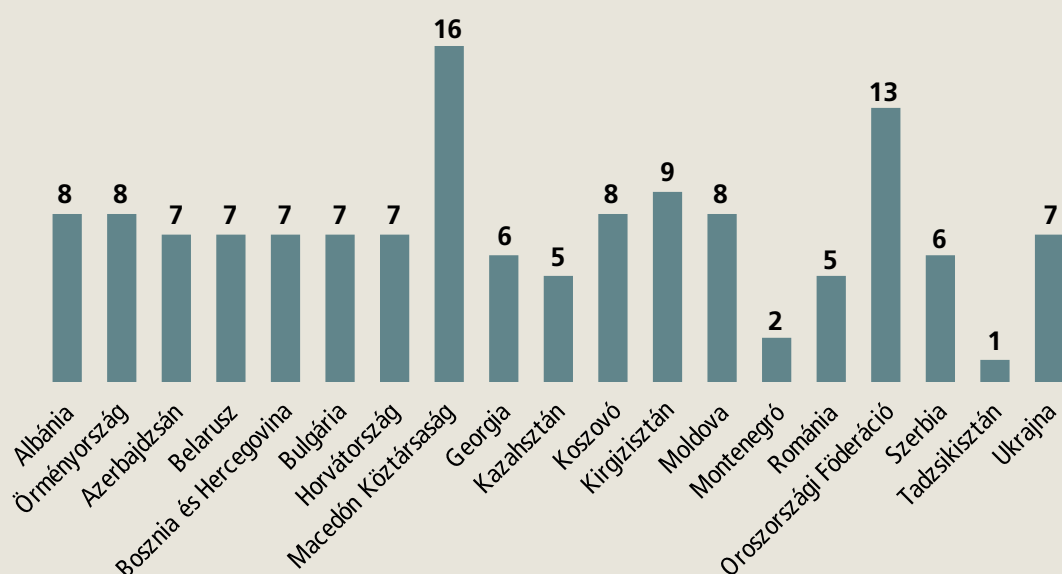
Az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK) az OECD Versenyügyi Részlegére és a GVH szakmai hátterére építve szemináriumok és szakmai programok szervezésével kapacitásfejlesztési támogatást nyújt a versenyjog és a versenypolitika területén, elsősorban a kelet-, délkelet- és közép-európai országok versenyhatóságai számára. A ROK működésének elsődleges célja a verseny erősítése és a gazdasági növekedés támogatása a versenypolitika, versenyjog és a versenykultúra fejlesztésén keresztül ezekben az OECD-tagsággal nem rendelkező országokban.

A ROK 2005. február 16-án jött létre a Gazdasági Együtműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) közötti megállapodással.

A ROK által szervezett szemináriumok témái felölelik a versennyel összefüggő kérdések széles skáláját. A résztvevők szakmai ismereteket szerezhetnek a versenyjogi- és közgazdasági elméletekről, az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságának joggyakorlatáról, valamint a versenyjog és versenypolitika területén alkalmazandó legjobb gyakorlatokról.

A GVH az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ tevékenységén keresztül vezető szerepet kapott a régió belül a fiatal piacgazdaságok fejlesztésében. A ROK működése nagyban hozzájárul a magyarországi versenyjogi jogalkalmazás régió belüli elismertségéhez.

Résztvevők országonként 2014-ben az elsődleges célcsoport rendezvényein



**A ROK 2014-ben összesen 269 résztvevőt és 53 előadót látott vendégül programjain. 16 ország szakértői és 33 ország résztvevői látogattak a ROK szemináriumait.<sup>39</sup>**

A ROK tevékenysége négy fő célcsoportra irányul. Az elsődleges célcsoportba a kelet-európai országok és a balkáni térség országainak (Albánia, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Fehéroroszország, Georgia, Horvátország, Macedón Köztársaság, Moldova, Montenegró, Kazahsztán, Koszovó, Kirgizisztán, az Oroszországi Föderáció, Örményország, Románia, Szerbia és Ukrajna) versenyhatóság szakemberei tartoznak.

Az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ második célcsoportját az Európai Unió tagállamaiban versenyjoggal foglalkozó bírák képezik. A bírák számára szervezett szemináriumok megrendezésével a GVH tevékenyen hozzájárul az Európai Unió versenypolitikájának fejlesztéséhez, terjesztéséhez. A GVH több éve eredményesen pályázik uniós forrásokra, ennek köszönhetően a bírók számára szervezett szemináriumok költségeinek 75-80%-át uniós forrásból biztosítja. A bírói szemináriumok szervezése során a ROK együttműködik az Európai Versenyjogi Bírák Egyesületével (Association of European Competition Law Judges, AECLJ).

A ROK munkájának másik kedvezményezettje a Közép-Európai Versenyügyi Kezdeményezés (CECI) keretében tevékenykedő országok. A 2003-ban életre hívott Kezdeményezés versenyjogi témákban nyújt együttműködési fórumot az érintett közép-európai országoknak. A CECI-ben résztvevő országok: Cseh Köztársaság, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Magyarország és Ausztria.

A ROK a GVH munkatársai, mint célcsoport számára is szervez versenyjogi és versenypolitikai témákban továbbképzéseket, találkozókat. A szemináriumok kiváló lehetőséget nyújtanak a GVH munkatársai számára a nemzetközi versenyjogi elméletek és gyakor-

latok, valamint a versenyjogi jogérvényesítés megismerésére.

A ROK a versenyhatóságok igényeit szem előtt tartva, a résztvevőkkel és a hatóságok vezetőivel folytatott párbeszéd eredményeképpen egy folyamatosan változó, fejlődő, a résztvevők képzési igényeinek megfelelő programstruktúrát alakított ki. 2014-ben, éves programja keretében, összesen nyolc, a versenyhatóságok legfontosabb hatásköreit, valamint a versenyjog területén bevált gyakorlatokat közép-pontba állító eseményt szervezett.

### **Bíróképzés**

Az Európai Unió bírái részére a ROK 2014-ben két alkalommal rendezett versenyjogi szemináriumot. Az első rendezvényre 2014. február 14-15. között került sor „Erőfölénnyel való visszaélés: alapvető jogi- és közgazdasági elméletek” címmel. A fontosabb témák az erőfölény megállapítása, a piacra lépés korlátai, a túlzó árazás, elzárkózás az üzletkötéstől és felfaló árazás voltak.

A versenyjogi alapismeretek című szeminárium-sorozat másik rendezvényére 2014. május 9-10-én került sor „Károk számszerűsítése versenyjogi esetekben” címmel az Európai Unió 14 országából érkezett 29 bíró részvételével. A rendezvény témája a károk számszerűsítése volt az EUMSZ 101. és 102. cikkének megsértése alapján indított kártérítési keresetekben. A szemináriumon szó esett, többek között, a témával kapcsolatos közgazdasági elméletekről, valamint a kapcsolódó alapvető gyakorlati kérdésekről, úgymint a károk számszerűsítésének metodológiája, az ún. tényellentétes (counterfactual) állapot, különbségek és hasonlóságok az erőfölényes esetek és kartell esetén. A szeminárium lehetőséget biztosított a résztvevő bírók számára valós és hipotetikus jogesetek megtárgyalására is.

### **Kelet-európai országok és a balkáni térség országainak képzése**

Az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ 2014-ben három szemináriumot szervezett elsődleges célcsoport-

ja versenyhatósági munkatársai részére. Az első programra 2014. március 11-13. között került sor „Gyakorlat és eljárások az összefonódások vizsgálatában” címmel. A rendezvény az összefonódások vizsgálatával kapcsolatos eljárásokra és vizsgálói technikákra fókuszált. A résztvevők előadásokat hallhattak az alapvető tervezési és vizsgálói lépésekről, a kérdőívekről, piackutatásról, ökonometriai adatokról. A szeminárium során a résztvevők összesen hét hipotetikus esettanulmányt dolgoztak fel és gyakorlatorientált csoportokban kerestek megoldásokat a fontosabb kérdésekre.

A 2014. szeptember 16-18. között a ROK elsődleges célcsoportja részére megrendezett „Verseny a kiskereskedelemben” című szeminárium résztvevői a piac meghatározásáról és annak módszertanáról, az összefonódások ellenőrzésével kapcsolatos témákról, az oligopolisztikus piacokról, a vásárlóerőről, a vertikális korlátozásokról, a kizárólagossági megállapodásokról, a viszonteladási ármeghatározásról, valamint a kategóriamenedzsmentről szerezhettek bővebb ismereteket. A rendezvényen ágazati vizsgálatokkal kapcsolatos előadások és tapasztalatok is elhangzottak. A szeminárium során az elméleti előadások mellett a résztvevők hipotetikus esettanulmányokat is feldolgoztak.

„A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés bizonyítása” címmel a ROK következő szakmai programjára december 8-10. között került sor Budapesten. A szeminárium fókuszában a gazdasági erőfölénnyel való visszaélések bizonyításával kapcsolatos kérdések álltak. Az erőfölénnyel való visszaélés tényének megállapítása és bizonyítása gyakran jelentős kihívást jelent a versenyhatóságok számára. A szeminárium során a paneltagok megosztották tapasztalataikat a piaci részesedés, a piacra lépés korlátainak, a visszaélés megállapítása bizonyítási nehézségeinek meghatározásával kapcsolatos kérdésekről. Szó volt a hatáslapú megközelítés közgazdasági módszereiről is.

### **Közös szeminárium az orosz versenyhatósággal**

A FÁK-országok versenyhatóságainak képviselői számára a ROK 2014. október 14-16. között rendezte meg soron következő közös szervezésű szemináriumát az orosz versenyhatósággal Kazánban, az Oroszországi Föderációban. Az OECD tagországokból érkező szakértők mellett az orosz hatóság egyes képviselői is helyet foglaltak az előadói panelben. A program során a repülőterekkel kapcsolatos versenyjogi kérdéseket vitatták meg a résztvevők; a nélkülözhetetlen eszközök elmélete fontos szerepet játszik a versenyjog alkalmazásában ezen a területen. A szeminárium során az előadók bemutatták és összevetették a szabályozói és a versenyjogi eljárásokat és a repülőterek tevékenységének különböző szintjein is megvizsgálták a versenyjogi problémákat. A nemzetközi esetjog és tanulmányok ismertetése képezte a program gerincét.

Éves programja keretében a ROK 2014. április 10-11-én versenyjogi szakmai továbbképzést szervezett a GVH munkatársai részére. A program során az európai versenyjog legújabb fejleményeit mutatták be az előadók. A képzés első napjának fókuszában az EUMSZ 101. cikkének jogalkalmazási gyakorlata állt. A második nap folyamán a résztvevők a vizsgálói technikákkal, az ügymenedzsmenttel kapcsolatos gyakorlatorientált tréningeken vettek részt.

### **Macedón Köztársaságban tartott szakmai program**

A ROK évente egy szakmai programot a 18 országot tömörítő elsődleges célcsoportjának egyikében rendez meg. A külföldön megrendezett szemináriumok egyedisége abban áll, hogy a rendezvény programja elsődlegesen a fogadó versenyhatóság igényeire szabott. Albánia, Örményország, Bulgária, Ukrajna és Horvátország után 2014-ben a Macedón Köztársaság adott otthont a rendezvénynek. A szeminárium Skopjében került megrendezésre június 3-5-én „Összejátszás az ajánlattételben és a közbeszerzés” címmel. A rendezvény az ajánlattételben való összejátszások

ismérveire és a közbeszerzésekkel kapcsolatos versenyjogi kérdéseket bemutató előadásokra, a résztvevők esettanulmányaira, valamint hipotetikus esettanulmányokra épült. A szeminárium során a kartellek egy speciális típusának, az ajánlattételi eljárásban tör-

ténő összejátszásnak a jellemzőivel, felderítésével ismerkedtek a résztvevők. Az előadók bemutatták az OECD ajánlattételi összejátszás és kartellek felderítését segítő szakmai anyagait, továbbá megvitatták az engedékenységi politika és a kartellek kölcsönhatásait.



## V.1. Nemzetközi kapcsolatok és az uniós jog alkalmazásával kapcsolatos koordináció

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a GVH nemzetközi kapcsolatait 2014-ben is alapvetően az Európai Unió és az uniós tagállamok versenyhatóságaival, továbbá a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), illetve a Nemzetközi Versenyhálózat (International Competition Network – ICN) keretében folytatott, valamint a kétoldalú együttműködések határozták meg. Külön kiemelés érdemel az OECD-Magyar Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK) tevékenysége.

Az operatív, ügy-vonatkozású kapcsolattartás 2014-ben az *uniós versenyjog alkalmazásához* kapcsolódó nemzetközi együttműködés során valósult meg, az EU tagállamok és az Európai Bizottság versenyhatóságai együttműködésének kereteket adó Európai Versenyhatóságok Hálózatán (ECN) belül folyó koordináció révén. Ez döntően a jogalkalmazáshoz kapcsolódó közvetlen kapcsolattartást jelenti, de ezen túlmenően ugyancsak az ECN-hez kötődik a nemzetközi együttműködési tevékenység egy másik jelentős része, nevezetesen az ECN különböző fórumain történő GVH szerepvállalás, amely 2014-ben is igen aktív volt. Megnyilvánult ez részben abban, hogy német Bundeskartellamt és a portugál versenyhivatal mellett a magyar versenyhatóság tölti be a társelnöki funkciót a Hálózat gyakorlati működési tapasztalatainak az elemzéséért felelős „Együttműködési Munkacsoportban”. A GVH aktív szerepet vállalt az ECN fúziós és kartell munkacsoportjaiban, továbbá az ágazat-spe-

cifikus témákkal foglalkozó ECN al-munkacsoportokban is. Ez utóbbiak célja, hogy az EU tagállamok versenyhatóságainál az egyes szakterületekért felelős szakértők, vizsgálók személyes, élő kapcsolatot alakítsanak ki egymással, illetve rendszeres találkozókra megvitassák az ágazatra jellemző versenyjogi kérdéseket, megosszák egymással a tapasztalataikat. Az ECN működése során nyert tapasztalataink alapján állítható, hogy ezek az ágazati munkacsoportok sikeresen járultak hozzá a tagállamok versenyhatóságainak a munkatársai közötti személyes kapcsolatok kialakulásához, ahhoz, hogy a hálózat-szerű együttműködés általánossá váljék.

A GVH 2014 folyamán is nagy jelentőséget tulajdonított az *OECD Versenybizottságban* folyó együttműködésnek. A szakmai munkát illetően a GVH az év során a szokásos, a GVH előző évi tevékenységéről szóló éves beszámoló mellett négy témában készített részanyagot az OECD Versenybizottságban és annak munkacsoportjaiban folytatott versenyjogi kerekasztal vitákhoz. Ezek 1) „a gyógyszerforgalmazás versenyjogi kérdései”, 2) „verseny a légiközlekedésben” 3) „a versenyhatóságok szervezeti felépítésének fejlődése” és 4) „a marker használata az engedékenységi programokban” témakörében születtek.

A 2000-es évek elején kezdődött az a gyakorlat, hogy a GVH gyakornokot küld az OECD Titkárság Verseny Részlegéhez. 2014 folyamán szintén volt GHV-s kiküldött az OECD Titkár-

ságánál, aki hasznos tudását kamatoztatja a GVH-nál folytatott mindennapi munkájában.

Az ICN-nel együttműködés kapcsán a GVH az év során több, az ICN különböző munkacsoportjai által kezdeményezett munkában vett részt, ami főképpen a munkacsoportok által megküldött kérdőívek kitöltésében nyilvánult meg. 2014-ben a versenykultúra gyakorlatának felmérésére irányuló, valamint az állami tulajdonú vállalkozások kapcsán felmerülő sajátos versenyjogi kérdéseket elemző projektekhez járult hozzá a GVH részanyagok készítésével, illetve a vonatkozó kérdőívek megválaszolásával. A GVH 2014 folyamán is aktívan közreműködött az ICN Kartell Munkacsoport munkájában, amelynek 2004-2012 között az egyik társelnöki pozícióját is betöltötte. A 2011-ben bevezetett trojka rendszer következtében a GVH 2012-ben átadta e helyét más versenyhatóságnak. Mindazonáltal a GVH továbbra is koordinálja a Kartell Munkacsoport egyik projektjét, az ICN kartell minták kidolgozását (melyek elérhetőek az ICN Kartell Munkacsoportjának a honlapján).

A GVH az év során a kétoldalú kapcsolattartás keretében háromnapos konzultációra fogadta a moldáviai versenyhatóság három magas rangú munkatársát, szakmai konzultációra a GVH-ba látogatott a koreai versenyhatóság (Fair Trade Commission) három szakértője. A GVH munkatársai olasz és görög versenyjogi bírót fogadtak konzultációra, amely során a GVH határozatainak tapasztalatait tekintették át. A kazah versenyhatóság kezdeményezésére kétoldalú együttműködési megállapodás kidolgozása is elkezdődött 2014 folyamán.

Nemzetközi jelenléttel összefüggésben említésre érdemes 2014. évi fejlemény, hogy a GVH elvállalta az uniós versenyhatóságok hálózatán belül működő Fúziós Munkacsoport egyik 2015. évi ülésének fogadását. Az évente három alkalommal ülésező Fúziós Munkacsoport a korábbi években egy-egy kihelyezett (nem brüsszeli) ülést tartott, így korábban sor került már Bonnban, Varsóban és Tallinnban is ilyen ülésre. A GVH a szakmai kapcsolatok

erősítése, a szakmai tudás bővítése szempontjából is hasznosnak vélte felajánlani a GVH-t, mint következő tanácskozási helyszínt. A felek 2015-ben Budapesten találkoznak.

### ***Nemzetközi együttműködés a fúziós ügyekben***

A Gazdasági Versenyhivatal Fúziós Irodája 2014-ben is aktívan részt vett az Európai Versenyhatóságok Hálózatának (ECN) munkájában. Az európai tagállamok és az Európai Bizottság által közösen üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül (ECN-ET) a GVH figyelemmel kíséri a Bizottsághoz bejelentett összefonódásokat, illetve véleményezi az indokolt áttételi kérelmeket, annak érdekében, hogy a magyar piacot érdemben érintő összefonódások elbírálása az arra legjobb helyzetben lévő hatósághoz kerüljön. Ez nagyságrendileg évi 150-200 eljárás figyelemmel kísérését jelenti.

Az Európai Gazdasági Térséget alkotó államok versenyhatóságainak együttműködésében (ECA – European Competition Authorities) a tagállamok tájékoztatják egymást azokról a megindított fúziós eljárásokról, amelyekben más államok piacai is érintettek. A GVH maradéktalanul eleget tett tájékoztatási kötelezettségnek 2014-ben is, valamint áttekintette az ECA tagállamok által küldött 43 értesítőt.

### ***Nemzetközi kapcsolatok a fogyasztóvédelem területén***

Mint a Nemzetközi Fogyasztóvédelmi és Felügyeleti Hálózat (ICPEN) tagja a GVH 2014-ben is részt vett a szervezet tevékenységében. A GVH egy versenyfelügyeleti eljárásban és két panaszos eljárásban küldött riasztást az ICPEN-ben az EU-n kívüli tevékenység kapcsán.

A GVH tagja az Európai Unió által 2006-ban létrehozott, a fogyasztóvédelmi hatóságok együttműködésén alapuló nemzetközi hálózatnak (CPCS). Az egyes versenyfelügyeleti eljárásokban hasznosítható információcseré és a végrehajtási cselekményekben való együttműködés keretében a GVH munkatársai 2014-

ben is kértek információt más tagállami társ-hatóságoktól, illetve fordultak végrehajtás iránti megkereséssel más tagállamok hatóságaihoz, valamint hasznosították a rendszeren keresztül érkező riasztásokat is. A CPC rendszeren keresztül érkezett végrehajtás iránti megkeresés kapcsán 2014-ben egy versenyfelügyeleti eljárás indult, és zárult le eredményesen kötelezettségvállalással a GVH-nál (VJ/64/2013). A GVH tizenegy esetben élt végrehajtás és információ iránti megkereséssel az

EU különböző tagállamai felé azokban az esetekben, amikor az eljárásban más EU-s tagállamban székhellyel rendelkező vállalkozással szemben folytatott (panaszos vagy bejelentéses) eljárást. A megkeresések címzettjei legtöbb esetben a szomszédos országok, Szlovákia vagy Csehország volt.

A GVH továbbá részt vett az *ENSZ Fogyasztóvédelmi Irányelvei* felülvizsgálatát előkészítő szakértői munkában.

## **v.2. A jogalkalmazással kapcsolatos nemzetközi koordináció**

Az Európai Unióhoz történt csatlakozás óta – és az uniós versenyjog decentralizált alkalmazását ezzel egyidejűleg bevezető uniós eljárásrend következményeként – a GVH-nak alkalmaznia kell az uniós versenyszabályokat minden olyan általa indított ügyben, amelyben a szóban forgó magatartás érintheti a tagállamok közötti kereskedelmet.

2014 során a GVH 9 ügyet indított uniós jogalapon a versenykorlátozó megállapodások és erőfölényes visszaélések ügykategóriákban, egy korábban a Tpvt. alapján indított ügyben pedig az eljárás jogalapját kiterjesztették az uniós jogalapra is. Ezzel a csatlakozás óta az uniós jog alapján indított ügyek száma 108-ra emelkedett. A gyakorlat azt mutatja, hogy a versenykorlátozó megállapodásokkal és erőfölényes visszaélésekkel kapcsolatos ügyek mintegy felét kezdeményezi a GVH uniós, illetve párhuzamos jogalapon, azaz az uniós és hazai versenyszabályok megsértése miatt. Ez más tagállamokhoz viszonyítva viszonylag magas arány.

2014-ben a GVH 7 olyan ügyet zárt le, amelyben a hazai versenytörvény mellett az uniós versenyjog alapján is megindította a versenyfelügyeleti eljárást. Ezek közül egy ügy zárult az eljárás alá vont vállalkozás által tett kötelezettségvállalással, kettő pedig elmaraszta-

lassal és összesen 274,7 millió Ft bírság kiszabásával.

Az Európai Versenyhálózatban (ECN) folyó, a tagállami és az uniós versenyhatóságok közötti együttműködés keretében a GVH rendszeresen tájékoztatást adott az uniós jog alkalmazásával indított ügyeiről, csakúgy, mint ahogy ezt megtette a többi ECN-tag versenyhatóság is. A Bizottság és a többi tagállami versenyhatóság által indított ügyeket a GVH áttekintette abból a szempontból, hogy érintik-e valamilyen módon Magyarországot illetve a hazai piacokon folyó versenyt. Ennek a nyomon követési munkának az a célja, hogy – érintettség esetén – a hálózaton belül kialakított ügyáttételi rendszernek megfelelően kezdeményezni lehessen az ügy átvételét. 2014 folyamán nem került sor arra, hogy a GVH a versenykorlátozó megállapodások vagy erőfölényes visszaélések ügykategóriákban ügyet vett volna át az ECN más tagjától, vagy a GVH ügyet tett volna át más tagállami versenyhivatalhoz (az ügyáttétel egyébként is ritka az ECN-ben).

2014-ben is több alkalommal került sor arra, hogy a GVH élt az uniós jog végrehajtási szabályai alapján biztosított, az ECN-en belüli együttműködési lehetőségekkel, illetve más hatóságok kezdeményeztek együttműködést a GVH-val. Ez az év során főleg az informá-

lis lehetőségek kihasználását jelentette: a többi tagállam versenyhatóságai által különböző szakmai témákban intézett körkérdések keretében a GVH 43 alkalommal adott tájékoztatást a hazai tapasztalatokról. Magyar részről 4 esetben éltünk ilyen kérdezési lehetőséggel.

Az uniós fúziós rendelet alapján a Bizottsághoz bejelentett ügyleteket a vállalkozásoknak a tagállami versenyhatóságok számára nem kell jelezniük, azonban ezeket a bejelentéseket a tagállamok versenyhatóságai véleményezésre megkapják a Bizottságtól, amelyek áttekintése 2014-ben is folyamatosan megtörtént.

**A tagállamok közötti kereskedelem érintettsége összetett fogalom, amelynek lényege, hogy a magatartás tagállamok közötti viszonylatban is képes tényleges vagy potenciális, közvetett vagy közvetlen hatást gyakorolni a versenyre. Ez a hatás megvalósulhat a tényleges határokon keresztül gyakorolt piaci magatartások befolyásolásával (pl. export, import tevékenységre vonatkozó megállapodások), vagy a verseny szerkezetének módosításával (pl. a nemzeti piacot lezáró, a kívülről érkező versenyt korlátozó megállapodások, erőfölényes magatartások).**

A Gazdasági Versenyhivatal fejezet 2014. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét az Országgyűlés 2358,4 M Ft összeggel hagyta jóvá. Az összeg két jogcímet tartalmaz: az Igazgatás költségvetését 2312,6 M Ft, és a Fejezeti kezelésű előirányzatok, ezen belül a Fejezeti tartalék költségvetését 45,8 m Ft.

Az év folyamán az Igazgatás 2312,6 M Ft összegű költségvetése az alábbiak szerint növekedett:

- kormányzati hatáskörben 19,1 M Ft összeggel,
- irányítószervi hatáskörben 173,8 M Ft összeggel,

- intézményi hatáskörben 822,9 M Ft összeggel.

2014 évben 3328,4 M Ft összegű forrás állt rendelkezésre a Hivatal feladatainak ellátásához. Az év folyamán befejeződött a székház energetikai korszerűsítése, felújítása: az épületgépészeti automatika és felügyeleti rendszer kiépítése, a légtechnika és a légnedvesítés megvalósítása az épületben.

Az éves gazdálkodás során a kötelezettségvállalásoknál minden esetben figyelembe vételre kerültek a rendelkezésre álló források, így likviditási probléma nem merült fel, fizetési kötelezettségeinket határidőben teljesítettük.

## VI.1. 2014. évi költségvetés alakulása

### (adatok millió forintban)

| Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <i>Működési költségvetés</i>                                 |                     |                        |               |
| Személyi juttatások                                          | 1042,4              | 1158,1                 | 1121,3        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 291,3               | 360,2                  | 329,6         |
| Dologi kiadások                                              | 552,3               | 885,0                  | 627,6         |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 197,3               | 473,5                  | 441,9         |
| <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |                     |                        |               |
| Felújítások                                                  |                     | 130,7                  | 130,7         |
| Intézményi beruházási kiadások                               | 229,3               | 291,2                  | 227,6         |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                     | 29,7                   | 28,8          |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                       | <b>2312,6</b>       | <b>3328,4</b>          | <b>2907,5</b> |
| <i>Működési költségvetés</i>                                 |                     |                        |               |
| Közhatalmi bevételek                                         | 49,6                | 179,0                  | 179,0         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről          |                     | 18,4                   | 18,4          |
| Működési célú átvett pénzeszközök                            | 16,7                | 27,7                   | 27,7          |
| Működési bevételek                                           |                     | 24,2                   | 24,2          |
| <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |                     |                        |               |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                     | 1,4                    | 1,4           |
| Felhalmozási bevételek                                       |                     | 0,4                    | 0,4           |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                     | 7,1                    | 7,1           |
| <i>Előirányzat-maradvány</i>                                 |                     | 804,8                  | 804,8         |
| <i>Központi támogatás</i>                                    | 2246,3              | 2265,4                 | 2265,4        |
| <b>Költségvetési bevétel összesen</b>                        | <b>2312,6</b>       | <b>3328,4</b>          | <b>3328,4</b> |
| <b>Fejezeti tartalék</b>                                     | <b>45,8</b>         | <b>45,8</b>            | <b>45,8</b>   |





## 1. sz. melléklet – Versenytanácsi döntések, befejezett ügyek ügytípusonként 2014. évben

### Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

| VJ-ügyszám | Ügyleírás, ügytípusonként                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettség-vállalás)                                                   | Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| VJ/73/2012 | Czinege és Fiai Kft.<br>Nem bizonyított hatásokat, célra való alkalmasságot jelenít meg a „ThermoShield” elnevezésű termékcsaláddal tartozó ThermoShield Interiur, ThermoShield Exteriur, Thermo Vital, Top Coat és Top Shield termékhez kapcsolódó marketingkommunikációs eszközein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jogsértés megállapítása (Fttv. 6. § (1) bekezdése)                                                    | 1 750 000 Ft                                    |
| VJ/99/2012 | Dolce Notte Kft.<br>A „Sogni D’oro Ceramia alvásszett” elnevezésű termék népszerűsítésére szolgáló kereskedelmi valószínűsíthetően szakmailag nem kellően megalapozottan tesz közzé állításokat a termék egészségre gyakorolt, valamint gyógyhatásával kapcsolatban.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jogsértés megállapítása (Fttv. 6. § (1) bekezdése)                                                    | 4 547 600 Ft                                    |
| VJ/6/2013  | Viva Natura World Kft.<br>az általa forgalmazott<br>1) Kombucha tenyészet,<br>2) Kombucha koncentrátum,<br>3) Kombucha C-koncentrátum,<br>4) Kombucha koncentrátum papayával,<br>5) Kombucha koncentrátum búzafűvel,<br>6) Kombucha koncentrátum csipkebogyóval,<br>7) Kombucha C-inulinnal,<br>8) Kombucha szerves jóddal,<br>9) Imponál tabletta,<br>10) Áfonya-acerola kapszula,<br>11) Alen (tengeri alga),<br>12) Mokusaku talptapaszt<br>termékeket számos olyan egészségre ható tulajdonságra, illetőleg gyógyhatásra utaló állítással népszerűsítette, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek, illetve a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásoknak, a Mokusaku talptapaszt vonatkozásában pedig a rendelkezésre álló információk alapján valószínűsíthetően nem rendelkeznek tudományos megalapozottsággal. | Jogsértés megállapítása (Fttv. 3. § (1) bekezdése)                                                    | 10 000 000 Ft                                   |
| VJ/12/2013 | Vitaminkosár Kft.<br>A Protexin Florea IBS elnevezésű termékével kapcsolatban<br>– a termék gyógyhatásával kapcsolatban olyan állításokat tesz közzé, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek, illetve a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásoknak;<br>– valószínűsíthetően nem kellően megalapozottan tesz közzé állításokat a termék egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatban, és<br>– valószínűsíthetően megtevesztésre alkalmas módon állítja, hogy a termék az egyetlen klinikai vizsgálattal igazolt hatású probiotikum Magyarországon, illetve, hogy arra vonatkozóan klinikai vizsgálatokat folytattak le.                                                                                                                                                                                                | Jogsértés megállapítása (Fttv. 3. § (1) bekezdése)                                                    | 16 000 000 Ft                                   |
| VJ/20/2013 | Experiment Entertainment Ltd.,<br>Weltimmo S.r.o<br>A Gazdasági Versenyhivatal a VJ/122-183/2010. számú határozatában a fentiek szerint többek között<br>• megtiltotta az Fttv. rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását az eljárás alá vont Weltimmo S.r.o és az Experiment Entertainment Ltd. vállalkozások számára, továbbá<br>• kötelezte a Weltimmo S.r.o és az Experiment Entertainment Ltd. eljárás alá vont vállalkozásokat, hogy meghatározott tartalommal a Magyar Nemzet és a Népszabadság című napilapokban, meghatározott méretű hirdetést tegyenek közzé.<br>A fentiek teljesítésének ellenőrzése céljából a Gazdasági Versenyhivatal utóvizsgálatot rendelt el.                                                                                                                                                                                                      | Megindítja a versenyfelügyeleti eljárás során hozott döntés végrehajtását (Tpvt. 76.§ (4). bekezdése) | –                                               |

| VJ-ügyszám | Ügyleírás, ügypuszonként                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)                                               | Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| VJ/27/2013 | <b>Interalfa-Complex Kft.</b><br>A CLAVIN® STRONG és a CLAVIN® ULTRA elnevezésű étrend-kiegészítő termékeket számos olyan egészségre ható tulajdonsággal, illetve gyógyhatásra utaló állítással, valamint ilyen hatásra utaló képi eszközök alkalmazásával népszerűsítette, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek, illetve a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásoknak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Az eljárás megszüntetésére került sor, az eljárás alá vont kötelezettségvállalására figyelemmel. | –                                               |
| VJ/34/2013 | <b>Norbi Update Lowarb Nyrt.</b><br>A Norbi Update termékeket olyan egészségre ható tulajdonságra, illetve betegség megelőzésre utaló állítással népszerűsítette, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek, valószínűsíthetően megtévesztő módon közölt állításokat a termék összetételével kapcsolatban, továbbá valószínűsíthetően nem megalapozottan tüntet fel piacelsőségi állítást.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jogsértés megállapítása (Fttv. 6. § (1) bekezdése)                                               | 15 000 000 Ft                                   |
| VJ/36/2013 | <b>Max-Immun Kft.</b><br>Az általa forgalmazott, gyógygomba kivonatokat tartalmazó étrend-kiegészítőknél a népszerűsítése, illetve a gyógygomba kivonatok hatásainak a saját termékeivel való összefüggésbe hozatala során, kereskedelmi kommunikációjában valószínűsíthetően szakmailag nem kellően megalapozottan tesz közzé olyan állításokat a termékek gyógyhatásával kapcsolatban, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek, illetve a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásoknak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jogsértés megállapítása (Éltv.10.§. (3) bekezdése)                                               | 21 000 000 Ft                                   |
| VJ/37/2013 | <b>Boiron Hungária Kft.</b><br><b>Laboratoires Boiron</b><br>Az Oscilloccinum elnevezésű termék népszerűsítésére szolgáló egyes kereskedelmi kommunikációiban foglaltak azt sugallhatják, hogy a termék szedésével az influenza fertőzés megelőzhető.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jogsértés megállapítása (Gyftv. 17.§. (1) bekezdése)                                             | 22 800 000 Ft                                   |
| VJ/41/2013 | <b>Resort Club Hungary Kft.</b><br>A Resort Club Hungary Kft. értékesítői valószínűsíthetően olyan tájékoztatást adnak az üdülési joggal már rendelkező fogyasztók számára meglévő üdülési jogok piaci értékével, értékesítési lehetőségével és a továbbértékesítés folyamatával kapcsolatban, melynek következtében az érintett fogyasztók a meglévő üdülési joguk továbbértékesítésére szóló megbízási szerződés megkötése mellett további üdülési jog vételére vonatkozó vagy a vállalkozás által alkalmazott egyéb kedvezményprogramban való részvételre szóló szerződést kötnek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése)                                                | 12 439 600 Ft                                   |
| VJ/44/2013 | <b>OTP Bank Nyrt.</b><br>A hitelkártyákkal kapcsolatos marketingkommunikációs tevékenysége – különös tekintettel a honlapi tájékoztatásra és a vásárláshelyi tájékoztató anyagokra –, illetve egyéb kereskedelmi gyakorlata során megtévesztő tájékoztatást nyújtott a hitelkártya használat során a kamatmentes visszafizetés lehetőségeiről, tekintettel arra, hogy a türelmi időszakon túli visszafizetés esetén a következő elszámolási időszakban történő vásárlások után is kamatfizetés válik szükségessé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jogsértés megállapítása (Fttv.3.§. (1) bekezdése)                                                | 38 000 000 Ft                                   |
| VJ/51/2013 | <b>L'Oreal Magyarország Kft.</b><br>A Fővárosi Bíróság a 2.K.31.753/2009/20. számú ítéletében megállapította, hogy a Gazdasági Versenyhivatal határozatát nem a határozat meghozatalának időpontjában hatályos jogszabályra alapította. A fentiek alapján a Fővárosi Bíróság a Gazdasági Versenyhivatal VJ/116-2007 ügyben hozott határozatát hatályon kívül helyezte és új eljárás lefolytatására kötelezte a Gazdasági Versenyhivatalt.<br><br>A VJ/116/2007 ügyben eljárás alá vont a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított egyes termékei [az Elséve Szinvédő Balzsam, a Nyári Tündöklés Testápoló, a Golyós Hasfeszítő Kezelés, a Normaderm, a Dercos AMINEXIL SP94™ hajhullás elleni kezelés férfiaknak, az Anthelios termékcsalád, a La Roche-Posay márka, az Aquasource Non Stop mély hidratálást biztosító oligo-termál arcápoló (Aquasource CREME hidratáló krém száraz bőrre 50ml, Aquasource GEL hidratáló gél normál és vegyes bőrre 50ml, Aquasource hidratáló krém normál és vegyes bőrre 50ml), a Revitalift Double Eye Lifting (Kettős hatású ráncaltalanító szemkörnyékre), a Revitalift Double Lifting (Extrém feszesítő gél + ráncaltalanító krém) és az Age Re-Perfect Pro-Calcium] kapcsán adott egyes tájékoztatásaival. | Jogsértés megállapítása (Tpvt.8.§. (1) bekezdése)                                                | 100 000 000 Ft                                  |

| VJ-ügyszám | Ügyleírás, ügýtípusonként                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettség-vállalás) | Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| VJ/53/2013 | <b>Magyar Éremkibocsátó Intézet</b><br>Az eljárás alá vont kereskedelmi kommunikációjában valószínűsíthetően tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósít meg azzal, hogy <ul style="list-style-type: none"> <li>• hivatalosság látszatát keltve a „Magyar Éremkibocsátó Intézet” megnevezést alkalmazza, Kft. cégformára utaló jelzés nélkül;</li> <li>• termékeit „kedvezményes”, „most csak” áron kínálja, valós árkedvezmény megléte nélkül;</li> <li>• nemzeti pénzverdek hivatalos forgalmazójaként tünteti fel magát, bár kérdéses ennek alátámasztottsága, és</li> <li>• hangsúlyozza, hogy egyes termékei kizárólag szigorúan korlátozott darabszámon állnak rendelkezésre, amely tény a rendelkezésre álló adatok alapján nem alátámasztott.</li> </ul>                         | Jogsértés megállapítása (Fttv.3.§. (1) bekezdése)   | 100 000 000 Ft                                  |
| VJ/54/2013 | <b>Rubachem Kft.</b><br>Eljárás alá vont az üzletfeleket kedvezményes/ingyenes iroda- és tisztítószer csomag megküldésének ajánlatával keresi meg, a próbacsomag áráról azonban nem tájékoztatja őket, arról az üzletfelek csak a csomag megküldése után érkező számlából szereznek tudomást.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jogsértés megállapítása (Tpvt.10.§.)                | 2 000 000 Ft                                    |
| VJ/60/2013 | <b>Energetikai Központ Zrt.</b><br>Eljárás alá vont által a villamosenergia-adásvételi szerződések közvetítésével és vételei szándéknyilatkozatok beszerzésével megbízott ügynökök a személyesen felkeresett fogyasztóknak nyújtott szóbeli tájékoztatás során valószínűsíthetően nem vagy nem egyértelműen adtak információt a kereskedelmi gyakorlat indítékáról és a kereskedőváltás lényeges tulajdonságairól, így kérdéses, hogy a fogyasztók megfelelő információkkal rendelkeztek-e az ügylet tényleges mibenléte tekintetében.                                                                                                                                                                                                                                                        | Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése)   | –                                               |
| VJ/61/2013 | <b>Tesco MBL Távközlési Zrt.</b><br>Eljárás alá vont a Hálón Belül csomaggal kapcsolatos 2012. évi és 2013. évi kereskedelmi gyakorlata során <p>a) egyrészt azt az üzenetet közzétette a fogyasztók felé, hogy a szolgáltatási csomag igénybevételével akár 9,5 Ft/perc-ért lehet hálózaton belül telefonálni, azonban ez TESCO MBL Távközlési Zrt. által alkalmazott alap- és bónuszegyenleg volta, továbbá a Hálón Belül csomag opciós díja miatt korlátozottan valósulhatott meg,</p> <p>b) másrészt elhallgatta azt a tényt, hogy a szolgáltatási csomag felhasználása legfeljebb 1000 perc erejéig lehetséges.</p>                                                                                                                                                                      | Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése)   | 1 000 000 Ft                                    |
| VJ/64/2013 | <b>Biropharma Kft., Bízalom Expressz Kft.</b><br>Eljárás alá vontak az Avemar elnevezésű speciális gyógyászati célra szánt tápszereket (a granulátumot és a tablettát) számos olyan egészségre ható tulajdonságra, illetőleg gyógyhatásra utaló állítással népszerűsítette többek között az www.avemashop.eu és a www.avemar.hu internetes oldalakon, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek, illetve a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásoknak.                                                                                                                                                                                                                                                               | Jogsértés megállapítása (Éltv.10.§. (3) bekezdése)  | 3 100 000 Ft                                    |
| VJ/67/2013 | <b>IsoShell Kft.</b><br>Eljárás alá vont kereskedelmi kommunikációjában valószínűsíthetően tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósít meg azzal, hogy feltehetően valótlanul állítja, miszerint az általa forgalmazott IsoShell építési rendszerelemek <ul style="list-style-type: none"> <li>• közigazgatási jogkör gyakorlására feljogosított szerv engedélyével rendelkeznek,</li> <li>• jogszerűen forgalmazhatók.</li> </ul> Ezért a Gazdasági Versenyhivatal 2013. szeptember 2-án versenyfelügyeleti eljárást indított az IsoShell Zrt. ellen.<br>A versenyfelügyeleti eljárás az eljárást megindító végzés indokolása szerint kiterjed az eljárás alá vont 2012. július 9. napjától megvalósuló valamennyi IsoShell építési rendszerelemre vonatkozó kereskedelmi gyakorlatára. | Jogsértés megállapítása (Fttv. melléklet 4., 9.)    | –                                               |

| VJ-ügyszám | Ügyleírás, ügytípusonként                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)        | Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| VJ/68/2013 | <b>BG Distribution Hungary Kft.</b><br>a Biogaia Protectis Junior elnevezésű termék népszerűsítésére szolgáló szakmai felhasználóknak szóló kereskedelmi kommunikációban valószínűsíthetően megtévesztő módon tesz közzé <ul style="list-style-type: none"> <li>– gyógyhatás állításokat,</li> <li>– egészségre gyakorolt hatást megfogalmazó állításokat,</li> <li>– a termék teszteltségére vonatkozó állításokat</li> <li>– a termék kivitelezésének egyediségével kapcsolatos állításokat</li> <li>– a termék összetételének egyediségével kapcsolatos állításokat</li> </ul> A fogyasztóknak szóló kereskedelmi kommunikációban továbbá <ul style="list-style-type: none"> <li>– olyan gyógyhatást és egészségre gyakorolt hatást megfogalmazó állításokkal népszerűsítette a terméket, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek,</li> <li>– egészségügyi szervezetek, illetve orvosok ajánlásával népszerűsíti a terméket, valamint</li> <li>– megtévesztő módon állítja, hogy gyermekeken végzett széleskörű klinikai vizsgálatokat folytattak le a készítményre vonatkozóan.</li> </ul> | <b>Jogsértés megállapítása (Éltv.10.§. (3) bekezdése)</b> | 300 000 Ft                                      |
| VJ/69/2013 | <b>Vitalans Kft.</b><br><b>Vitalans Oy</b><br>A Lacto Seven és a Lopacut 2 mg elnevezésű termékek népszerűsítésére szolgáló kereskedelmi kommunikációjában <ul style="list-style-type: none"> <li>– a Lacto Seven elnevezésű terméket olyan egészségre gyakorolt hatást megfogalmazó állításokkal népszerűsítette, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek,</li> <li>– a Lopacut 2 mg termék gyógyszer termék kategóriáját nem tüntette fel,</li> <li>– valószínűsíthetően megtévesztésre alkalmas módon tett közzé piacelsőségi állítást.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Jogsértés megállapítása (Fttv.3.§. (1) bekezdése)</b>  | 10 840 000 Ft                                   |
| VJ/70/2013 | <b>Kyani Hungary Kft.</b><br><b>Kyani Europe AB</b><br>A Kyäni Sunrise, a Kyäni NitroFX, a Kyäni Nitro Xtreme, a Kyäni Sunset, a Nitro Xtreme Egészség Háromszög Csomag, és az Egészség Háromszög Csomag elnevezésű étrend-kiegészítőket számos olyan egészségre ható tulajdonsággal, gyógyhatásra utaló állítással és egyéb kiemelt, speciális tulajdonságokkal népszerűsítette, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek, illetve a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásoknak, valamint valószínűsíthetően nem megalapozottan alkalmazott piacelsőségi állításokat a fenti termékekkel kapcsolatban.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése)</b>  | 6 000 000 Ft                                    |
| VJ/71/2013 | <b>Biofarma Intézmény Kft.</b><br>Eljárás alá vont címzett küldeményeiben arról tájékoztatta a fogyasztókat, hogy megnyerték a BIOFARMA INTÉZMÉNY Kft. által szervezett 2013. évi nyereménysorsolás díját, de a fogyasztók a nyereményhez nem jutottak hozzá, továbbá egy termék ingyenes tesztelésének lehetőségét ígérte a vállalkozás, azonban a fogyasztók részéről fizetési kötelezettség merült fel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Jogsértés megállapítása (Fttv. melléklet 20., 31.)</b> | 10 427 000 Ft                                   |
| VJ/72/2013 | <b>LX-Line Kft.</b><br>Eljárás alá vont a gyógyszeráraknak küldött tájékoztatójában használt blokknyomtatók lecserélésére tett ajánlatot, azonban a tájékoztató alapján kérdéses, hogy a vállalkozás objektív képet adott-e arról, hogy <ul style="list-style-type: none"> <li>– az adóügyi ellenőrző egység adott blokknyomtatóba való utólagos beépítése szabályszerű-e,</li> <li>– az NCR 7167-es típusú blokknyomtató csak az AP809-es típusú pénztárgéphez illeszthető jogszerűen,</li> <li>– ezen ajánlat alapján történő rendeléssel a gyógyszerárak a jogszabályi követelményeknek meg nem felelő pénztárgépegységet vásárolnak, továbbá</li> </ul> kérdéses az is, hogy az eljárás alá vont megalapozottan, minden körülményre kiterjedően tájékoztatót-e az általa nyújtandó garancia lehetőségéről.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Jogsértés megállapítása (Grt.12.§. (1) bekezdése)</b>  | –                                               |

| VJ-ügyszám | Ügyleírás, ügýtípusonként                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)  | Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| VJ/73/2013 | <p><b>Telenor Magyarország Zrt.</b></p> <p>Eljárás alá vont a Családi csomag szolgáltatását Korlátlan beszélgetés! szlogennel népszerűsíti, azonban az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 1/A. mellékletének 4.2. pontja szerint „az előfizetések használói belföldön bármely időszakban, előfizetésenként – számlázási/kártyaciklusonként – legfeljebb 1000 perc időtartamig 0 Ft-os percdíjon hívhatják egymást. Az ezen időtartam elteltét követő hívások esetében az előfizetésre irányadó tarifacsomag szerinti, a hálózaton belüli hívásokra megállapított díj kerül felszámításra.”</p> <p>Még ha a Telenor az 1000 perc feletti forgalomért nem is számlázott az ügyfeleknek, azonban tekintettel a bármikor alkalmazható limitre, felszámítható díjra, az ÁSZF szerinti termék nem felel meg a kommunikációs kampányban megfogalmazott szlogennek. Továbbá az 1000 perces limit, mint korlát nem került megjelenítésre a kommunikációs kampányban.</p>                                                                                         | Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése)   | 10 000 000 Ft                                   |
| VJ/74/2013 | <p><b>Citroen Hungária Kft.</b></p> <p>A 2012 decemberében kezdődő Citroen Autócsere Program népszerűsítésére használt kereskedelmi kommunikációja során egyes kommunikációs eszközökön nem tüntette fel, hogy a Citroen Autócsere Finanszírozás, mint pénzügyi konstrukció az Citroen Autócsere Program szerves részét képezi, így a kereskedelmi kommunikációban meghirdetett</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• legalacsonyabb ár,</li> <li>• illetve kiterjesztett garancia</li> </ul> <p>elérésére a fogyasztó számára csak akkor nyílt lehetőség, ha a Roncsprémium igénybevétele mellett a kiválasztott gépjárművet, illetve annak vételárát a Citroen Autócsere Finanszírozás keretében ajánlott pénzügyi lízing segítségével egyenlítette ki.</p> <p>A Gazdasági Versenyhivatal észlelte továbbá, hogy az így ajánlott pénzügyi konstrukció révén, illetve amely révén többletköltségek is felmerülnek, mely a fogyasztók számára a konstrukció jellegének korlátozott kommunikálása miatt csak egy részletesebb ajánlatkérés után válnak világossá.</p> | Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése)   | 40 000 000 Ft                                   |
| VJ/75/2013 | <p><b>Netrisk.hu Zrt.</b></p> <p>Valószínűsíthetően megtévesztő tájékoztatásokat ad az alábbi kommunikációival.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– „jövőre már csak sokkal drágábban lehet biztosítót váltani”</li> <li>– „Az igazán jó ajánlatokat a Netrisk.hu oldalon találok”</li> <li>– „Az igazán olcsó kötelezőt a Netrisk.hu oldalon találok”</li> <li>– „biztos nyereség”</li> <li>– „Minden ajánlatot megnéztem egy helyen, a Netrisk.hu oldalon”</li> <li>– „Utolsó nagy árleszállítás”</li> <li>– „legalacsonyabb ár”</li> <li>– valamint az „átlagos megtakarítás”-ra</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése)   | 50 000 000 Ft                                   |
| VJ/76/2013 | <p><b>Schwabe Hungary Kft.</b><br/><b>Schwabe GmbH</b></p> <p>Eljárás alá vontak által közzétett a Tebofortan 120 mg elnevezésű filmtabletta népszerűsítésére szolgáló egyes kereskedelmi kommunikációiban a gyógyszer-egészségügyi szakember ajánlotta a fogyasztóknak, és ezzel valószínűsíthetően megsértette a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 17. §-a (2) bekezdésének g) pontjában foglaltakat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jogsértés megállapítása (Gyftv.17.§. (2) bekezdése) | –                                               |
| VJ/77/2013 | <p><b>Vodafone Magyarország Zrt.</b></p> <p>„Legek Hálózata” szlogennel megjelenő reklámkampányban szereplő reklámfilm (televízió-reklám, továbbá egyéb közösségi oldalakon [YouTube, Facebook] megjelenő reklámfilm) és a kampányban szereplő további kommunikációs eszközök</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• egyrészt a leggyorsabb felsőfokú jelző használatával, továbbá a „Legek Hálózata” mint elsőégi állítás megjelenítésével általános jelleggel a legjobb hálózat üzenetét sugallta a fogyasztók számára, amely állítás valószínűsíthetően nem volt tárgyilagos,</li> <li>• másrészt a „Legek Hálózata, 97,4%” emblémával mint elsőégi állítás megjelenítésével általános jelleggel a legjobb hálózat üzenetét sugallta a fogyasztók számára, amely a hálózat lényeges tulajdonságai tekintetében valószínűsíthetően megtévesztésre alkalmas volt, mivel kérdéses, hogy az elsőégi állítás valamennyi szempontból helytálló-e.</li> </ul>                                                                                                             | Jogsértés megállapítása (Grt.13.§. (2) bekezdése)   | 125 000 000 Ft                                  |

| VJ-ügyszám | Ügyleírás, ügytípusonként                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás) | Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| VJ/80/2013 | <p><b>Cord Blood Center S.r.o</b><br/> <b>Cord Blood Center S.r.o Magyarországi Fióktelep</b><br/> A. Az őssejtbanki tevékenységével kapcsolatosan valószínűsíthetően valótlan információkat tett közzé az alábbi állításaival.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. „Nálunk a levett őssejtek 99,9%-a a tárolásra kerül.”</li> <li>2. „Sejtmegtartó módszer, mellyel az őssejtek 99,9%-a épségben marad”.</li> <li>3. „Sejtmegtartó módszer speciális feldolgozási módszerünknek köszönhetően az értékes őssejtek 99,9%-a épen marad”</li> <li>4. „Európában mi vagyunk az egyetlen olyan magán őssejtbank, amely közösségi bankot is működtet, ahol a felajánlott köldökzsinórvér egységeket tárolják.”</li> <li>5. „Európában mi vagyunk a második legnagyobb őssejtbank.”</li> <li>6. „Köldökzsinórvér eredetű őssejt mintáink a legjobb minőségűnek számítanak a világon, mert a legtöbb értékes őssejtet tartalmazzák.”</li> <li>7. „A laboratóriumainkban feldolgozott őssejt minták minősége világszerte a legjobbnak számít.”</li> <li>8. „Mi biztosítottuk a legtöbb őssejtmintát gyógyító transzplantációkhoz az európai bankok közül.”</li> <li>9. „A sejtmegtartó feldolgozási technika lehetővé teszi a legtöbb őssejt tárolását és más fontos sejtek megőrzését, pl. a VSEL sejteket.”</li> <li>10. „Prémium szolgáltatás. A Prémium levételi technikának köszönhetően maximalizálni tudjuk az őssejtek számát, hogy nagyobb esélyt kínáljunk a sikeres transzplantációhoz, és így a gyógyuláshoz.”</li> <li>11. „Az egyedülálló levételi technikának köszönhetően maximalizálni tudjuk az őssejtek számát, hogy nagyobb esélyt kínáljunk a sikeres transzplantációhoz, és így a gyógyuláshoz.”</li> </ol> | Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése)  | 7 000 000 Ft                                    |
| VJ/81/2013 | <p><b>Euro Telemarketing S.r.o</b><br/> A TERRAMAGON +Plus és TERRAMAGON +7 elnevezésű mágneses készülékek népszerűsítése során egyrészt a termék használatától várható olyan előnyöket jelenítenek meg (pl.: „Ha a mindennapi munka végeztével fáradtak vagy idegesek vagyunk, a megfelelő program használatával gyorsan regenerálódhatunk.”; „javítja, frissíti a memóriát”; „csökken a fáradékonyság”), másrészt a termékeknek olyan egészségre ható (pl.: „A Terramagon pulzáló mágnesoterápiás derékalj az alábbi esetekben alkalmazható eredményesen: Frontérzékenység, Klima”), és gyógyhatásokat tulajdonítanak (pl.: „A Terramagon pulzáló mágnesoterápiás derékalj az alábbi esetekben alkalmazható eredményesen: szív-érrendszeri betegsége, légzőrendszeri betegségek, mozgásszervi és izületi problémák...”), amelyek valószínűsíthetően nem kellően megalapozottak.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése)  | 70 000 000 Ft                                   |
| VJ/82/2013 | <p><b>Első Magyar Karbongazdálkodási Kft.</b><br/> <b>Agrova-Bio Kft.</b><br/> <b>BÉKEH Kft.</b><br/> <b>Variplast Kft.</b><br/> <b>Chem-Trade Kft.</b><br/> <b>Geosan Kft.</b><br/> <b>Kovács Tibor</b><br/> <b>Sym-Bio-Tech Kft.</b><br/> <b>Agro.bio Hungary Kft.</b><br/> <b>Bio-Nat Kft.</b></p> <p>Eljárás alá vontak az általuk kidolgozott és koordinált „Mezőgazdasági emisszió-kibocsátás csökkentés részleges nitrogén műtrágya cserével és talajművelés váltással” elnevezésű projektet valószínűsíthetően megtévesztő módon népszerűsítették a potenciális projekt-partnerek (mezőgazdasági termelők, gazdálkodók) számára.</p> <p>Valószínűsíthetően a vizsgált magatartás részese volt 9, organikus tápanyagot gyártó vállalkozás is, mivel ügyfeleik körében megtévesztő tájékoztatást közvetítettek a karbonprogramban való részvétellel elérhető előny vonatkozásában.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jogsértés megállapítása (Grt.12.§. (1) bekezdése)  | 1 000 000 Ft                                    |
| VJ/83/2013 | <p><b>Culevit Kft.</b></p> <p>A Culevit elnevezésű speciális gyógyászati célra szánt tápszereket rákbetegség gyógyítására, illetve kezelésére vonatkozó tulajdonságokra utaló állításokkal népszerűsítette. Az eljárás alá vont ezzel a magatartásával valószínűsíthetően megsértette az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 10. §-ának (3) bekezdésében foglaltakat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jogsértés megállapítása (Éltv.10.§. (3) bekezdése) | 25 000 000 Ft                                   |

| VJ-ügyszám | Ügyleírás, ügýtípusonként                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)                                                      | Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| VJ/90/2013 | <b>Credit Medical Kft.</b><br>Eljárás alá vont által kezelt, működtetett fogyasztói csoportokat népszerűsítő kereskedelmi gyakorlatok a fogyasztók részére valószínűsíthetően nem adnak, vagy nem egyértelműen adnak információt a fogyasztói csoportok azon lényeges tulajdonságairól, amelyek alapján a fogyasztók számára egyértelműen érzékelhető lenne, hogy milyen konstrukcióról van szó. Így többek között a vásárlói jog gyakorlásának tartalmáról és bizonytalan idejéről, a kockázati tényezőről, a megszerezhető termékek jellegéről, a fogyasztói csoportban történő részvétel költségeiről adott tájékoztatások tekinthetők kifogásolhatónak. Előbbiek révén az ügyfél annak reményében kívánhat szerződést kötni a fogyasztói csoport szervezőjével, hogy hamarosan pénzhez jut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése</b>                                                 | 2 908 000 Ft                                    |
| VJ/91/2013 | <b>Katedra Nyelviskola Kft.</b><br>Eljárás alá vont a 2009 és 2013 között végzett ismertségi felmérések eredményeit, illetve a felmérésekből levont következtetéseket olyan módon jelenítette meg kereskedelmi gyakorlatában, ami alkalmas lehet a fogyasztók megtévesztésére.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Az eljárás megszüntetésére került sor, az eljárás alá vont kötelezettségvállalására figyelemmel.</b> | –                                               |
| VJ/92/2013 | <b>Actavis Hungária Kft.</b><br>A Hobi Stop elnevezésű termékének népszerűsítésére szolgáló kereskedelmi kommunikációban<br>– a terméknek valószínűsíthetően gyógyhatást tulajdonított,<br>– a terméket valószínűsíthetően olyan egészségre gyakorolt hatást megfogalmazó állításokkal népszerűsítette, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek,<br>– valószínűsíthetően megtévesztésre alkalmas állításokat tesz közzé a termék egyediségére, így különösen annak meghatározott összetevőjére, illetve a termék esetében alkalmazott kettős bevonatra, valamint a termék hatásmechanizmusára vonatkozóan, illetve<br>– valószínűsíthetően megtévesztő tájékoztatást adott a termék termék kategóriájára vonatkozóan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Jogsértés megállapítása (Éltv.10.§. (2) bekezdése</b>                                                | 5 000 000 Ft                                    |
| VJ/93/2013 | <b>TV Brands Kft.</b><br>Eljárás alá vont Reduline36 elnevezésű termék népszerűsítésére szolgáló egyes kereskedelmi kommunikációban<br>– nem tüntette fel a gyógyászati segédeszköz termék kategóriáját,<br>– a terméket fogyókúra és erőfeszítés nélküli, a termék alkalmazásával rövid idő alatt elérhető tartós súlycsökkenésre ajánlja, amely valószínűsíthetően nincs összhangban a gyógyászati segédeszköz használati útmutatójában foglaltakkal,<br>– nem tünteti fel a gyógyászati segédeszközök reklámozása esetében kötelezően alkalmazandó figyelmeztető szöveget,<br>– nem alkalmaz egyértelmű felhívást a gyógyászati segédeszköz használati útmutatója megismerésének szükségességére.<br>– megtévesztésre alkalmas tájékoztatást közöl a termék természetességére vonatkozóan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése</b>                                                 | 10 000 000 Ft                                   |
| VJ/96/2013 | <b>ACN Communications Kft.</b><br>a) az ACN Communications Hungary Kft. (a továbbiakban: ACN), valamint az érdekében, illetve javára eljáró egyes független képviselők az ACN közvetítő-előválasztás szolgáltatását valószínűsíthetően azt állítva, illetőleg azt a látszatot keltve ajánlották, hogy a fogyasztó azt gondolhatta, hogy a tájékoztatást és a szolgáltatást – a valóságtól eltérően – az a vezetékes telefonhálózatot működtető szolgáltató nyújtja, akivel a fogyasztó előfizetői jogviszonyban áll, valamint, hogy<br>b) az ACN, valamint az érdekében, illetve javára eljáró független kereskedelmi képviselők olyan módon jelenítették meg az ACN által nyújtott közvetítő-szolgáltatás igénybevétele esetén fizetendő díjakra vonatkozó tájékoztatást, mely valótlan információt, illetve valós ténytet megtévesztő, vagy megtévesztésre alkalmas módon tartalmazott,<br>c) az ACN, valamint az érdekében, illetve javára eljáró független kereskedelmi képviselők olyan módon jelenítették meg az ACN által nyújtott közvetítő-szolgáltatásra vonatkozó tájékoztatást, mely tájékoztatás az adott helyzetben a fogyasztó tájékozott üzleti döntéséhez szükséges és jelentős információt elhallgatott, elrejtett, illetve homályos, érthetetlen, félreérthető, vagy időszzerűtlen módon bocsátotta azokat a rendelkezésekre,<br>d) az ACN a szolgáltatásait értékesítő rendszert valószínűsíthetően akként építette ki és működteti, hogy az nem tesz eleget mindenben a szakmai gondosság követelményének. | <b>Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése</b>                                                 | 30 000 000 Ft                                   |

| VJ-ügyszám  | Ügyleírás, ügytípusonként                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás) | Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| VJ/98/2013  | <b>Telemarketing International Kft.</b><br>Eljárás alá vont a Fir Slim alakformáló alsónemű népszerűsítése során alkalmazott kereskedelmi kommunikációjában valószínűsíthetően nem kellően megalapozott hatásokat, célra való alkalmasságot jelenít meg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése)  | 30 000 000 Ft                                   |
| VJ/100/2013 | <b>Lajos Trade Kft.</b><br><b>Lajos László ev.</b><br>Eljárás alá vontak a Sweet Dream alvásrendszer népszerűsítése során alkalmazott kereskedelmi kommunikációjában olyan egészségre gyakorolt hatásokat jelenít meg, amelyek valószínűsíthetően szakmailag nem kellően megalapozottak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése)  | 25 000 000 Ft                                   |
| VJ/101/2013 | <b>Hospitess Kft.</b><br>Eljárás alá vont a Sediflore-M elnevezésű étrend-kiegészítő termék népszerűsítésére szolgáló kereskedelmi kommunikációban a terméknek valószínűsíthetően gyógyhatást tulajdonított.<br>A Gazdasági Versenyhivatal a vizsgálatot kiterjesztette továbbá a Hospitess Kft. által közölt, a Sediflore-M probiotikus élesztő étrend-kiegészítő kapszula népszerűsítésére szolgáló kereskedelmi kommunikációban a termék egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatos állítások vizsgálatára is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése)  | 790 000 Ft                                      |
| VJ/102/2013 | <b>CIG Pannónia Nyrt.</b><br><b>Reál-Team Network Kft.</b><br>CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., valamint függő biztosítási ügynöke, a Reál-Team Network Kft., illetve annak ügynökei munkavégzési lehetőség ígéretével keresték meg a fogyasztókat, elhallgatva azt a tény, hogy a munkavégzés feltétele egy életbiztosítási szerződés megkötése. Azt az előnyös látszatot keltették a fogyasztókban, hogy az általa létrehozott jutalékrendszer keretében könnyen elérhető, kiemelkedő jövedelmet szerezhetnek, amely akár az életbiztosítási díj többszörösének fedezetére is alkalmas.<br>Az általuk működtetett eladásösztönző rendszerben a fogyasztók valószínűsíthetően azzal a lehetőséggel számolhatnak, hogy elsősorban további fogyasztóknak a rendszerbe történő beléptetéséből (kevésbé az áruk értékesítéséből) részesülhetnek juttatásban. | Jogsértés megállapítása (Fttv.7.§. (1) bekezdése)  | 22 640 000 Ft                                   |
| VJ/104/2013 | <b>Telestore Hungary Kft.</b><br>Eljárás alá vont a MaxiLift és a Stem Cell Therapy elnevezésű készítmények ráncalanító hatására vonatkozóan valószínűsíthetően nem kellően megalapozott állításokat tett közzé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése)  | 30 000 000 Ft                                   |
| VJ/111/2013 | <b>Alt Cash Kft.</b><br>Eljárás alá vont az általa közzétett sajtóközleményben azt nyilatkozta, hogy Sam4s NR-270, illetve a Sam4s NR-300 Online típusú pénztárgépek már rendelkeznek forgalmazási engedéllyel, illetve hogy a 240-es és a 440-es modell, valamint a 330-as adóügyi nyomtató még engedélyezésre vár, azonban műszakilag minden követelménynek megfelelnek.<br>Azonban a rendelkezésre álló adatok alapján a sajtóközlemény kiadásának napján a 270 és 300-as típusú pénztárgép valószínűsíthetően nem rendelkezett forgalmazási engedéllyel, illetve a többi pénztárgép sem felelt meg valószínűsíthetően műszakilag minden követelménynek.                                                                                                                                                                                               | Jogsértés megállapítása (Grt.12.§. (1) bekezdése)  | –                                               |
| VJ/8/2014   | <b>Aldi Magyarország Bt.</b><br>Eljárás alá vont a 2013. szeptember 29. és 2013. október 2. között érvényes akciós újságjában népszerűsített, 11.900 Ft-os áron meghirdetett „CANON PIXIMA MG2255 multifunkciós nyomtató” nem volt elérhető az akciós időszakban. Továbbá az eljárás alá vont valószínűsíthetően alapos okkal feltételezhette volna, hogy a terméket nem fogja tudni megfelelő időtartamig és mennyiségben szolgáltatni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jogsértés megállapítása (Fttv. melléklet 5.)       | 10 000 000 Ft                                   |
| VJ/9/2014   | <b>Spar Magyarország Kft.</b><br>Eljárás alá vont az „5.000 Ft vásárlás után 500 Ft visszajár” akcióját népszerűsítő kommunikációs eszközein<br>• valószínűsíthetően valótlanul tüntette fel, hogy „minden elköltött 5.000 Ft után ...” 500 Ft visszajár,<br>• azt sugallta reklámaival, hogy 5.000 Ft után jutnak a fogyasztók 500 Ft kedvezményhez, azonban összesen 10.000 Ft értékű vásárlás volt szükséges az 500 Ft kedvezmény eléréséhez, illetve<br>• valószínűsíthetően nem vagy kevésbé észlelhetően tüntette fel az 500 Ft-os kupon beváltásának további részletes feltételeit, melyek felhasználhatóságát korlátozzák.                                                                                                                                                                                                                        | Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése)  | 43 000 000 Ft                                   |

| VJ-ügyszám | Ügyleírás, ügýtípusonként                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)       | Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| VJ/10/2014 | <b>Schwabe Hungary Kft.<br/>Schwabe GmbH</b><br>Eljárás alá vontak a Pearls Winter+, PearlsIC, Pearls YB, acidophilus Pearls elnevezésű étrend-kiegészítőket számos olyan egészségre ható tulajdonsággal, gyógyhatásra utaló állítással és egyéb kiemelt, speciális tulajdonságokkal népszerűsítette, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek, illetve a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásoknak a fenti termékekkel kapcsolatban.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Jogsértés megállapítása (Éltv.10.§. (2) bekezdése</b> | 4 845 000 Ft                                    |
| VJ/12/2014 | <b>Impulser-Trade Kft.</b><br>Eljárás alá vont a FLIR A310 típusú hőkamerával végezhető vizsgálatok népszerűsítése során alkalmazott kereskedelmi kommunikációjában valószínűsíthetően nem kellően megalapozott hatásokat jelenít meg<br>Az eljárás kiterjed az eljárás alá vontnak a FLIR A310 típusú hőkamerával végzett vizsgálatokkal összefüggésben 2013. június 1. napja óta alkalmazott teljes kereskedelmi gyakorlatára.”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése</b>  | 100 000 000 Ft                                  |
| VJ/16/2014 | <b>HYD Rákkutató Kft.</b><br>Eljárás alá vont a Preventa ezen belül a Preventa 125, a Preventa 105, a Preventa 85 elnevezésű étrend-kiegészítők népszerűsítése során a termék gyógyhatására utaló, ilyen benyomás keltésére alkalmas állításokat is használt, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek, illetve a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásoknak a fenti termékekkel kapcsolatban.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Jogsértés megállapítása (Éltv.10.§. (3) bekezdése</b> | 30 000 000 Ft                                   |
| VJ/17/2014 | <b>Vodafone Zrt.</b><br>Eljárás alá vont az előre fizetett díjú előfizetői mobiltelefon szolgáltatási szerződéses ügyfeleinek SMS-ben megküldött Vodafone RED VitaMAX tarifacsomagra vonatkozó ajánlata során jelentős információt elhallgatva nem tájékoztatta a fogyasztókat arról, hogy a Vodafone RED VitaMAX tarifacsomagra történő váltás esetén a feltöltés előtt meglévő ügyfélszámláján rendelkezésre álló egyenleg felhasználási időszaka a Vodafone RED VitaMAX csomaghoz fog igazodni, mely a feltöltést követő 30. napon lejár.<br>Az eljárás kiterjed „az eljárás alá vont Vodafone VitaMAX Red tarifacsomaggal kapcsolatos SMS reklámkampányával összefüggő teljes kereskedelmi gyakorlatra 2012. november 1-jétől kezdődően.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Jogsértés megállapítása (Fttv.7.§. (1) bekezdése</b>  | 110 000 000 Ft                                  |
| VJ/18/2014 | <b>Alveola Kft.</b><br>Eljárás alá vont 2013. november 4. és 2013. december 20. között megjelent 2013/5 Color&Care Alveola Beauty-Services Magazin-jában valószínűsíthetően jogellenes összehasonlító reklámot tett közzé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Jogsértés megállapítása (Grt.13.§. (2) bekezdése</b>  | –                                               |
| VJ/19/2014 | <b>Magyar Telekom Nyrt.</b><br>Eljárás alá vont a Next Business XL, illetve a Next Business M üzleti mobildíjcsomagokat népszerűsítő, 2013 októberében és novemberében megjelenő marketingkommunikációs kampányában alkalmazott televízió-reklámjaiban a díjcsomagok árfeltüntetése valószínűsíthetően megtévesztő volt, tekintettel arra, hogy a feltüntetett árak az adott előfizetés igénybevétele esetén a negyedik és azt követő SIM kártyákra előfizetésenként érvényesek, amely tény az egyes reklámfilmekben csak nehezen vagy nem volt észlelhető a megcélzott előfizetői kör számára.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Jogsértés megállapítása (Grt.12.§. (1) bekezdése</b>  | 90 000 000 Ft                                   |
| VJ/20/2014 | <b>Euro Benefit Kft.</b><br>Eljárás alá vont az üdülési jogok másodlagos értékesítése során valószínűsíthetően olyan jellegű tájékoztatásokat ad a meglévő üdülési jogukat értékesíteni szándékozó fogyasztóknak, hogy üdülési joguk könnyen, gyorsan értékesíthető, külföldi vevők számára, a továbbértékesítés feltétele az újabb üdülési jog megvásárlása a vállalkozástól. A megvásárlásra kínált üdülési jogokat jó befektetési lehetőségként tüntetik fel, – egyes esetekben kiemelve azt, hogy az újonnan vásárolt üdülési jog árába beszámítják a meglévő üdülési jogokat, – holott valószínűsíthetően az újonnan megvásárolt üdülési jog sem értékesíthető nagyobb arányban, mint a már meglévő üdülési jog. Valószínűsíthetően a fenti tájékoztatások nyomán a fogyasztók a meglévő üdülési jog értékesítésének reményében további üdülési jogot vásárolnak.<br>A Gazdasági Versenyhivatal észlelte továbbá, hogy az EURO BENEFIT Kft. a fogyasztóknak szóló tájékoztatások alkalmával valószínűsíthetően nem kellően megalapozottan állította, hogy az egyes üdülési jogokkal kapcsolatos ajánlatok csak nagyon korlátozott ideig érhetőek el az előadások, egyeztetések alkalmával a fogyasztóknak felvázolt feltételek mellett. | <b>Jogsértés megállapítása (Fttv.3.§. (1) bekezdése</b>  | 18 000 000 Ft                                   |

| VJ-ügyszám | Ügyleírás, ügytípusonként                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)       | Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| VJ/25/2014 | <b>K&amp;H Bank Zrt.</b><br>Eljárás alá vont a K&H mix megtakarítást népszerűsítő kommunikációs eszközein – a „7,80% kamat és EBKM érhető el a betéti részre” szlogen valószínűsíthetően megtévesztő módon tartalmazta a ténylegesen elérhető kamat és EBKM mértéket a tekintetben, hogy a népszerűsített kamatmérték a megtakarítási termék nem teljes összegére, hanem pusztán annak egyharmadára értendő, továbbá az egyes kommunikációs eszközökben kategorikus állításként jelenik meg, azonban nem minden esetben, hanem csak bizonyos feltételek teljesülése esetén volt elérhető,<br>– valószínűsíthetően nem vagy kevésbé észlelhetően tüntette fel, hogy a termék kombinált betéti megtakarítás, melynek részeként a megtakarítás kétharmad részét befektetési eszközbe kell helyezni.                                                                                                                        | <b>Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése)</b> | 80 000 000 Ft                                   |
| VJ/33/2014 | <b>Dr. Schmidt &amp; Dr. Köröstyös Kft.</b><br>Eljárás alá vont a kereskedelmi kommunikációban kizárólag az „Érem Művészeti Intézet” kifejezést használja önmaga megnevezésére, mely – a benne szereplő „Művészeti” és „Intézet” kifejezésekkel, valamint a cégformára történő utalás hiányában – a fogyasztókban valótlannal az állami elismertség, illetve az állami háttér látszatát kelti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése)</b> | 10 000 000 Ft                                   |
| VJ/35/2014 | <b>Best Life Center Kft.<br/>Life Organization Kft.<br/>Generál Future Kft.</b><br>A Best Life Center Kft. által kezelt és működtetett fogyasztói csoportokat népszerűsítő, ugyanakkor a GENERÁL FUTURE Kft. által szervezett kereskedelmi gyakorlatok a fogyasztók részére valószínűsíthetően nem megfelelő módon jelenítettek meg információkat a fogyasztói csoportok azon lényeges tulajdonságairól, amelyek alapján a fogyasztók számára egyértelműen érzékelhető lehetett volna, hogy milyen konstrukcióról van szó. Így többek között a vásárlói jog gyakorlásának tartalmáról és bizonytalan idejéről, a kockázati tényezőről, a megszerezhető termékek jellegéről, a fogyasztói csoportban történő részvétel költségeiről adott tájékoztatások tekinthetők kifogásolhatónak. Előbbiek révén az ügyfél annak reményében kívánt szerződést kötni a fogyasztói csoport szervezőjével, hogy hamarosan pénzhez jut. | <b>Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése)</b> | 15 179 400 Ft                                   |
| VJ/41/2014 | <b>Aegis Invest Kft.</b><br>Eljárás alá vont által szervezett és működtetett fogyasztói csoportokat népszerűsítő kereskedelmi gyakorlatok a fogyasztók részére valószínűsíthetően nem megfelelő módon jelenítettek meg információkat a fogyasztói csoportok azon lényeges tulajdonságairól, amelyek alapján a fogyasztók számára egyértelműen érzékelhető lehetett volna, hogy milyen konstrukcióról van szó. Így többek között a vásárlói jog gyakorlásának tartalmáról és bizonytalan idejéről, a kockázati tényezőről, a megszerezhető termékek jellegéről, a fogyasztói csoportban történő részvétel költségeiről adott tájékoztatások tekinthetők kifogásolhatónak. Előbbiek révén az ügyfél annak reményében kívánt szerződést kötni a fogyasztói csoport szervezőjével, hogy hamarosan pénzhez jut.                                                                                                              | <b>Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése)</b> | –                                               |
| VJ/45/2014 | <b>CL Brokers Group Kft.</b><br>Eljárás alá vont által szervezett és működtetett fogyasztói csoportokat népszerűsítő kereskedelmi gyakorlatok a fogyasztók részére valószínűsíthetően nem megfelelő módon jelenítettek meg információkat a fogyasztói csoportok azon lényeges tulajdonságairól, amelyek alapján a fogyasztók számára egyértelműen érzékelhető lehetett volna, hogy milyen konstrukcióról van szó. Így többek között a vásárlói jog gyakorlásának tartalmáról és bizonytalan idejéről, a kockázati tényezőről, a megszerezhető termékek jellegéről, a fogyasztói csoportban történő részvétel költségeiről adott tájékoztatások tekinthetők kifogásolhatónak. Előbbiek révén az ügyfél annak reményében kívánt szerződést kötni a fogyasztói csoport szervezőjével, hogy hamarosan pénzhez jut.                                                                                                          | <b>Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése)</b> | 3 291 900 Ft                                    |
| VJ/49/2014 | <b>TV Brands Kft.</b><br>A TV Brands Kft. a Medosan Kurkuma Plus elnevezésű termék népszerűsítésére szolgáló kereskedelmi kommunikációban valószínűsíthetően azt az üzenetet közvetítette a fogyasztóknak, hogy a termék gyógyhatással rendelkezik. .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Jogsértés megállapítása (Fttv.3.§. (1) bekezdése)</b> | 1 000 000 Ft                                    |

## Erőfölénnyel való visszaélés

| VJ-ügyszám | Ügyleírás, ügýtípusonként                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)                                               | Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| VJ/50/2010 | <b>MOL Nyrt.,</b><br>A GVH észlelései és a rendelkezésre álló piaci információk alapján felmerült annak a gyanúja, hogy a MOL az üzemanyagpiacokon 2006. január 1-je óta alkalmazott nagykereskedelmi árai túlzottan magasnak minősülnek, amelynek érezhető hatása lehet a kiskereskedelmi árakra is. Az üzemanyagárak alakulása a GVH szerint számos tényező együttes hatásával magyarázható, így azokat befolyásolja többek között a jövedéki adó mértékének, a kőolaj világpiaci árának, valamint a forint dollárhoz viszonyított árfolyamának változása is. Az üzemanyagárak elmúlt időszakban történt szignifikáns változásai ugyanakkor felvetik azt a kérdést, hogy mindez mennyiben vezethető vissza a fent említett tényezőkre, illetve ehhez mennyiben járult hozzá a MOL esetleges gazdasági erőfölényén alapuló indokolatlan árazása.              | Az eljárás megszüntetésére került sor, az eljárás alá vont kötelezettségvállalására figyelemmel. | –                                               |
| VJ/97/2011 | <b>E.ON Hungária Zrt.</b><br><b>E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt.</b><br><b>E.ON ÉDÁSZ Zrt.</b><br><b>E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.</b><br><b>EH-SZER Kft.</b><br>Az E.ON Hungária Zrt. irányítása alá tartozó E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (E.ON TITÁSZ) tulajdonában lévő közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetésre és karbantartásra történő bérbeadása során az E.ON TITÁSZ olyan magas használati (bérleti) díjakat állapított meg harmadik felekkel szemben, amelyek ellehetetlenítik ezen vállalkozások üzemeltetési és karbantartási piacra történő belépését. A rendelkezésre álló információk alapján továbbá felmerült annak a gyanúja, hogy az E.ON Hungária által irányított E.ON-csoportba tartozó további elosztói engedélyes vállalkozások területén is hasonló magatartást folytatnak az érintett vállalkozások. | Az eljárás megszüntetésére került sor, az eljárás alá vont kötelezettségvállalására figyelemmel. | –                                               |
| VJ/98/2011 | <b>Fővárosi Vízművek Zrt.</b><br>Az alapul szolgáló bejelentés szerint a Fővárosi Vízművek Zrt. visszaél gazdasági erőfölényével azáltal, hogy a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékét önkényesen, túlzottan magasban szabja meg, és nem közöl arra nézve semmilyen költségszámítást, hogy mi alapján szabja meg a hozzájárulás mértékét, holott a hozzájárulás mértéke a fejlesztések arányos része kéne legyen. A Fővárosi Vízművek általános szerződési feltételei szintén nem tartalmazza a számítási módszert. A Vízművek honlapján a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összege 450.000 Ft, a bejelentő azonban 5.985.000 Ft-ot kéne befizessen az 1191 Budapest, Bethlen Gábor u. 36. szám alatti ingatlanfejlesztés kapcsán.                                                                                                                     | Az eljárás megszüntetésére került sor, az eljárás alá vont kötelezettségvállalására figyelemmel. | –                                               |
| VJ/99/2011 | <b>Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.</b><br>Az előzményként érkezett bejelentés állítása szerint az FCSM Zrt. a hozzájárulás összegének megállapításakor irreálisan magas összeget szabott meg, a hozzájárulás mértékét néhány nap leforgása alatt több alkalommal növelte és nem tájékoztatta a bejelentőt arról, hogy milyen kritériumokra alapozza számítását. A bejelentő továbbá sérelmezi, hogy nem készült olyan számítás, ami igazolhatná, hogy a hozzájárulás a szükséges fejlesztések arányos része. Szintén nem tartja megalapozottnak, hogy a lakásnagyság tekintetében 40 m <sup>2</sup> -nél húzza meg a határt a szennyvízkibocsátás meghatározásakor az FCSM Zrt.                                                                                                                                                                               | Az eljárás megszüntetésére került sor, az eljárás alá vont kötelezettségvállalására figyelemmel. | –                                               |
| VJ/43/2013 | <b>Északdunántúli Vízmű Kft.</b><br>Eljárás alá vont az újonnan felszerelt mellékvízórák szakszerűségi vizsgálatáért és az ahhoz kapcsolódó kiszállásért fizetendő díjakat, amelyet az elkülönült vízhasználóknak a mellékvíz mérők jogszabálynak megfelelő zárral való ellátásáért (plombálás) fizetniük kell, valószínűsíthetően indokolatlanul magas mértékben állapította meg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jogsértés megállapítása Tptv. 21.§. a) pontja                                                    | 1 000 000 Ft                                    |

## Versenykorlátozó megállapodások

| VJ-űgyszám | Ügyleírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)   | Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| VJ/45/2008 | <p>Samsung SDI Ltd.<br/> Samsung SDI Magyarország Zrt.<br/> Samsung SDI Germany GmbH<br/> Thomson SA<br/> LG Philips Display Holding B.V.<br/> LG Electronics, Inc.<br/> Chunghwa Picture Tube Ltd.<br/> Philips Displays Czech Republic<br/> Koninklijke Philips N.V.<br/> Thomson Technicolor Polska sp. z.o.o<br/> Toshiba Corporation<br/> Matsushita European HQ<br/> MT Picture Display Co.Ltd.<br/> Thomson TDP sp.z.o.o<br/> Daewo Electronics Global HQ<br/> Daewo Electronics European HQ<br/> LP Displays<br/> LG Philips Displays Holding B.V.<br/> Chunghwa Picture Tubes (UK)<br/> Daewo Orion S.A.<br/> MT Picture Display Germany GmbH</p> <p>Az eljárás alá vont vállalkozások 1995 és 2007 között az érzékeny piaci információk cseréjére az árak, az értékesítési mennyiségek vonatkozásában, valamint az árak rögzítésére a fogyasztóként és földrajzi szempontok alapján történő ármeghatározást is beleértve, a termelés és a kapacitás koordinációjára és csökkentésére versenykorlátozó magatartást tanúsítottak.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jogsértés megállapítása<br>Tpvt. 11.§. (1) bekezdése | 303 000 000 Ft                                  |
| VJ/2/2010  | <p>Lovász Forgácsoló Kft.<br/> AKZO Nobel CR Kft.<br/> 3M Hungária Kft.<br/> Duplakk Kft.<br/> ALAMI Kft.<br/> Auto Finish Kft.<br/> Autocolor Kft.<br/> Ergolakk Kft.<br/> Kaméleon Mix Kft.<br/> Servind Budapest Kft.<br/> Allianz Hungária Zrt.<br/> Generali-Providencia Zrt.<br/> Aegon Zrt.<br/> Eurotax Glass's Kft.<br/> Audatex Kft.<br/> Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége<br/> Európai Autószervezetek Magyarországi Egyesülete<br/> Lakk Kereskedők Országos Szövetsége<br/> Autotál Kft.<br/> Carsystem Hungária Kft.<br/> Dekra-Expert Kft.<br/> Groupama Garancia Zrt.<br/> Karosszéria javítók és Fényezők Egyesülete<br/> K&amp;H Biztosító Zrt.<br/> Magyar Autó javítók Országos Közössége<br/> Magyar Biztosítók Szövetsége<br/> Magyar Posta Biztosító Zrt.<br/> Signal Biztosító Zrt.<br/> Union Vienna Zrt.<br/> Uniqua Biztosító Zrt.</p> <p>A magyarországi fényezőanyag importőrök – legalább 2003. óta, és évente legalább kétszer – a biztosítókkal és a szakmai érdekképviselekkel közös megállapodások alapján kialakított fényezési árindex meghatározásához igazodva, a Fényezési Tanács üléseit használva, egyeztetnek a gépjármű fényező- és segédanyagok áremeléséről, és az autójavítók, biztosításra történő javítás során elszámolható díjainak nagyságáról. A fényezőanyag importőrök, biztosítók és a szakmai képviseletek által működtetett Fényező Tanács működése alkalmas arra is, hogy csökkentse az új piaci lépők versenyképességét és esetleges piaci lépését.</p> | Jogsértés megállapítása<br>Tpvt. 11.§. (2) bekezdése | 175 900 000 Ft                                  |

| VJ-ügyszám | Ügyleírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettség-vállalás)  | Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| VJ/96/2010 | <p>CooperVision Kft.<br/>Fotex-Ofotért Kft.<br/>Johnson&amp;Johnson Kft.<br/>Novartis Hungária Kft.<br/>Kleffmann &amp; Partner Kft.</p> <p>Magyarországon a kontaktlencse és ápolószerei forgalmazásában piacvezető vállalkozások, illetve azok kontaktlencse és ápolószer értékesítésben résztvevő részlegeik 2003-tól napjainkig tartó időszakban, egy piackutatási szolgáltatás mögé rejtett információs rendszert működtetnek.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jogsértés megállapítása<br>Tptv. 11.§. (1) bekezdése | 98 800 000 Ft                                   |
| VJ/23/2011 | <p>Inform Média Lapkiadó Kft.<br/>Pannon Lapok Társasága Kft.<br/>Lapcom Zrt.<br/>Axel-Springer Magyarország Kft.</p> <p>Az eljárás alá vont vállalkozások között a 2000. év során létrejött, vasárnapi lapokkal kapcsolatos szerződések kölcsönös versenytilalomra, illetve árak egyeztetésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak. A szerződések kölcsönös versenytilalomra vonatkozó rendelkezései szerint a felek kölcsönösen nem támadják meg egymás megyei/regionális piacait. E szerződések szerint a kölcsönös versenytilalom nem csak a vasárnapi lapokra vonatkozik, hanem bármilyen nyomtatott lapra, és kiterjed a helyi elektronikus médiára is. A szerződések alapján feltételezhető továbbá, hogy a fent felsorolt vállalkozások egyeztetéseket folytattak és folytatnak az árus lapárokra és a hirdetési árakra vonatkozóan is.</p> | Jogsértés megállapítása<br>Tptv. 11.§. (1) bekezdése | 2 164 869 000 Ft                                |
| VJ/29/2011 | <p>Betonpartner Magyarország Kft.<br/>Cemex Hungária Kft.<br/>Frissbeton Betongyártó Kft.<br/>DBK-Földgép Építési Kft.<br/>Lasselsberger Hungária Kft.<br/>Duna-Dráva Cement Kft.<br/>Osteuropäische Zementbeteiligung AG<br/>Magyar Betonszövetség<br/>Strabag Építő Zrt.</p> <p>A budapesti transzportbeton gyártó és értékesítő vállalkozások, igazgatói és kereskedelmi vezetői a 2005-től 2007-ig terjedő időszakban a piac felosztására és a piaci árszint megtartására irányuló tárgyalásokon vettek részt, illetve ilyen irányú rendszeres tárgyalásokat folytattak.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jogsértés megállapítása<br>Tptv. 11.§. (1) bekezdése | 2 790 200 000 Ft                                |
| VJ/65/2012 | <p>Éter-1 Mérnöki Kft.<br/>Eurolares Gépészeti Kft.<br/>RVI Magyarország Kft.<br/>Qualiko Bt.<br/>Schneider Investment Kft.<br/>Innowatt Kft.<br/>Éprema Kft.<br/>Aquaplus Kft.</p> <p>Eljárás alá vont vállalkozások közbeszerzési eljárásokat érintő árkartelleje</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jogsértés megállapítása<br>Tptv. 11.§. (2) bekezdése | 148 390 000 Ft                                  |
| VJ/66/2012 | <p>Geo-Log Kft.<br/>Geo-Genesis Bt.<br/>Geoservice Kft.<br/>Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft.<br/>Musitz László ev</p> <p>Mátrai Erőmű Zrt. által az erőmű tulajdonában lévő bányákban víztelenítő kutak fúrásakor végzendő geofizikai mérések feladatvégzésére kiírt pályázatok kapcsán az eljárás alá vont vállalkozások feltehetően folyamatosan egyeztetették a beadandó árakat, alkalmazandó árpolitikájukat és a pályázatokhoz köthető vállalásaikat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jogsértés megállapítása<br>Tptv. 11.§. (2) bekezdése | 10 750 000 Ft                                   |

| VJ-űgyszám | Ügyleírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettség-vállalás)  | Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| VJ/40/2013 | <p>Bilux Győr-Moson-Sopron megyei Gépjárművezető Kft.<br/> Göbölös Gábor<br/> Horváth Tanoda Kft.<br/> Koczka József<br/> Kránitz Csaba<br/> Szűcs József<br/> New Easy Rider Kft.<br/> Panda Autósiskola Bt.<br/> Qualitat Gépjárművezető-képző Kft.<br/> Schreiner Zsolt<br/> Stern László<br/> Faddi Mihály<br/> Mazsola Autós Tanoda Bt.<br/> Szabó Károly ev.<br/> Roncz József<br/> ATI Autóközlekedési Tanintézet Kft.</p> <p>Eljárás alá vont vállalkozások, 2011-től kezdődően, Győr-Moson-Sopron megyei működésük tekintetében egyeztették a közúti járművezetők képzésére alkalmazott tanfolyami díjait.</p> | Jogsértés megállapítása<br>Tpvt. 11.§. (2) bekezdése | 19 410 000 Ft                                   |
| VJ/48/2013 | <p>Út-Garantor Kft.<br/> Út-Plusz Építőipari Kft.<br/> Kristály-Vár Kft.<br/> Nemzeti Horizont Alapítvány<br/> Ri-Eszt Épker Kft.<br/> Otys Úttechnika Kft.</p> <p>Az eljárás alá vontak az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében 2010-től kiírt közbeszerzési eljárásokon a pályázat eredményének befolyásolására alkalmas egyeztetést, illetőleg azt segítő magatartást folytattak.</p>                                                                                                                                                                                                                      | Jogsértés megállapítása<br>Tpvt. 11.§. (1) bekezdése | 43 560 000 Ft                                   |

## Összefonódások ellenőrzése

| VJ-űgyszám  | Ügyleírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettség-vállalás)           | Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| VJ/99/2013  | <p>Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szervíz Kft.,<br/> Danube Truck Magyarország Kft.,<br/> IVECO</p> <p>A FIAT cégcsoportba tartozó Iveco S.p.A., másrésztől pedig a PAPPAS csoportba Pappas Auto Magyarország Kft. illetve Danube Truck Kft. 2013. október 30-án forgalmazási illetve szerviztevékenység végzésére vonatkozó megállapodásokat írt alá Iveco típusú kis- és nehéz tehergépjárművekre ill. buszokra vonatkozóan. A megállapodás értelmében a Pappas csoport végzi majd az Iveco forgalmazást Magyarországon, az Iveco Magyarország Kft. helyett</p> | Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat (II. fázisú) | –                                               |
| VJ/115/2013 | <p>UBM Agro Zrt.,<br/> Pannon Pulyka Mezőgazdasági Kft.</p> <p>Az UBM Agro Zrt. a Pannon Pulyka Mezőgazdasági Kft.-vel 2013. október 25. napján megkötött adásvételi szerződés alapján megvásárolta a Szeleste, belterület 293/2. helyrajzi szám alatti ingatlanon található takarmánykeverőt az abban található, takarmány előállítására szolgáló berendezésekkel és felszerelésekkel, valamint a takarmánykeverőben gyártott termékek kiszállításához szükséges további eszközökkel együtt.</p>                                                                           | Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat              | 1 400 000 Ft                                    |
| VJ/2/2014   | <p>BorgWarner Europe GmbH; Gustav Wahler GmbH und Co. KG;<br/> Wahler Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung</p> <p>A BorgWarner Europe GmbH (Mannheim, Németország) meg kívánja vásárolni, és ezáltal önálló irányítást kíván szerzeni a Gustav Wahler GmbH und Co. KG (Esslingen am Neckar, Németország), valamint a Wahler Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (Esslingen am Neckar, Németország) felett.</p>                                                                                                                                     | Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat              | –                                               |

| VJ-ügyszám | Ügyleírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Döntés (jogsér-<br>tés, jogalap,<br>kötelezettség-<br>vállalás)           | Vt.- határo-<br>zat szerint ki-<br>szabott bírság<br>összege |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| VJ/4/2014  | <b>VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe,<br/>AXA Biztosító Zrt.</b><br>2013. december 23-án az osztrák VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe és a párizsi székhelyű AXA csoport között létrejött részvény adásvételi szerződés alapján az osztrák társaság egyedüli közvetlen irányítást szerez az AXA Biztosító Zrt. felett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tpvt. 24. §<br>fúziós kérelem<br>engedélyező<br>határozat                 | –                                                            |
| VJ/6/2014  | <b>Lumen Hungary Holding Zrt.,<br/>Ringier Kiadó Kft.,<br/>Julius Media Holding Kft.,</b><br>A felek 2014. január 22-én kötöttek részvény-adásvételi szerződést, amelynek eredménye-<br>képpen, feltéve, hogy a hatóságok is jóváhagyják azt, két hasonló méretű, de független<br>médiavállalkozás jön létre Magyarországon. A tranzakció zárását követően az egyik vállal-<br>kozás a Ringier Axel Springer Magazines AG, a másik pedig a VCP Csoport ellenőrzése alá<br>kerül.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tpvt. 24. §<br>fúziós kérelem<br>engedélyező<br>határozat<br>(II. fázisú) | –                                                            |
| VJ/7/2014  | <b>Axel Springer SE,<br/>Ringier AG,<br/>Ringier Axel Springer Media AG,<br/>Axel Springer- Budapest Kiadói Kft.<br/>Blikk Kft.</b><br>Felek elhatározták, hogy több közép-kelet-európai ország tekintetében teljes portfóliójukat<br>egyesítik a közös irányításuk alatt Ringier Axel Springer Media AG vállalatban. Azonban a<br>magyarországi piacok tekintetében az összefonódás nem valósulhatott meg, mivel a felek<br>visszavonták kérelmüket a Gazdasági Versenyhivatal VJ/42/2010. sz. fúziós eljárásban. A<br>felek úgy határoztak, hogy a jelen összefonódás révén ismételt megerősítik korábbi, kö-<br>zös vállalat alapítását célzó tranzakciójukat, ezúttal azonban csak egy jelentősen csökken-<br>tett portfólió tekintetében. Ennek szellemében a jelen összefonódással párhuzamosan a fe-<br>lek magyarországi eszközeik egy jó részét értékesítik egy független befektető fél számára,<br>és csak a megmaradó eszközöket ruházzák át a közös vállalatukra. | Tpvt. 24. §<br>fúziós kérelem<br>engedélyező<br>határozat<br>(II. fázisú) | –                                                            |
| VJ/21/2014 | <b>Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Szolgáltató Kft.,<br/>AVE Magyarország Hulladékgazdálkodási Kft.</b><br>Az AVE CEE Holding GmbH mint Eladó és az Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató<br>Kft. („NHSZ”) mint Vevő között létrejött Üzletrész Adásvételi Megállapodás („Szerződés”)<br>alapján az NHSZ megszerzi az Eladó 100%-os tulajdonában lévő AVE Magyarország Hul-<br>ladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság („AVE Magyarország”) üzletrészeinek<br>100%-át, és az AVE Magyarország más társaságokban fennálló közvetlen és közvetett ré-<br>szesedéseit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tpvt. 24. §<br>fúziós kérelem<br>engedélyező<br>határozat                 | –                                                            |
| VJ/22/2014 | <b>Hamburger Recycling Group GmbH,<br/>SCH-ÓZON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.</b><br>Az osztrák Prinzhorn Csoporthoz tartozó Hamburger Recycling Group GmbH az üzletrészek<br>80%-ának megvásárlásával egyedüli irányítást szerez az SCH-Ózon Kereskedelmi és Szol-<br>gáltató Kft. felett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tpvt. 24. §<br>fúziós kérelem<br>engedélyező<br>határozat<br>(II. fázisú) | –                                                            |
| VJ/27/2014 | <b>MET Power AG,<br/>Dunamenti Erőmű Zrt.</b><br>Az összefonódás keretében a MET-csoport tagja, a MET Power AG megszerzi a Dunamen-<br>ti Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság („DERT”) részvényeinek 74,8%-át, és ezzel<br>egyedüli irányítást szerez a vállalkozás felett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tpvt. 24. §<br>fúziós kérelem<br>engedélyező<br>határozat                 | –                                                            |
| VJ/29/2014 | <b>AGROFERT, a.s.,<br/>BIOALCO Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,<br/>NT-Integrátor Termeltető és Kereskedelmi Kft.</b><br>Az AGROFERT, a.s. meg kívánja szerezni a BIOALCO Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató<br>Kft.-t („Bioalco”), az NT Élelmiszertermelő és Kereskedelmi Kft.-t („NT Élelmiszer”), és az<br>NT-Integrátor Termeltető és Kereskedelmi Kft.-t („NT-Integrátor”) magyar magánszemé-<br>lyektől a Bioalco, illetve az NT-Integrátor üzletrészei 100%-ának megszerzése útján. A Bio-<br>alco üzletrészei 100%-ának megszerzésével az AGROFERT, a.s. egyúttal közvetetten meg-<br>szerzi az NT Élelmiszer üzletrészeinek 100%-át is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tpvt. 24. §<br>fúziós kérelem<br>engedélyező<br>határozat                 | –                                                            |

| VJ-ügyszám | Ügyleírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)                                   | Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| VJ/34/2014 | <b>Max Aicher GmbH &amp; Co. KG.,<br/>UD STAHL RECYCLING Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.</b><br>A német Max Aicher-Vállalatcsoporthoz tartozó Max Aicher GmbH & Co. KG meg kívánja szerezni a közvetlen irányítást az UD Stahl Recycling Kft. felett. Mind a Max Aicher-Vállalatcsoport, mind az UD Stahl Recycling Kft. az acél- és nem-vas fémhulladék kereskedelem, valamint a gépjárműbontás területén tevékenykedik. A Max Aicher-Vállalatcsoporthoz acélművek is tartoznak, melyek az acélhulladék felvásárlásában érdekeltek.                                                                                                                                          | <b>Tpvt. 24. §<br/>fúziós kérelem<br/>engedélyező<br/>határozat</b>                  | –                                               |
| VJ/36/2014 | <b>Samsung SDI Co. Ltd.,<br/>Cheil Industries Inc., Korea</b><br>A bejelentés alapját képező, anyavállalati szinten megvalósuló tranzakció következtében az elsősorban a vegyi anyagok piacán tevékenységet folytató Cheil Industries Inc., Korea beolvad az elsősorban lítium-elemek és plazma TV képernyőpanelek (PDP) gyártásával foglalkozó Samsung SDI Co., Ltd.-be, így a Samsung SDI Co., Ltd. lesz a fennmaradó társaság. A tranzakciótól a Samsung SDI Co., Ltd. azt várja, hogy a Cheil Industries Inc., Korea által biztosított vegyi és elektronikai anyagok ellátásának láncolatán keresztül bővülni fog a lítium-ion tölthető elemek, valamint a PDP-termékek üzletága. | <b>Tpvt. 24. §<br/>fúziós kérelem<br/>engedélyező<br/>határozat</b>                  | –                                               |
| VJ/47/2014 | <b>KBNN Holding Vagyonkezelő Kft.<br/>Sanoma Media Budapest Zrt.</b><br>A KBNN Holding Vagyonkezelő Kft. (bejegyzés alatt álló cégnév: Central Group Media Holding Kft., Kérelmező) 2014. április 24. napján részvény adásvételi szerződést kötött a Sanoma Media Budapest Zrt. részvényei 100%-ának (100 %-os részvénycsomagjának) megvásárlására. A részvény adásvétel végrehajtását (zárását) követően a Kérelmező Kérelmezettet önállóan irányítja.                                                                                                                                                                                                                               | <b>Tpvt. 24. §<br/>fúziós kérelem<br/>engedélyező<br/>határozat</b>                  | –                                               |
| VJ/52/2014 | <b>Magyar Telekom Nyrt.;<br/>ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt.</b><br>A Magyar Telekom Nyrt. és a Vidanet Zrt. között megkötött, 2014. 04. 25. dátumú megállapodás alapján a Magyar Telekom Nyrt. megvásárolja a Vidanet Zrt. Budapest XVIII. kerületében található vezetékes hírközlési hálózatát.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Tpvt. 24. §<br/>fúziós kérelem<br/>engedélyező<br/>határozat<br/>(II. fázisú)</b> | 100 000 Ft                                      |
| VJ/62/2014 | <b>T-Systems Magyarország Zrt.,<br/>RWE IT Magyarország Kft.</b><br>Az RWE IT Magyarország Kft. és a T-Systems Magyarország Zrt. 2014. június 25-én megállapodást kötöttek arról, hogy a jövőben a T-Systems Magyarország Zrt. az RWE csoporthoz tartozó egyes magyarországi leányvállalatok számára a megállapodásban meghatározott informatikai szolgáltatásokat fog nyújtani több éven keresztül. A szolgáltatásnyújtás megkezdésének előfeltétele bizonyos eszközök és munkavállalók átruházása a T-Systems Magyarország Zrt. részére. Ez utóbbi átruházás – mint vállalkozásrész feletti egyedüli irányításszerzés – összefonódást valósít meg.                                  | <b>Tpvt. 24. §<br/>fúziós kérelem<br/>engedélyező<br/>határozat</b>                  | –                                               |
| VJ/63/2014 | <b>KKE-West Kft.,<br/>Abo Mill Zrt. „f.a.”</b><br>A KKE-WEST Kft. 2014. június 13. napján nyilvános pályázat útján megszerezte az ABO Mill Malomipari Zrt. „f.a.” tulajdonát képező Törökszentmiklós, Bethlen G. u. 47. 3402/2 hrsz-ú kivett üzem megnevezésű 5ha 6751 m2 területű ingatlant és az ingatlanon található malomipari, borsóhántoló, mustármagörlő technológiát (Törökszentmiklósi Malom).                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Tpvt. 24. §<br/>fúziós kérelem,<br/>engedélyező határozat</b>                     | –                                               |
| VJ/64/2014 | <b>MKB-Euroleasing Pénzügyi Szolgáltató Zrt.,<br/>Retail Prod Zrt.</b><br>Az MKB-Euroleasing Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a Tpvt. 23.§ (1) bekezdés b) pontja szerint kizárólagos, közvetlen irányítást szerez a Retail Prod Zrt. felett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Tpvt. 24. §<br/>fúziós kérelem,<br/>engedélyező határozat</b>                     | –                                               |
| VJ/69/2014 | <b>Overlack AG,<br/>Novochem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.</b><br>A vegyi anyagok nagykereskedelmével foglalkozó Overlack AG (Németország), az Overlack vállalkozáscsoport tagjaként meg kívánja szerezni a vegyi anyagok, műanyagipari alapanyagok, agrokémiai anyagok és szerelvények nagy- és kiskereskedelmével foglalkozó Novochem Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot az MCM-MENE-DZSER Kft.-től, amely utóbbi Társaság tagjai a Novochem Kft. managementjének tagjai.                                                                                                                                                                              | <b>Tpvt. 24. §<br/>fúziós kérelem<br/>engedélyező<br/>határozat</b>                  | –                                               |

| VJ-ügyszám | Ügyleírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Döntés (jogsér-<br>tés, jogalap,<br>kötelezettség-<br>vállalás)           | Vt.- határo-<br>zat szerint ki-<br>szabott bírság<br>összege |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| VJ/72/2014 | <b>Norm Benzinkút Kft.,<br/>LUKOIL Magyarország Kft.</b><br>A NORM BENZINKÚT Kft. meg kívánja szerezni a közvetlen irányítást a LUKOIL Magyarország Kft. és a LUKOIL Slovakia s.r.o. felett, amelyek közül az előbbi Magyarország, míg az utóbbi Szlovákia területén üzemelteti a „Lukoil” benzinkúthálózatot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tpvt. 24. §<br>fúziós kérelem<br>engedélyező<br>határozat                 | –                                                            |
| VJ/78/2014 | <b>Pfizer Ireland Pharmaceuticals;<br/>Pfizer Manufacturing Austria GmbH;<br/>Baxter International Inc.;<br/>Baxter Healthcare SA;<br/>Baxter Aktiengesellschaft;<br/>Baxter Deutschland GmbH;<br/>Baxter Innovations GmbH</b><br>A Pfizer kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatain, a Pfizer Ireland Pharmaceuticals és a Pfizer Manufacturing Austria GmbH vállalkozásokon keresztül megszerzi a Baxter által forgalmazott vakcinák portfólióját és a Baxter Orth-ban (Ausztria) található létesítményei-<br>nek egy részét.                                                                                                                                                                                                                                             | Tpvt. 24. §<br>fúziós kérelem<br>engedélyező<br>határozat<br>(II. fázisú) | –                                                            |
| VJ/79/2014 | <b>Michelin Finanz Gesellschaft für Beteiligungen AG &amp; OHG;<br/>IHLE Holding AG</b><br>A Michelin meg kívánja vásárolni a Consus Holding GmbH-től az IHLE Holding AG részvé-<br>nyeinek 80,135%-át, ezáltal megszerezve a cég részvényeinek 100%-át.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tpvt. 24. §<br>fúziós kérelem<br>engedélyező<br>határozat                 | –                                                            |
| VJ/80/2014 | <b>Ringier Axel Springer Media AG;<br/>Central Média csoport Zrt.;<br/>Ringier AG; Axel Springer SE</b><br>2014. augusztus 28-án a Ringier Axel Springer Media AG (CH-8008 Zürich, Kreuzstras-<br>se 26, Svájc) („RASMAG”) mint vevő részvény-átvétel szerződést kötött a Central Gro-<br>up Media Holding Kft. (1065 Budapest, Révay u. 10.) („CGMH”) társasággal mint eladóval,<br>amelynek értelmében a RASMAG megvásárolja a szerződéskötés időpontjában a CGMH le-<br>ányvállalata, a Sanoma Media Budapest Zrt. („SMB”) által üzemeltetett „profession.hu” és<br>a „jobmonitor.hu” weboldalakat („Szerződés”). A Szerződés alapján a RASMAG megvásá-<br>ról minden vagyonelemet, jogot és kötelezettséget, amelyek a két weboldal zavartalan mű-<br>ködéséhez szükségesek. | Tpvt. 24. §<br>fúziós kérelem<br>engedélyező<br>határozat                 | –                                                            |
| VJ/82/2014 | <b>GARHARTT Invest 2014 Zrt.;<br/>Market Építő Zrt.;<br/>Market International Zrt.;<br/>Market Épületszervíz Karbantartó Kft.</b><br>A Garhartt Invest 2014 Zrt. megvásárolja a Market Építő Zrt., valamint a Market Internatio-<br>nal Zrt. 51 %-os, tehát többségi részesedését megtestesítő részvénycsomagját, és a Market<br>Épületszervíz Karbantartó Kft. 51 %-os üzletrészét a Wing Zrt.-től.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tpvt. 24. §<br>fúziós kérelem<br>engedélyező<br>határozat                 | –                                                            |
| VJ/85/2014 | <b>Agrotec Magyarország Kft.;<br/>IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató. Kft.;<br/>Pécs-Reménypusztai Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft.;<br/>IKR Kereskedelmi Zrt.</b><br>Az összefonódás útján az Agrotec Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, az IKR Ag-<br>rár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a Pécs-Reménypusztai<br>Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (melyek valameny-<br>nyen az AGROFERT, a.s. közvetett irányítása alatt állnak) át kívánnak venni bizonyos meg-<br>határozott mezőgazdasági géptékesítési központokat, valamint az azokhoz kapcsolódó<br>eszközöket az IKR Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól.                                                      | Tpvt. 24. §<br>fúziós kérelem<br>engedélyező<br>határozat                 | –                                                            |
| VJ/96/2014 | <b>Infineon Technologies AG;<br/>International Rectifier Corporation</b><br>2014. augusztus 20-án az Infineon Technologies AG és az International Rectifier Corpora-<br>tion összefonódásra irányuló megállapodást írtak alá, amely alapján az Infineon megszer-<br>zi az International Rectifier részvénytőkéjének 100%-át 40 dollár per részvény áron egy ki-<br>zárólag pénzeszközökkel megvalósuló tranzakció során, amelynek értéke megközelítőleg 3<br>milliárd dollár.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tpvt. 24. §<br>fúziós kérelem<br>engedélyező<br>határozat                 | –                                                            |

| VJ-ügyszám  | Ügyleírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Döntés (jogsértés, jogalap, kötelezettségvállalás)      | Vt.- határozat szerint kiszabott bírság összege |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| VJ/108/2014 | <p><b>OTP Bank Nyrt.;</b><br/> <b>Magyar Export-Import Bank Zrt.;</b><br/> <b>Fordulat Tőkealap</b></p> <p>A Magyar Export-Import Bank Zrt. befektetőként 50%-os részesedéssel száll be a Fordulat Tőkealapba. A Fordulat Tőkealap zártkörű forgalomba hozatal útján létrehozott kockázati tőkealap, amely a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozik és kizárólag pénzügyi-befektetési tevékenységet végez (2012-ben a D-ÉG Thermoset Kft.-ben eszközölt befektetést).</p> <p>A Tranzakció következményeként a Magyar Export-Import Bank Zrt.-t és az OTP Bank Nyrt.-t közösen irányítja a Fordulat Tőkealapot, míg az korábban az OTP Bank Nyrt. egyedüli irányítása alatt állt.</p> | <b>Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat</b> | 32 850 000 Ft                                   |
| VJ/110/2014 | <p><b>Fordulat Tőkealap; DAKRON-Invest Kft.;</b><br/> <b>Graboplast Padlógyártó Zrt.; OTP Bank Nyrt.;</b><br/> <b>Magyar Export-Import Bank Zrt.</b></p> <p>A tervezett Tranzakció révén a Fordulat Tőkealap alaptőke-emelés útján megszerzi a Graboplast Padlógyártó Zrt. részvényeinek 16 %-át, egyúttal pedig szerződés alapján képessé válik a Graboplast Padlógyártó Zrt. egyes stratégiai üzleti döntéseinek meghatározó befolyásolására, amelynek következtében a Fordulat Tőkealap és a DAKRON-Invest Kft. közösen fogják irányítani a Graboplast Padlógyártó Zrt.-t.</p>                                                                                                                           | <b>Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat</b> | –                                               |

## 2. sz. melléklet – Versenypártolási tevékenység a GVH által véleményezett egyes jogszabálytervezetek vonatkozásában, illetve egyéb versenypártoló közbenjárások a jogalkotó, vagy más szervezetek felé

### Főbb előterjesztések véleményezése

| 1.                                      | Vp-3/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az előterjesztés tárgya:                | NGM rendelete az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A GVH észrevételeinek tartalma:         | Az illetékbélyegek forgalmazását a Magyar Posta kizárólagos jogává kívánta tenni a tervezet. A GVH aggályait fejezte ki abban a tekintetben, hogy mi alapján venné ki a szabályozás a közbeszerzési jogi – piacért folyó versenyt generáló – szabályok hatálya alól az illetékbélyeg forgalmazását. Ugyancsak észrevételezte, hogy míg a forgalmazás biztonságának garantálására külön rendelkezéseket vezetne be a jogszabály, addig a gyártás területén ezek hiányoznak.                                                                                                        |
| Elfogadott jogszabály:                  | 32/2014. (X. 21.) NGM rendelet az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A GVH észrevételeinek figyelembevétele: | Részben figyelembe vették: a kizárólagos jogot a jogszabály statuálta, s egyúttal – külön árszabályozási felhatalmazás nélkül – rögzítette a postai terjesztésért az állam által fizetendő díj mértékét is, valamint külön miniszteri engedélyhez kötötte, hogy kivel végezetheti el a MP a bélyegek gyártását.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.                                      | Vp-5/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Az előterjesztés tárgya:                | A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A GVH észrevételeinek tartalma:         | A tervezet a programkövetelmény hatósági nyilvántartásba vétele feltételeként az elnevezés megtevesztő jellege vonatkozásában fogalmazott meg tilalmat. Mivel a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben foglalt általános szabályok szerint a megtevesztésre vonatkozóan jelenleg is létezik általános törvényi tilalom, így jogsértés esetén mód van a megtevesztő elnevezések használatától való eltiltásra.<br>A GVH kérte, hogy az ütközés elkerülése érdekében kerüljön megfontolásra az előírás törlése. |
| Elfogadott jogszabály:                  | 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A GVH észrevételeinek figyelembevétele: | Az előterjesztő figyelembe vette a GVH észrevételét, és törölte a feltételt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.                                      | Vp-8/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Az előterjesztés tárgya:                | a felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A GVH észrevételeinek tartalma:         | A jogszabályi rendelkezések következtében felmerülhet, hogy további monopolhelyzetek alakulnak ki a továbbképzési piacokon. Ezért az e helyzetek várható következményeinek mérlegelését is indokoltnak tartotta a GVH a szabályozás véglegesítése során.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Elfogadott jogszabály:                  | 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet a felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A GVH észrevételeinek figyelembevétele: | Nincs adat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 4.                                      | Vp-15/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az előterjesztés tárgya:                | a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokról, a központi adatbázisok és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek kijelölése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A GVH észrevételeinek tartalma:         | <p>A tervezett szabályozás elsősorban műszaki és technológiai előírásokat tartalmaz, azonban emellett új kizárólagos jogot is ad.</p> <p>A tervezet szerint a Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform kizárólagos jogú működtetője a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (NMF) lesz. Ehhez az NMF alvállalkozókat vehet igénybe, s e tevékenység finanszírozása részben közpénzből történik. Az NMF emellett más tevékenység (bizonyos közszervezetek által nyújtott szolgáltatásokat érintő mobilfizetések) tekintetében már más jogszabály alapján is élvez kizárólagos jogot.</p> <p>A GVH általában is fontosnak tartja, hogy ha szabályozás következtében monopólium jön létre – ez esetben a különféle kizárólagos jogok következtében került monopolhelyzetbe az NMF –, akkor az általános versenyjogi szabályokhoz képest részletesebb előírásokat statuáljanak az adott monopolista e tevékenységei tekintetében a jogszabályok az erőfölénnyel való visszaélések hatásosabb megelőzhetősége, valamint a hatékony működés garantálása érdekében.</p> <p>Erre tekintettel javasolta a GVH, hogy az NMF-re vonatkozó különféle jogszabályi előírások megfelelő monopol-szabályozási elemekkel (költségek és bevételek tevékenységek szerinti számviteli elkülönítése, diszkriminációs és keresztfinanszírozási tilalmak az esetleges kizárólagos magatartások elleni védelemre, a piactorzítás elkerülése az állami támogatások felhasználása során, megfelelően felkészült monopolfelügyeleti intézményi rendszer biztosítása ideértve az ellenőrzési, és a szankciórendszer is stb.) egészüljenek ki.</p> |
| Elfogadott jogszabály:                  | 123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokról, a központi adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek kijelöléséről                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A GVH észrevételeinek figyelembevétele: | Nem vették figyelembe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.                                      | Vp-30/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Az előterjesztés tárgya:                | a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsioradíj 2014. évi mértékéről szóló BM rendelet tervezete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A GVH észrevételeinek tartalma:         | A GVH felhívta a figyelmet arra, hogy miközben a törvényi felhatalmazás szerint a vagyonvédelmi minimális rezsioradíj a törvényi szabályozásból fakadóan csupán viszonyítási alapot jelent közbeszerzést végzők számára, s attól – megfelelő indokkal – lefelé is el lehet térni, a szakmai kamara azt kötelező minimumként kommunikálta. Ez megnöveli annak a veszélyét, hogy a viszonyítási pont tényleges minimálárrá váljon a közbeszerzési eljárások során.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Elfogadott jogszabály:                  | Nem történt meg a jogszabály kihirdetése. (A központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XCIII. törvény 23. §-a a miniszteri felhatalmazást helyett kormányrendeleti felhatalmazást adott.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.                                      | Vp-36/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Az előterjesztés tárgya:                | víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) kormányrendelet módosítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A GVH észrevételeinek tartalma:         | <p>A GVH a tervezetnek a mellékmérők beépítésével, cseréjével, számlázással összefüggő használatával, hitelesítésével, s szolgáltatók általi műszaki átvétellel kapcsolatos rendelkezéseikhez tett észrevételeket lévén már több versenyfelügyeleti eljárást is folytatott a szolgáltatóknál e tevékenységi területen tapasztalható túlárazásokkal összefüggésben.</p> <p>Elsődlegesen felvetette a problémakör koncepcionális újragondolását, érdemi deregulációjának szükségességét, mert álláspontja szerint a kialakított szabályrendszer olyan mértékű adminisztrációs többletköltségekkel jár, hogy annak hasznossága elvész a fogyasztók szempontjából. Ugyancsak kifejtette azt is, hogy a szolgáltatók számára biztosított kizárólagos jogok tekintetében hiányosak az erőfölénnyel való visszaélés megelőzését szolgáló szabályok.</p> <p>Ezen felül részletes észrevételeket is tett a tervezet számos részletszabályához.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Elfogadott jogszabály:                  | 292/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A GVH észrevételeinek figyelembevétele: | A visszajelzés szerint a koncepcionális jellegű észrevételeket ebben a fázisban az előterjesztő nem tudta figyelembe venni, de a részletes észrevételek egy részét igen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 7.                                      | Vp-37/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az előterjesztés tárgya:                | a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő Közösségi Marketing Alapba történő befizetésről szóló piacszerzési intézkedés kiterjesztése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A GVH észrevételeinek tartalma:         | Az érintett szakmaközi szervezet marketing hozzájárulás fizetését kívánta bevezetni, s annak kiterjesztését kérte az előterjesztőtől. Ebben az esetben a fizetési kötelezettség a szakmaközi szervezeti tagokon túl az egyéb vállalkozásokat is terheli, miközben a befizetések felett a szervezet diszponál.<br>A szakmaközi törvényi szabályok hatályba lépését követően ez volt az első érdemi kezdeményezés egyes sajátos törvényi rendelkezések alkalmazására. A GVH kifejtette – részben a precedens jelleg miatt is – mind a szakmaközi törvényi rendelkezések értelmezése, mind ezzel összefüggésben a versenyszabályok alkalmazása tekintetében a szakmai megközelítést, véleményét. Részletes észrevételeket tett az egyes szabályozási részek tekintetében, továbbá hiányolta azokat a garanciális intézkedéseket, amelyek a Közösségi Marketing Alap valamennyi befizető érdekében történő, diszkriminációmentes működését szolgálnák. Kifogásolta a GVH a működési költségek – szakmai szervezeti döntésen alapuló – 20 %-os szintjét is.                                                                           |
| Elfogadott jogszabály:                  | 2/2015. (II. 6.) FM rendelet a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő Közösségi Marketing Alapba történő befizetésről szóló piacszerzési intézkedés kiterjesztéséről                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A GVH észrevételeinek figyelembevétele: | Nincs adat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.                                      | Vp-39/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Az előterjesztés tárgya:                | Magyarország Kormánya és a Katari Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének megállapítására adott felhatalmazásról és megállapodás kihirdetéséről                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A GVH észrevételeinek tartalma:         | A GVH észrevételezte, hogy a megállapodás szövegében nem szerepelnek a tisztességes versenyt érintő szerződéses klauzulára vonatkozó – az Európai Bizottság részéről a közlekedésért felelős DG MOVE és a versenypolitikáért felelős DG COMP által kidolgozott a nemzeti légügyi hatóságoknak szóló – ajánlás egyes fontos elemei („fair competition clause”), amelyek beépítésre javasoltak a különböző kétoldalú légügyi megállapodásokba. Megfontolásra javasoltuk ezért a versenyt érintő klauzulák beillesztését, mert egyrészt az Öböl menti államokkal kötött légügyi megállapodások esetén általánosságban is különösen fontos lenne azok alkalmazása, másrészt a kihirdetni tervezett megállapodásban a Qatar Airways jelentős repülési jogokat kap (5. szabadság szerinti jogok), amelyek az EU-n belüli útvonalakhoz is hozzáférést biztosítanak.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Elfogadott jogszabály:                  | nincs kihirdetett jogszabály                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9.                                      | Vp-42/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Az előterjesztés tárgya:                | a biztosítókrol és a biztosítási tevékenységről szóló új törvény tervezete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A GVH észrevételeinek tartalma:         | A tervezet – a hatályos szabályozáshoz képest – széles körű módosításcsomagot tartalmazott. Részben az egyeztetésre biztosított idő hiányára is visszavezethető okok miatt a GVH csupán a biztosításközvetítők piacát érintő szabályozási változásokat érintően tett észrevételeket. A tervezet szerint a biztosítóktól független alkuszok, és többes ügynökök szabályozása között nagy lett a hasonlóság, miközben a többes ügynökök a velük szerződő biztosítók fogyasztók felé fennálló felelősségére végzik a tevékenységüket. Jelezte, hogy az alkuszok és a többes ügynökök nagyobb megkülönböztetését tartaná kívánatosnak több piacra lépést nehezítő szabály tekintetében (tőkekövetelmények, személyi- és tárgyi feltételek, kötelező felelősségbiztosítás stb.). A fogyasztó szempontjából nagyobb kockázatviselői háttér rendelkező többes ügynökök esetén az enyhébb belépési feltételek statuálása (például külön vagyoni felelősségi szabályok és felelősségbiztosítási kötelezettség elhagyása) mellett érvelt, míg a független alkuszok esetén nem emelt kifogást a belépési feltételek nagyobb szigorja ellen. |
| Elfogadott jogszabály:                  | 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A GVH észrevételeinek figyelembevétele: | Nincs adat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.</b>                                     | <b>Vp-43/2014; VP-54/2014</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Az előterjesztés tárgya:</i>                | <i>a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (a HNT) az egyes borászati termékek kiszerelésén feltüntetendő ellenőrző jegyről szóló piacszervezési intézkedésének kiterjesztése</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>A GVH észrevételeinek tartalma:</i>         | A szakmaközi törvény 7. §-ában foglalt szabályok értelmében egyes szakmaközi szervezeti piacszervező intézkedéseknek mentesítési eljáráson kellene átesniük, mielőtt alkalmazásra kerülnek. A HNT piacszervezési intézkedése ilyen kontrollon nem esett át.<br>Ugyancsak észrevételezte a GVH, hogy a főként olcsó import borokat terhelő – literenként 30 Ft-os ellenőrzési jegy ár – várhatóan olyan nagyságrendű – mintegy 4 Md forintos – bevételt képezhet a HNT-nél, amely nyilvánvalóan nincs arányban az ellenőrzések indokolt költségeivel. Egy ilyen nagyságrendű befizetési kötelezettség nem kizárhatóan inkább tekinthető versenykorlátozó célzatú külön költségnek, mint a tényleges ellenőrzési költséget fedező „felügyeleti díj” jellegű vállalkozói tehernek.<br>A GVH határozottan ellenezte az ún. piacszervezési intézkedés miniszteri kiterjesztését tekintettel arra, hogy az a megfelelő eljárásban nem kapott mentesítést, illetve annak versenykorlátozó tartalmát érintő aggályai miatt.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Elfogadott jogszabály:</i>                  | <i>30/2014. (XII. 5.) FM rendelet a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának az egyes földrajzi jelzés nélküli borászati termékek nyomon követhetőségének javításához kapcsolódó ellenőrzésről és fizetendő ellenőrzési díjról szóló piacszervezési intézkedésének kiterjesztéséről</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>A GVH észrevételeinek figyelembevétele:</i> | <i>nem vették figyelembe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>11.</b>                                     | <b>Vp-62/2014</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Az előterjesztés tárgya:</i>                | <i>a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsiorádj 2015. évi mértékéről szóló kormányrendelet tervezete</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>A GVH észrevételeinek tartalma:</i>         | A GVH arra hívta fel a figyelmet, hogy a javaslattevő szakmai kamara az ajánlattevői pozíciójából fakadóan eleve a reális minimumnál magasabb, ezáltal kisebb hatékonysági kényszert okozó minimumdíjak kihirdetésében érdekelt. Ezért azt javasoltuk, hogy érdemi ellenőrzésnek vesse alá a minisztérium a szakma által adott kalkulációkat, mert erősen túlárzottak tűnt több költségelem is. Ha pedig a minimalitás követelményének nem felel meg több költség értéke, akkor a kihirdetésre kerülő rezsiorádj mértéke sem minimumot, hanem ennél magasabb összeget jelent. Ez pedig versenycsökkentő, egyúttal árfelhajtó hatással jár.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Elfogadott jogszabály:</i>                  | <i>360/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet a 2015. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánynyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsiorádj mértékéről</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>A GVH észrevételeinek figyelembevétele:</i> | <i>Nincs jele egyes – a GVH által túlárzottak vélelmezett – költségelemek érdemi felülvizsgálatának.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>12.</b>                                     | <b>Vp-64/2014</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Az előterjesztés tárgya:</i>                | <i>a személygépkocsival végzett közúti személyszállításról szóló kormányrendelet tervezete</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>A GVH észrevételeinek tartalma:</i>         | A GVH-nak elsősorban koncepcionális aggályai voltak a tervezettel. Álláspontja szerint a rendszer bürokratikus és túlzottan szigorú, nem veszi figyelembe a technikai fejlődés következtében bekövetkezett azon változásokat, amelyek megváltoztatták a fogyasztók és fuvarozási szolgáltatók viszonyát – különösen az információs aszimmetria szintje tekintetében – a szolgáltatások igénybevétele során. Az ilyen eltérések szabályozási következményei nem kerültek levonásra.<br>Ennek következményeként az előrendelések fuvarpiacra ugyanolyan szigorúan versenykorlátozó és túlzottan bürokratikus szabályozás vonatkozna, mint a leintézés/taxi-állomásos utas felvételre, A GVH inkább kíváncsúnak tartotta a szabályok egységes enyhítését a szigorítások helyett. Olyan szabályozási modellt is elképzelhetőnek tart azonban, amely már definíciós szinten elkülönítené az információs aszimmetria szempontjából lényegesen eltérő két fuvarozási szolgáltatást. Az előzetes tájékoztatói és döntési alternatíva hiánnyal jellemzett szolgáltatásoknál lehet csupán támogatni a szigorúbb előírásokat, míg azoknál a szolgáltatásoknál, ahol ez nem jellemző, a kevesebb, egyes valós gondokra fókuszáló szabályozási megoldások a célszerűbbek. |
| <i>Elfogadott jogszabály:</i>                  | <i>nem történt meg a jogszabály kihirdetése</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## A GVH-nak címzett egyéb megkeresések

| 1.                                      | AL-33/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A megkeresés tárgya:                    | NGM megkeresés a fogyasztói csoportok elleni hatósági fellépést érintő K/13503 számú parlamenti képviselői kérdés megválaszolása érdekében                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A GVH tájékoztatásának tartalma:        | A GVH részletes tájékoztatást adott a fogyasztói csoportokat érintő versenyfelügyeleti eljárásairól, a fogyasztói tájékozottságot javítani hivatott kommunikációs lépéseiről, valamint a jogalkotási kezdeményezéseiről.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Elfogadott válasz:                      | K/13503/1 - Varga Mihály miniszter válasza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A GVH észrevételeinek figyelembevétele: | A GVH által adott tájékoztatás egy része a válaszadás során beépítésre került.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.                                      | AL-872/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A megkeresés tárgya:                    | A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács megkeresése a kereskedelmi törvény rendelkezései alapján 2006-ban elfogadott Kereskedelmi Etikai Kódex alkalmazását érintően                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A GVH tájékoztatásának tartalma:        | A GVH részletes tájékoztatást adott a Kereskedelmi Etikai Kódex jogszabályi háttéréről és annak megváltozásáról, illetve a GVH e hatásköre gyakorlása során alkalmazott korábbi gyakorlatáról.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.                                      | AL-10/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A megkeresés tárgya:                    | A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács megkeresése egy tervezett önszabályozási megállapodás kérdésében                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A GVH tájékoztatásának tartalma:        | <p>A szakmaközi szervezet egy egyhónapos időtartamra tervezett – importkorlátozó tartalmú – önszabályozást kívánt bevezetni.</p> <p>A GVH tájékoztatást adott arról, hogy a szakmaközi törvényi szabályok alapján amennyiben piacszerkezési intézkedés előzetes mentesítéséről volna szó, az esetben az FM által folytatott hatósági eljárásban fejt ki a GVH az álláspontját.</p> <p>Egyéb esetben a versenyjogi szabályok alapján nincs mód előzetes mentesítési eljárás lefolytatására, s a GVH csupán versenyfelügyeleti eljárásban dönthet jogilag hatályosan az önszabályozó megállapodás tartalma és annak gyakorlati megvalósulása alapján.</p> |

## A GVH közbenjárásai

| 1.                                      | Vp-7/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A közbenjárás tárgya:                   | A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A GVH észrevételeinek tartalma:         | A GVH kifogásolta, hogy a versenytörvényen alapuló egyeztetési kötelezettség ismételten nem teljesült, miközben a közzétett tervezet lényegesen érinti a tankönyvpiaci verseny feltételeit. Számos észrevételt tett a GVH a rendelet tervezet versenytorzítási szempontból aggályos részleteire (mi alapján kerülnek kiválasztásra a preferált kiadványok, a minőségi követelmények garanciarendszerének egyenetlenségei, az egyes eljárások átláthatatlansága, stb.), illetve a tankönyvterjesztőre vonatkozó rendelkezések (árszabályozás megalapozása, monopolszolgáltatót terhelő kötelezettségek stb.) hiányosságaira tekintettel. Ugyancsak szóvá tette, hogy ha a monopolista nagytételű beszerzéséből a listaárhoz képest árelőnyök származnának, ezeket indokolt lenne a szülők számára továbbadni. |
| Elfogadott jogszabály:                  | 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A GVH észrevételeinek figyelembevétele: | A lényegét tekintve nem változott a tervezet az észrevételek hatására, bár kisebb pontosítások történtek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 2.                                      | AL-16/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A közbenjárás tárgya:                   | A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/13478. számú törvényjavaslat módosításának kezdeményezése                                                                                                                                                                                |
| A GVH észrevételeinek tartalma:         | Hatásköri és eljárásjogi szabályok pontosításának kezdeményezése annak érdekében, hogy a GVH versenyfelügyeleti eljárásai során biztosított legyen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tiltalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvénnyel való koherencia, valamint az előzetes értesítés nélküli helyszíni szemlék lebonyolítása. |
| Elfogadott jogszabály:                  | 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (199. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése: titokvédelem és helyszíni rajtaütés)                                                                                                                                     |
| A GVH észrevételeinek figyelembevétele: | Nincs adat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 3.                                      | Vp-31/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A közbenjárás tárgya:                   | a fogyasztók hitelintézeti törvényi rendelkezéseken alapuló hirdetményi úton történő tájékoztatás elégtelenségéből származó fogyasztói hátrányok és azok megszüntetésének kezdeményezése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A GVH észrevételeinek tartalma:         | Az egyoldalú szerződésmódosítási jogok gyakorlása nem kizárólag a hitelek, hanem más pénzügyi szolgáltatási termékek esetén is fogyasztói sérelmekkel jár. Ennek egyrészt az az oka, hogy a fogyasztók az ilyen atipikus feltételekkel még mindig nincsenek tisztában, másrészt pedig a szerződési feltételek módosításai előtt – a hirdetményi tájékoztatás következtében – változatlanul nem kapnak közvetlen tájékoztatást arról, hogy az eredeti feltételekhez képest milyen kondíciók és hogyan változnak meg. Így nem tudnak időben védekezni a számukra hátrányos szerződésmódosítások ellen. A GVH ezért kérte a szabályozásért felelős tárcát, hogy a témakört érintő várható törvénymódosítások során a hiteltermékeken kívüli egyéb termékköröket érintően is kerüljenek felülvizsgálatra az egyoldalú szerződésmódosításokra vonatkozó általános törvényi szabályok. |
| A GVH észrevételeinek figyelembevétele: | Nem kezelték a törvénymódosítások általános jelleggel az egyoldalú szerződésmódosítások kérdéskörét.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 4.                                      | Vp-60/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A közbenjárás tárgya:                   | A fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 1997. számú törvényjavaslat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A GVH észrevételeinek tartalma:         | A törvényjavaslat szerint az MNB jóváhagyásával a bankszövetség minta ÁSZF-eket és mintaszabályzatot dolgozhat ki és tehet közzé. A rendelkezés szerint a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott mintaszabályzatok felhasználása, illetve alkalmazása nem minősül a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény által tilalmazott piaci magatartásnak.<br>A GVH észrevételezte a hatásköre elvonását a jelzett magatartás versenyjogi megítélése tekintetében, s amellett érvelt, hogy nem indokolt ilyen felmentést adni, hiszen a magatartás tartalma alapján indokolt elbírálni azt, hogy megvalósul-e a tiltott versenykorlátozás, vagy sem, ezt pedig az MNB a saját jóváhagyási eljárása során nem vizsgálja és nem is vizsgálhatja.                                                                                                                                                                                  |
| Elfogadott jogszabály:                  | 2014. évi LXXVIII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (11. §)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A GVH észrevételeinek figyelembevétele: | Nem vették figyelembe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.                                      | Vp-63/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Az előterjesztés tárgya:                | A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvénynek a tisztességes piaci magatartás megvalósulása érdekében a vállalkozások működésével összefüggő módosításáról szóló T/2086. sz. törvényjavaslat módosításának kezdeményezésére                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A GVH észrevételeinek tartalma:         | A törvényjavaslat módosítást tartalmazott olyan módon, hogy az erőfölény versenyjogban általánosan alkalmazott definícióját módosítja úgy, hogy a napi cikk kiskereskedelmet érintően 100 Md forint feletti árbevétel esetén megdönthetetlen törvényi vélelmet keletkeztet. Ennek közvetlen következménye, hogy már 3-4%-os piaci részesedés esetén – azaz kifejezetten versengő piaci struktúra mellett is – a versenyjogi szabályok alkalmazása tekintetében erőfölényben lévőknek, piaci dominanciával rendelkezőknek kell tekinteni az érintett kiskereskedelmi vállalatot. A GVH indítványozta a megoldás újragondolását különös tekintettel arra, hogy az ilyen méretű kiskereskedők beszállítókkal szembeni viselkedése már két másik törvény rendelkezései alapján is külön hatósági kontroll alatt áll: élelmiszereknél a NÉBIH, egyéb termékköröknél a GVH már jelenleg is vizsgálhat és szankcionálhat a kereskedelmi törvényben található rendelkezések alapján is. |
| Elfogadott jogszabály:                  | 2014. évi CXII. törvény a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvénynek a tisztességes piaci magatartás megvalósulása érdekében a vállalkozások működésével összefüggő módosításáról                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A GVH észrevételeinek figyelembevétele: | Nem vették figyelembe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.                                      | Vp-65/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Az előterjesztés tárgya:                | GVH közbenjárása a T/2081. sz., a dohánysektort érintő törvényjavaslat egyes elemei versenyjogi vonatkozásainak figyelembevétele érdekében                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A GVH észrevételeinek tartalma:         | A GVH számos aggályt sorolt fel a törvényjavaslatban szereplő megoldás versenyjogi szempontból vett megfelelőségét illetően (vertikális szeparációs szabályok hiánya, megbízható dohány-nagykereskedőre vonatkozó szabályok, külön üzleti titokvédelmi rendelkezéseket, ellenőrzési és szankciórendszert érintő hiányosságok stb.), s javasolta a koncepció, valamint az egyes szabályozási részletek újragondolását.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Elfogadott jogszabály:                  | 2014. évi XCV. törvény a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A GVH észrevételeinek figyelembevétele: | Nem vették figyelembe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 3. sz. melléklet – Táblázatok

#### 1. A 2014. évi eljárások összefoglaló adatai

##### 1.1. Panaszok és bejelentések

| Megnevezés                                          | Bejelentések száma | Panaszok száma | Összesen |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------|
| Bejelentések és panaszok száma                      | 269                | 1641           | 1910     |
| Elintézett bejelentések és panaszok száma           | 225                | 1371           | 1596     |
| ebből:                                              |                    |                |          |
| Elutasított                                         | 176                | 1235           | 1411     |
| Versenyfelügyeleti eljárás alapjául szolgált        | 49                 | 136            | 185      |
| szóbeli (személyes és telefonos) megkeresések száma |                    |                | kb. 2500 |

##### 1.2. Lezárt versenyfelügyeleti eljárások

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| A befejezett ügyek száma                | 124 |
| Ebből:                                  |     |
| Összefonódások ellenőrzése:             | 35  |
| Erőfölénnyel való visszaélés:           | 7   |
| Versenykorlátozó megállapodás:          | 13  |
| Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat: | 69  |

#### 2. Bírságok<sup>40</sup>

##### A Versenytanács által jogsértés megállapításával bírsággal zárt esetek 2014-ben

| Megnevezés                                                    | Összes bírság |                    | Végrehajtható <sup>41</sup> |                    | Befizetve <sup>42</sup> |                  | Hátralék  |                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|-----------|------------------|
|                                                               | db            | e Ft               | db                          | e Ft               | db                      | e Ft             | db        | e Ft             |
| Fogyasztók tisztességtelen befolyásolása (Tpvt. III. fejezet) | 48            | 1 374 858,5        | 33                          | 980 062,2          | 24                      | 784 940          | 9         | 195 122,2        |
| Versenykorlátozó megállapodás (Tpvt. IV. fejezet)             | 9             | 5 754 879          | 6 <sup>43</sup>             | 3 462 897          | 5                       | 3 050 897        | 1         | 412 000          |
| Gazdasági erőfölénnyel való visszaélés (Tpvt. V. fejezet)     | 1             | 1000               | –                           | –                  | –                       | –                | –         | –                |
| Engedélykérelem késedelmes benyújtása (Tpvt. VI. fejezet)     | 3             | 34 350             | 1                           | 1400               | 1                       | 1400             | –         | –                |
| <b>Összesen:</b>                                              | <b>61</b>     | <b>7 165 087,5</b> | <b>40</b>                   | <b>4 444 359,2</b> | <b>30</b>               | <b>3 837 237</b> | <b>10</b> | <b>607 122,2</b> |

<sup>40</sup> A táblázatok nem tartalmazzák a végrehajtási bírságot, az eljárási bírságot valamint a vállalt kötelezettségvállalás nem teljesítése miatt kiszabott bírságot, illetve a befizetett bírságok a kamatot. A darabszámok az ügyek számát tartalmazzák nem pedig az adott ügyben bírságolt eljárás alá vontakat.

<sup>41</sup> 2014. december 31-ig.

<sup>42</sup> 2014. december 31-ig.

<sup>43</sup> A 6 ügyben szereplő 26 eljárás alá vont közül 7 eljárás alá vont tekintetében a végrehajtás felfüggesztésére vonatkozó bírósági eljárás a 2014.12.31-i állapot szerint még folyamatban van, így az érintett eljárás alá vontakra vonatkozó bírságösszegek e helyen nem szerepelnek.

### 3. Kiszabott eljárási bírságok 2014-ben (Tpvt. X. fejezet)

| Megnevezés                                              | Összes bírság |               | Végrehajtható <sup>44</sup> |               | Befizetve <sup>45</sup> |               | Hátralék  |             |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|-------------|
|                                                         | db            | e Ft          | db                          | e Ft          | db                      | e Ft          | db        | e Ft        |
| Eljárások során kiszabott eljárási bírság <sup>46</sup> | 27            | 22 200        | 27                          | 22 200        | 9                       | 15 870        | 18        | 6330        |
| <b>Összesen:</b>                                        | <b>27</b>     | <b>22 200</b> | <b>27</b>                   | <b>22 200</b> | <b>9</b>                | <b>15 870</b> | <b>18</b> | <b>6330</b> |

### 4. Versenytanácsi döntések 2014-ben – fogyasztóvédelmi típusú ügyek (Tpvt. III. fejezet, Fttv., Grtv.)

| VJ szám | A marasztalt vállalkozás(ok) neve             | Előzmény           | Döntés                                         | Kiszabott bírság eFt | Bíróági felülvizsgálat            |
|---------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 73/2012 | Czinege és Fiai Kft.                          | bejelentés         | Fttv.6.§. tv. sértés                           | 1 750                | FKMB <sup>47</sup> helyben-hagyta |
| 99/2012 | Dolce Notti Kft.                              | bejelentés         | Fttv.6.§. tv. sértés                           | 4 547,6              |                                   |
| 6/2013  | Viva Natura World Kft.                        | hivatalból         | Fttv.3.§. tv. sértés                           | 10 000               | FKMB folyamatban                  |
| 12/2013 | Vitaminkosár Kft.                             | bejelentés         | Fttv.3.§. tv. sértés                           | 16 000               |                                   |
| 20/2013 | Experiment Entertainment Ltd., Weltimmo S.r.o | utóvizsgálat       | Tpvt.76.§., döntés végrehajtásának megindítása | –                    | FKMB helyben-hagyta               |
| 27/2013 | Interalfa–Complex Kft.                        | bejelentés         | Fttv.6.§. megszüntetés kötelezettségvállalás   | –                    |                                   |
| 34/2013 | Norbi Update Lowarb Nyrt.                     | panasz             | Fttv.6.§. tv. sértés                           | 15 000               | FKMB folyamatban                  |
| 36/2013 | Max–Immun Kft.                                | panasz             | Éltv.10.§. tv. sértés                          | 21 000               | FKMB folyamatban                  |
| 37/2013 | Boiron Hungaria Kft. Laboratoires Boiron      | panasz             | Gyftv. 17.§. tv. sértés                        | 22 800               |                                   |
| 41/2013 | Resort Club Hungary Kft.                      | bejelentés, panasz | Fttv.6.§. tv. sértés                           | 12 439,6             | FKMB folyamatban                  |
| 44/2013 | OTP Bank Nyrt.                                | panasz             | Fttv.3.§. tv. sértés                           | 38 000               | FKMB folyamatban                  |
| 51/2013 | L’Oreal Magyarország Kft.                     | bíróági kötelezés  | Tpvt.8.§. tv. sértés                           | 100 000              |                                   |
| 53/2013 | Magyar Éremkibocsátó Intézet                  | bejelentés, panasz | Fttv.3.§. tv. sértés                           | 100 000              | FKMB folyamatban                  |
| 54/2013 | Rubachem Kft.                                 | bejelentés, panasz | Tpvt.10.§. tv. sértés                          | 2 000                |                                   |
| 60/2013 | Energetikai Központ Zrt.                      | bejelentés         | Fttv.6.§. tv. sértés                           | –                    |                                   |
| 61/2013 | Tesco MBL Távközlési Zrt.                     | bejelentés         | Fttv.6.§. tv. sértés                           | 1 000                |                                   |
| 64/2013 | Biropharma Kft., Bizalom Expressz Kft.        | panasz             | Éltv.10.§. tv. sértés                          | 3 100                |                                   |
| 67/2013 | IsoShell Kft.                                 | bejelentés         | Fttv.melléklet 4., 9. tv. sértés               |                      |                                   |
| 68/2013 | BG Distribution Hungary Kft.                  | bejelentés         | Éltv.10.§. tv. sértés                          | 300                  |                                   |

<sup>44</sup> 2014. december 31-ig.

<sup>45</sup> 2014. december 31-ig.

<sup>46</sup> Vizsgálói és Versenytanácsi szakban kiszabott eljárási bírságok összesen.

<sup>47</sup> Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.

| VJ szám  | A marasztalt vállalkozás(ok) neve                                                                                                                                                                      | Előzmény           | Döntés                                          | Kiszabott bírság eFt | Bíróági felülvizsgálat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 69/2013  | Vitalbans Kft.<br>Vitalbans Oy                                                                                                                                                                         | bejelentés         | Fttv.3.§. tv. sértés                            | 10 840               | FKMB folyamatban       |
| 70/2013  | Kyani Hungary Kft.<br>Kyani Europe AB                                                                                                                                                                  | bejelentés         | Fttv. 6.§., tv. sértés                          | 6 000                |                        |
| 71/2013  | Biofarma Intézmény Kft.                                                                                                                                                                                | bejelentés, panasz | Fttv.melléklet 20., 31. tv. sértés              | 10 427               |                        |
| 72/2013  | LX-Line Kft.                                                                                                                                                                                           | hivatalból         | Gr.12.§. tv. sértés                             | –                    |                        |
| 73/2013  | Telenor Magyarország Zrt.                                                                                                                                                                              | bejelentés         | Fttv.6.§. tv. sértés                            | 10 000               | FKMB folyamatban       |
| 74/2013  | Citroen Hungária Kft.                                                                                                                                                                                  | panasz             | Fttv.6.§. tv. sértés                            | 40 000               | FKMB folyamatban       |
| 75/2013  | Netrisk.hu Zrt.                                                                                                                                                                                        | bejelentés         | Fttv.6.§. tv. sértés                            | 50 000               | FKMB folyamatban       |
| 76/2013  | Schwabe Hungary Kft.<br>Schwabe GmbH                                                                                                                                                                   | bejelentés         | Gyftv. 17.§. tv. sértés                         | –                    |                        |
| 77/2013  | Vodafone Magyarország Zrt.                                                                                                                                                                             | bejelentés         | Gr.13.§. tv. sértés                             | 125 000              | FKMB folyamatban       |
| 80/2013  | Cord Blood Center S.r.o<br>Cord Blood Center S.r.o Magyarországi Fi-<br>óktelep                                                                                                                        | bejelentés         | Fttv.6.§. tv. sértés                            | 7 000                | FKMB folyamatban       |
| 81/2013  | Euro Telemarketing S.r.o                                                                                                                                                                               | hivatalból         | Fttv.6.§. tv. sértés                            | 70 000               |                        |
| 82/2013  | Első Magyar Karbongazdálkodási Kft.<br>Agrova–Bio Kft.<br>BÉKEH Kft.<br>Variplast Kft.<br>Chem–Trade Kft.<br>Geosan Kft.<br>Kovács Tibor<br>Sym–Bio–Tech Kft.<br>Agro.bio Hungary Kft.<br>Bio–Nat Kft. | bejelentés         | Gr.12.§. tv. sértés                             | 1 000                |                        |
| 83/2013  | Culevit Kft.                                                                                                                                                                                           | panasz             | Éltv.10.§. tv. sértés                           | 25 000               | FKMB folyamatban       |
| 90/2013  | Credit Medical Kft.                                                                                                                                                                                    | bejelentés, panasz | Fttv.6.§. tv. sértés                            | 2 908                |                        |
| 91/2013  | Katedra Nyelviskola Kft.                                                                                                                                                                               | bejelentés         | Fttv.6.§. megszüntetés<br>kötelezettségvállalás | –                    |                        |
| 92/2013  | Actavis Hungária Kft.                                                                                                                                                                                  | bejelentés         | Éltv.10.§. tv. sértés                           | 5 000                |                        |
| 93/2013  | TV Brands Kft.                                                                                                                                                                                         | bejelentés         | Fttv. 6.§. tv. sértés                           | 10 000               |                        |
| 96/2013  | ACN Communications Kft.                                                                                                                                                                                | bejelentés, panasz | Fttv.6.§. tv.sértés                             | 30 000               | FKMB folyamatban       |
| 98/2013  | Telemarketing International Kft.                                                                                                                                                                       | bejelentés, panasz | Fttv.6.§. tv. sértés                            | 30 000               | FKMB folyamatban       |
| 100/2013 | Lajos Trade Kft.<br>Lajos László ev.                                                                                                                                                                   | bejelentés         | Fttv.6.§. tv. sértés                            | 25 000               | FKMB folyamatban       |
| 101/2013 | Hospitess Kft.                                                                                                                                                                                         | bejelentés         | Fttv. 6.§. tv. sértés                           | 790                  |                        |
| 102/2013 | CIG Pannónia Nyrt.<br>Reál–Team Network Kft.                                                                                                                                                           | panasz             | Fttv.7.§. tv. sértés                            | 22 640               |                        |
| 104/2013 | Telestore Hungary Kft.                                                                                                                                                                                 | hivatalból         | Fttv.6.§. tv. sértés                            | 30 000               |                        |
| 111/2013 | Alt Cash Kft.                                                                                                                                                                                          | hivatalból         | Gr. 12. §. tv. sértés                           | –                    |                        |
| 8/2014   | Aldi Magyarország Bt.                                                                                                                                                                                  | panasz             | Fttv.melléklet 5. tv. sértés                    | 10 000               |                        |

| VJ szám                       | A marasztalt vállalkozás(ok) neve                                      | Előzmény           | Döntés                 | Kiszabott bírság eFt           | Bírósági felülvizsgálat |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 9/2014                        | Spar Magyarország Kft.                                                 | bejelentés, panasz | Fttv. 6. §. tv. sértés | 43 000                         | FKMB folyamatban        |
| 10/2014                       | Schwabe Hungary Kft.<br>Schwabe GmbH                                   | bejelentés         | Éltv.10.§. tv. sértés  | 4 845                          | FKMB folyamatban        |
| 12/2014                       | Impulser–Trade Kft.                                                    | panasz             | Fttv.6.§. tv. sértés   | 100 000                        |                         |
| 16/2014                       | HYD Rákkutató Kft.                                                     | panasz             | Éltv.10.§. tv. sértés  | 30 000                         | FKMB folyamatban        |
| 17/2014                       | Vodafone Zrt.                                                          | panasz             | Fttv. 7. §. tv. sértés | 110 000                        | FKMB folyamatban        |
| 18/2014                       | Alveola Kft.                                                           | bejelentés         | Grt. 13. §. tv. sértés | –                              | FKMB folyamatban        |
| 19/2014                       | Magyar Telekom Nyrt.                                                   | bejelentés         | Grt. 12. §. tv. sértés | 90 000                         | FKMB folyamatban        |
| 20/2014                       | Euro Benefit Kft.                                                      | bejelentés, panasz | Fttv. 3. §. tv. sértés | 18 000                         |                         |
| 25/2014                       | K&H Bank Zrt.                                                          | hivatalból         | Fttv. 6. §. tv. sértés | 80 000                         |                         |
| 33/2014                       | Dr. Schmidt & Dr. Köröstyös Kft.                                       | panasz             | Fttv. 6. §. tv. sértés | 10 000                         |                         |
| 35/2014                       | Best Life Center Kft.<br>Life Organization Kft.<br>Generál Future Kft. | bejelentés, panasz | Fttv. 6. §. tv. sértés | 15 179,4                       |                         |
| 41/2014                       | Aegis Invest Kft.                                                      | bejelentés         | Fttv. 6. §. tv. sértés | –                              |                         |
| 45/2014                       | CL Brokers Group Kft.                                                  | bejelentés, panasz | Fttv. 6. §. tv. sértés | 3 291,9                        |                         |
| 49/2014                       | TV Brands Kft.                                                         | bejelentés         | Fttv. 3. §. tv. sértés | 1 000                          |                         |
| <b>Összesen: 58 határozat</b> |                                                                        |                    |                        | <b>Bírság: 1 374 858,5 eFt</b> |                         |

## 5. Versenytanácsi döntések 2014-ben – Versenyt korlátozó megállapodások, jogsértést megállapító határozatok (Tpvt. IV. fejezet)

| VJ szám | A megállapodás résztvevői                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Előzmény   | Döntés                | Kiszabott bírság eFt | Felülvizsgálat   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| 45/2008 | Samsung SDI Ltd.<br>Samsung SDI Magyarország Zrt.<br>Samsung SDI Germany GmbH<br>Thomson SA<br>LG Philips Display Holding B.V.<br>LG Electronics, Inc.<br>Chunghwa Picture Tube Ltd.<br>Philips Displays Czech Republic<br>Koninklijke Philips N.V.<br>Thomson Technicolor Polska sp. z.o.o<br>Toshiba Corporation<br>Matsushita European HQ<br>MT Picture Display Co.Ltd.<br>Thomson TDP sp.z.o.o<br>Daewo Electronics Global HQ<br>Daewo Electronics European HQ<br>LP Displays<br>LG Philips Displays Holding B.V.<br>Chunghwa Picture Tubes (UK)<br>Daewo Orion S.A.<br>MT Picture Display Germany GmbH                                                                                                                                                                                        | hivatalból | Tpvt.11.§. tv. sértés | 303 000              |                  |
| 2/2010  | Lovász Forgácsoló Kft.<br>AKZO Nobel CR Kft.<br>3M Hungária Kft.<br>Duplakk Kft.<br>ALAMI Kft.<br>Auto Finish Kft.<br>Autocolor Kft.<br>Ergolakk Kft.<br>Kaméleon Mix Kft.<br>Servind Budapest Kft.<br>Allianz Hungária Zrt.<br>Generali-Providencia Zrt.<br>Aegon Zrt.<br>Eurotax Glass's Kft.<br>Audatex Kft.<br>Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége<br>Európai Autószerzők Magyarországi Egyesülete<br>Lakk Kereskedők Országos Szövetsége<br>Autotál Kft.<br>Carsystem Hungária Kft.<br>Dekra-Expert Kft.<br>Groupama Garancia Zrt.<br>Karosszériajavítók és Fényezők Egyesülete<br>K&H Biztosító Zrt.<br>Magyar Autójavítók Országos Közössége<br>Magyar Biztosítók Szövetsége<br>Magyar Posta Biztosító Zrt.<br>Signal Biztosító Zrt.<br>Union Vienna Zrt.<br>Uniqua Biztosító Zrt. | bejelentés | Tpvt.11.§. tv. sértés | 175 900              | FKMB folyamatban |
| 96/2010 | CooperVision Kft.<br>Fotex-Ofotért Kft.<br>Johnson&Johnson Kft.<br>Novartis Hungária Kft.<br>Kleffmann & Partner Kft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hivatalból | Tpvt.11.§. tv. sértés | 98 800               | FKMB folyamatban |
| 23/2011 | Inform Média Lapkiadó Kft.<br>Pannon Lapok Társasága Kft.<br>Lapcom Zrt.<br>Axel-Springer Magyarország Kft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | hivatalból | Tpvt.11.§. tv. sértés | 2 164 869            | FKMB folyamatban |

| VJ szám               | A megállapodás résztvevői                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Előzmény   | Döntés                | Kiszabott bírság eFt  | Felülvizsgálat      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 29/2011               | Betonpartner Magyarország Kft.<br>Cemex Hungária Kft.<br>Frissbeton Betongyártó Kft.<br>DBK-Földgép Építési Kft.<br>Lasselsberger Hungária Kft.<br>Duna-Dráva Cement Kft.<br>Osteuropäische Zementbeteiligungs AG<br>Magyar Betonszövetség<br>Strabag Építő Zrt.                                                                                                                             | panasz     | Tpvt.11.§. tv. sértés | 2 790 200             | FKMB folyamatban    |
| 65/2012               | Éter-1 Mérnöki Kft.<br>Eurolares Gépészeti Kft.<br>RVI Magyarország Kft.<br>Qualiko Bt.<br>Schneider Investment Kft.<br>Innowatt Kft.<br>Éprema Kft.<br>AquaPlus Kft.                                                                                                                                                                                                                        | hivatalból | Tpvt.11.§. tv. sértés | 148 390               | FKMB folyamatban    |
| 66/2012               | Geo-Log Kft.<br>Geo-Genesis Bt.<br>Geoservice Kft.<br>Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft.<br>Musitz László ev.                                                                                                                                                                                                                                                                            | panasz     | Tpvt.11.§. tv. sértés | 10 750                | FKMB helyben-hagyta |
| 40/2013               | Bilux Győr-Moson-Sopron megyei Gépjárművezető Kft.<br>Göbölös Gábor<br>Horváth Tanoda Kft.<br>Koczka József<br>Kránitz Csaba<br>Szűcs József<br>New Easy Rider Kft.<br>Panda Autósiskola Bt.<br>Qualitat Gépjárművezető-képző Kft.<br>Schreiner Zsolt<br>Stern László<br>Faddi Mihály<br>Mazsola Autós Tanoda Bt.<br>Szabó Károly ev.<br>Roncz József<br>ATI Autóközlekedési Tanintézet Kft. | panasz     | Tpvt.11.§. tv. sértés | 19 410                | FKMB folyamatban    |
| 48/2013               | Út-Garantor Kft.<br>Út-Plusz Építőipari Kft.<br>Kristály-Vár Kft.<br>Nemzeti Horizont Alapítvány<br>Ri-Eszt Épker Kft.<br>Otys Úttechnika Kft.                                                                                                                                                                                                                                               | hivatalból | Tpvt.11.§. tv. sértés | 43 560                | FKMB                |
| Összesen: 9 határozat |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                       | Bírság: 5 754 879 eFt |                     |

## 6. Versenytanácsi döntések 2014-ben - Erőfölénnyel való visszaélés, jogsértést megállapító határozatok (Tpvt. V. fejezet)

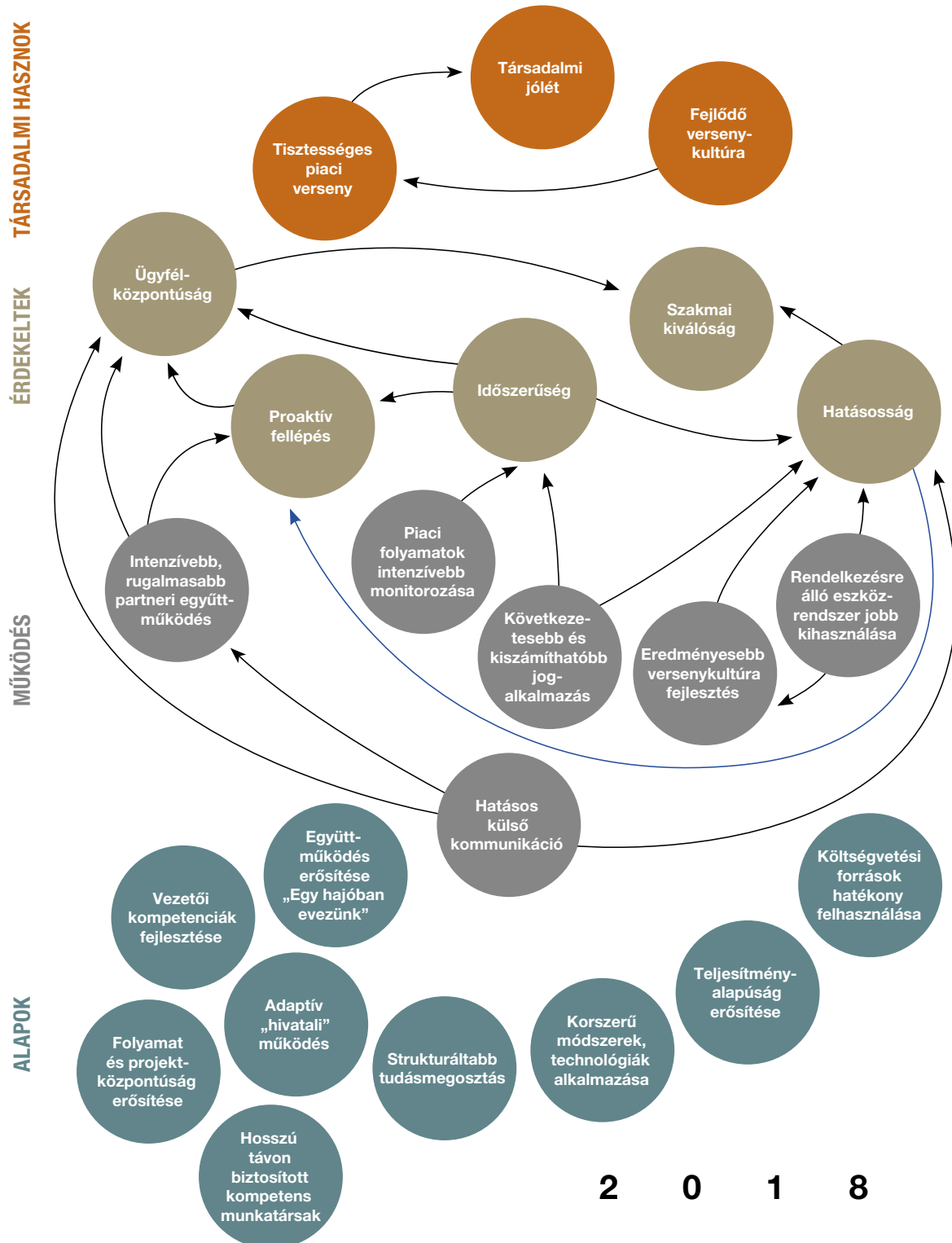
| VJ szám | A marasztalt vállalkozás(ok) neve                                                                                                    | Előzmény   | Döntés                                         | Kiszabott bírság eFt    | Felülvizsgálat |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 50/2010 | MOL Nyrt.                                                                                                                            | hivatalból | Tpvt.21.§. megszüntetés, kötelezettségvállalás |                         |                |
| 97/2011 | E.ON Hungária Zrt.<br>E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt.<br>E.ON ÉDÁSZ Zrt.<br>E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.<br>EH-SZER Kft. | panasz     | Tpvt.21.§. megszüntetés, kötelezettségvállalás |                         |                |
| 98/2011 | Fővárosi Vízművek Zrt.                                                                                                               | bejelentés | Tpvt.21.§. megszüntetés, kötelezettségvállalás |                         |                |
| 99/2011 | Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.                                                                                                     | bejelentés | Tpvt.21.§. megszüntetés, kötelezettségvállalás |                         |                |
| 43/2013 | Északdunántúli Vízmű Kft.                                                                                                            | hivatalból | Tpvt.21.§. tv. sértés                          | 1000                    |                |
|         | <b>Összesen: 5 határozat</b>                                                                                                         |            |                                                | <b>Bírság: 1000 eFt</b> |                |

## 7. Versenytanácsi döntések 2014-ben - Vállalkozások összefonódása, engedélyező határozatok (Tpvt. VI. fejezet)

| VJ szám  | A közvetlen résztvevők                                                                                                   | Előzmény  | Döntés       | Kiszabott bírság eFt | Eljárás fázisa | Felülvizsgálat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|----------------|----------------|
| 99/2013  | Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szervíz Kft.,<br>Danube Truck Magyarország Kft.,<br>IVECO                       | kérelemre | engedélyezte |                      | II. fázisú     |                |
| 115/2013 | UBM Agro Zrt.,<br>Pannon Pulyka Mezőgazdasági Kft.                                                                       | kérelemre | engedélyezte | 1400                 | I. fázisú      |                |
| 2/2014   | BorgWarner Europe GmbH; Gustav Wahler GmbH und Co. KG;<br>Wahler Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung        | kérelemre | engedélyezte |                      | I. fázisú      |                |
| 4/2014   | VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe,<br>AXA Biztosító Zrt.                                              | kérelemre | engedélyezte |                      | I. fázisú      |                |
| 6/2014   | Lumen Hungary Holding Zrt.,<br>Ringier Kiadó Kft.,<br>Julius Media Holding Kft.,                                         | kérelemre | engedélyezte |                      | II. fázisú     |                |
| 7/2014   | Axel Springer SE,<br>Ringier AG,<br>Ringier Axel Springer Media AG,<br>Axel Springer- Budapest Kiadói Kft.<br>Blikk Kft. | kérelemre | engedélyezte |                      | II. fázisú     |                |
| 21/2014  | Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Szolgáltató Kft.,<br>AVE Magyarország Hulladékgazdálkodási Kft.                          | kérelemre | engedélyezte |                      | I. fázisú      |                |
| 22/2014  | Hamburger Recycling Group GmbH,<br>SCH-ÓZON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.                                             | kérelemre | engedélyezte |                      | II. fázisú     |                |
| 27/2014  | MET Power AG,<br>Dunamenti Erőmű Zrt.                                                                                    | kérelemre | engedélyezte |                      | I. fázisú      |                |

| VJ szám                       | A közvetlen résztvevők                                                                                                                                                                                      | Előzmény  | Döntés       | Kiszabott bírság eFt      | Eljárás fázisa | Felülvizsgálat |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|
| 29/2014                       | AGROFERT, a.s.,<br>BIOALCO Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,<br>NT-Integrátor Termeltető és Kereskedelmi Kft.                                                                                       | kérelemre | engedélyezte |                           | I. fázisú      |                |
| 34/2014                       | Max Aicher GmbH & Co. KG.,<br>UD STAHL RECYCLING Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.                                                                                                                    | kérelemre | engedélyezte |                           | I. fázisú      |                |
| 36/2014                       | Samsung SDI Co. Ltd.,<br>Cheil Industries Inc., Korea                                                                                                                                                       | kérelemre | engedélyezte |                           | I. fázisú      |                |
| 47/2014                       | KBNN Holding Vagyonkezelő Kft.<br>Sanoma Media Budapest Zrt.                                                                                                                                                | kérelemre | engedélyezte |                           | I. fázisú      |                |
| 52/2014                       | Magyar Telekom Nyrt.; ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt.                                                                                                                                              | kérelemre | engedélyezte | 100                       | II. fázisú     |                |
| 62/2014                       | T-Systems Magyarország Zrt.,<br>RWE IT Magyarország Kft.                                                                                                                                                    | kérelemre | engedélyezte |                           | I. fázisú      |                |
| 63/2014                       | KKE-West Kft.,<br>Abo Mill Zrt. „f.a.                                                                                                                                                                       | kérelemre | engedélyezte |                           | I. fázisú      |                |
| 64/2014                       | MKB-Euroleasing Pénzügyi Szolgáltató Zrt.,<br>Retail Prod Zrt.                                                                                                                                              | kérelemre | engedélyezte |                           | I. fázisú      |                |
| 69/2014                       | Overlack AG,<br>Novochem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.                                                                                                                                                   | kérelemre | engedélyezte |                           | I. fázisú      |                |
| 72/2014                       | Norm Benzinkút Kft., LUKOIL Magyarország Kft.                                                                                                                                                               | kérelemre | engedélyezte |                           | I. fázisú      |                |
| 78/2014                       | Pfizer Ireland Pharmaceuticals;<br>Pfizer Manufacturing Austria GmbH;<br>Baxter Internationat Inc.; Baxter Healthcare SA; Baxter<br>Aktiengesellschaft; Baxter Deutschland GmbH; Baxter<br>Innovations GmbH | kérelemre | engedélyezte |                           | II. fázisú     |                |
| 79/2014                       | Michelin Finanz Gesellschaft für Beteiligungen AG &<br>OHG;<br>IHLE Holding AG                                                                                                                              | kérelemre | engedélyezte |                           | I. fázisú      |                |
| 80/2014                       | Ringier Axel Springer Media AG;<br>Central Médiasoport Zrt.; Ringier AG; Axel Springer SE                                                                                                                   | kérelemre | engedélyezte |                           | I. fázisú      |                |
| 82/2014                       | GARHARTT Invest 2014 Zrt.;<br>Market Építő Zrt.;<br>Market International Zrt.; Market Épületszerviz Karbantartó Kft.                                                                                        | kérelemre | engedélyezte |                           | I. fázisú      |                |
| 85/2014                       | Agrotec Magyarország Kft.; IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;<br>Pécs-Reménypusztai Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft.;<br>IKR Kereskedelmi Zrt.                                           | kérelemre | engedélyezte |                           | I. fázisú      |                |
| 96/2014                       | Infineon Technologies AG; International Rectifier Corporation                                                                                                                                               | kérelemre | engedélyezte |                           | I. fázisú      |                |
| 108/2014                      | OTP Bank Nyrt.;<br>Magyar Export-Import Bank Zrt.;<br>Fordulat Tőkealap                                                                                                                                     | kérelemre | engedélyezte | 32 850                    | I. fázisú      |                |
| 110/2014                      | Fordulat Tőkealap; DAKRON-Invest Kft.; Graboplast Padlógyártó Zrt.; OTP Bank Nyrt.;<br>Magyar Export-Import Bank Zrt.                                                                                       | kérelemre | engedélyezte |                           | I. fázisú      |                |
| <b>Összesen: 27 határozat</b> |                                                                                                                                                                                                             |           |              | <b>Bírság: 34 350 eFt</b> |                |                |

## 4. sz. melléklet – A GVH céltérképe



2 0 1 8

